

Università Ca' Foscari Venezia

Dipartimento di Economia

LAUREA MAGISTRALE IN
ECONOMIA E FINANZA

Legislazione Bancaria 2 — tracce per la prova orale

Punti 8–11 del programma (seconda prova)

Appunti di:

Silvio Angelo Baratto Roldan

Codice insegnamento:

EM2101

Contenuto:

13 sezioni • 100 domande

Anno Accademico:

2026/2027

*Preparazione personale alla prova orale di Legislazione Bancaria (EM2101, mod. 2, prof. Alberto Urbani),
costruita sul materiale del corso e sulle fonti normative. Non è materiale ufficiale del docente.*

Indice

1	Gli Accordi di Basilea e il quadro prudenziale europeo	1
1.1	D1 — Il Comitato di Basilea: natura, composizione e assenza di potere normativo	1
1.2	D2 — Basilea I (1988): il coefficiente di solvibilità e le ponderazioni per classi di controparte	2
1.3	D3 — Basilea II (2004) e la struttura a tre pilastri	3
1.4	D4 — Basilea III: architettura generale e cambio di metodo	5
1.5	D5 — La nuova definizione di fondi propri: CET1, AT1 e Tier 2	6
1.6	D6 — I coefficienti minimi di fondi propri: l'art. 92 CRR	7
1.7	D7 — Il requisito combinato di riserva di capitale, l'ammontare massimo distribuibile e il piano di conservazione	8
1.8	D8 — Il recepimento europeo: CRR e CRD IV, il pacchetto CRR II/CRD V, il pacchetto CRR III/CRD VI	9
2	La vigilanza informativa	11
2.1	D1 — Le tre forme di vigilanza e il posto della vigilanza informativa	11
2.2	D2 — L'art. 51, comma 1: contenuto, delegificazione e limiti del potere informativo	12
2.3	D3 — La matrice dei conti: struttura, periodicità e termini	13
2.4	D4 — La Centrale dei rischi: soglie di censimento e flusso di ritorno	14
2.5	D5 — Il bilancio bancario e la Circolare 262: fondamento, schemi e principi contabili	15
2.6	D6 — Il reporting europeo armonizzato: FINREP, COREP e gli ITS dell'EBA	16
2.7	D7 — L'art. 52 TUB: dalla vecchia alla nuova formulazione	17
2.8	D8 — Gli artt. 52-bis e 52-ter: il whistleblowing interno ed esterno	18
3	La Centrale dei Rischi e la giurisprudenza sulle segnalazioni	20
3.1	D1 — Che cos'è la Centrale dei rischi e a che cosa serve	20
3.2	D2 — Quali posizioni vanno segnalate e con quali soglie	21
3.3	D3 — La nozione di sofferenza: valutazione complessiva, non automatismo . . .	22
3.4	D4 — Il diritto di accesso dell'interessato e la rettifica	23
3.5	D5 — Il preavviso al cliente prima della segnalazione a sofferenza	25
3.6	D6 — La responsabilità della banca per segnalazione illegittima	26
3.7	D7 — Il caso di Terni: Trib. Terni, ord. 31 marzo 2014	27
3.8	D8 — La tutela cautelare: art. 700 c.p.c., rimedio tipico e competenza territoriale	28
4	Vigilanza regolamentare: adeguatezza patrimoniale e contenimento dei rischi	30

4.1	D1 — L'art. 53 TUB come norma cardine della vigilanza regolamentare	30
4.2	D2 — Dal patrimonio di vigilanza ai fondi propri	31
4.3	D3 — I requisiti di Primo Pilastro e il calcolo dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio	32
4.4	D4 — Il rischio di credito: il metodo standardizzato	33
4.5	D5 — Il metodo dei rating interni: autorizzazione, parametri e parità concorrenziale	35
4.6	D6 — Il Secondo Pilastro: l'ICAAP e le sue fasi	36
4.7	D7 — Lo SREP: natura, contenuti ed esiti	37
4.8	D8 — Pillar 2 Requirement e Pillar 2 Guidance	38
5	Vigilanza regolamentare: le partecipazioni detenibili dalle banche	40
5.1	D1 — Partecipazioni nella banca e partecipazioni della banca	40
5.2	D2 — Il fondamento prudenziale della disciplina	41
5.3	D3 — L'evoluzione storica: dalla separatezza assoluta al regime attuale	42
5.4	D4 — I limiti sulle partecipazioni qualificate in imprese non finanziarie	44
5.5	D5 — Le partecipazioni in banche, imprese finanziarie, assicurative e strumentali: l'autorizzazione	45
5.6	D6 — Attività di rischio e conflitti d'interesse verso soggetti collegati	47
5.7	D7 — L'art. 136 TUB: le obbligazioni degli esponenti bancari	48
6	Vigilanza regolamentare: governo societario, controlli interni e remunerazioni	51
6.1	D1 — Il fondamento normativo della vigilanza regolamentare sull'organizzazione	51
6.2	D2 — Il principio di proporzionalità e la classificazione delle banche	52
6.3	D3 — Supervisione strategica, gestione e controllo: l'approccio funzionale	54
6.4	D4 — Gli amministratori indipendenti e i componenti non esecutivi	55
6.5	D5 — Il Risk Appetite Framework: nozione e articolazione	56
6.6	D6 — Il sistema dei controlli interni: nozione, finalità e principi di organizzazione	57
6.7	D7 — I tre livelli di controllo e le «tre linee di difesa»	58
6.8	D8 — Compliance, risk management e internal audit: contenuti specifici	59
6.9	D9 — Le politiche di remunerazione e incentivazione: fondamento e principi generali	60
7	I poteri di intervento della vigilanza	62
7.1	D1 — Genesi, collocazione e funzione dell'art. 53-bis	62
7.2	D2 — Proporzionalità e gradualità: il collegamento valutazione-azione	63
7.3	D3 — I poteri di convocazione: le lettere a), b) e c) dell'art. 53-bis	64
7.4	D4 — Il requisito di fondi propri aggiuntivi: P2R, P2G e la decisione sul capitale	65
7.5	D5 — Il removal della lett. e) e la sua distinzione dai requisiti di idoneità	66
7.6	D6 — I presupposti e le misure dell'intervento precoce	67
7.7	D7 — Ordinare le misure lungo la scala di gravità crescente	68
8	La vigilanza ispettiva	70

8.1	D1 — La vigilanza ispettiva nel sistema dei controlli	70
8.2	D2 — L'art. 54, comma 1: lettura analitica	71
8.3	D3 — Le tipologie di accertamento ispettivo	72
8.4	D4 — La fase pre-ispettiva: mandato, incarico, nota pre-ispettiva	73
8.5	D5 — Il metodo di giudizio e la scala di valutazione	74
8.6	D6 — Il rapporto ispettivo: struttura e contenuto	75
8.7	D7 — La vigilanza ispettiva nel quadro del Meccanismo di vigilanza unico	76
9	La disciplina sanzionatoria	79
9.1	D1 — L'impianto del Titolo VIII del TUB	79
9.2	D2 — Perché è stato invertito il destinatario della sanzione	80
9.3	D3 — L'art. 144 TUB: destinatari, tecnica del rinvio, massimali	81
9.4	D4 — L'art. 144-ter: le condizioni per sanzionare esponenti e personale	83
9.5	D5 — L'art. 144-quater: i criteri di determinazione della sanzione	84
9.6	D6 — Il procedimento sanzionatorio nell'art. 145 TUB	85
9.7	D7 — Il riparto sanzionatorio nell'MVU: BCE e Banca d'Italia	86
10	La vigilanza sul mercato, la concorrenza bancaria e le altre forme di controllo	88
10.1	D1 — Stabilità e concorrenza: due finalità in conflitto o complementari?	88
10.2	D2 — L'art. 20 della l. 287/1990 nella versione originaria: l'antitrust bancario alla Banca d'Italia	89
10.3	D3 — La riforma della l. 262/2005: dal parere dell'AGCM al parere della Banca d'Italia	90
10.4	D4 — Il riparto attuale fra AGCM e Banca d'Italia e i punti di intersezione	91
10.5	D5 — Il Titolo VI del TUB: architettura, ambito e ratio della trasparenza	92
10.6	D6 — L'Arbitro Bancario Finanziario: natura, procedimento, efficacia delle decisioni	93
10.7	D7 — L'antiriciclaggio: il d.lgs. 231/2007, gli obblighi, la UIF	94
10.8	D8 — La tutela dei depositanti: i sistemi di garanzia, il FITD e il Fondo delle BCC	95
11	I gruppi bancari e la vigilanza su base consolidata	97
11.1	D1 — Perché la vigilanza sulla singola banca non basta: la ratio della vigilanza consolidata	97
11.2	D2 — Vigilanza sui gruppi bancari e vigilanza su base consolidata: due nozioni non coincidenti	99
11.3	D3 — La composizione del gruppo bancario e l'individuazione della capogruppo: l'art. 60 TUB	100
11.4	D4 — Il ruolo della capogruppo e la sua qualità di referente della vigilanza: l'art. 61 TUB	101
11.5	D5 — Il potere della capogruppo di emanare disposizioni vincolanti e i suoi limiti	103
11.6	D6 — L'ambito soggettivo della vigilanza su base consolidata: l'art. 65 TUB	104

11.7	D7 — La vigilanza regolamentare su base consolidata: l'art. 67 TUB	106
11.8	D8 — Il gruppo bancario cooperativo come specie: l'art. 37-bis TUB	107
12	La disciplina delle crisi: amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa	109
12.1	D1 — Perché la crisi della banca non è governata dal diritto concorsuale comune	109
12.2	D2 — La scala delle procedure: ordinarle per gravità e per presupposti	110
12.3	D3 — I piani di risanamento: obbligo, contenuto, approvazione	112
12.4	D4 — Le misure di intervento precoce	113
12.5	D5 — I presupposti dell'amministrazione straordinaria	114
12.6	D6 — I presupposti della liquidazione coatta amministrativa e la revoca dell'autorizzazione	115
12.7	D7 — La ripartizione dell'attivo e la gerarchia dei crediti: il depositor preference	117
12.8	D8 — I sistemi di garanzia dei depositanti: natura, adesione e dotazione finanziaria	118
13	La risoluzione: BRRD, d.lgs. 180/2015 e il Meccanismo di Risoluzione Unico	120
13.1	D1 — Dal bail-out al bail-in: la ragione storica della BRRD	120
13.2	D2 — Che cos'è la risoluzione: nozione, obiettivi e principi	121
13.3	D3 — I presupposti della risoluzione e la nozione di dissesto o rischio di dissesto	123
13.4	D4 — Risoluzione e liquidazione coatta amministrativa a confronto	124
13.5	D5 — Il bail-in: finalità, meccanica e riorganizzazione aziendale	126
13.6	D6 — Le passività escluse dal bail-in	127
13.7	D7 — Il caso delle quattro banche del novembre 2015	128

1 | Gli Accordi di Basilea e il quadro prudenziale europeo

Questo capitolo copre la cornice entro cui si colloca tutta la vigilanza prudenziale della seconda parte del corso: chi è il Comitato di Basilea, che cosa sono gli accordi che porta il suo nome, e come regole nate prive di ogni forza giuridica finiscano per imporsi a una banca italiana. Il prof. Urbani tende a entrare in argomento non dalla tecnica ma dal problema delle fonti: perché un organismo senza potere normativo produce le norme più stringenti che una banca conosca. Da lì si scende progressivamente al dettaglio — Basilea I, II, III, la cosiddetta Basilea IV — e si risale infine al diritto positivo vigente: CRR, CRD e Circolare n. 285. Il filo logico da tenere è sempre lo stesso, ed è bene esplicitarlo all'orale: **soft law internazionale** → **hard law dell'Unione** → **normativa secondaria nazionale di attuazione delle discrezionalità**. Ogni istituto va raccontato in questi tre passaggi. Chi espone Basilea come se fosse un testo di legge sbaglia il registro; chi espone il CRR senza sapere da dove venga non sa spiegare perché contenga quelle soglie e non altre. Due avvertenze di metodo. La prima: il materiale del corso (appunti 2022, slide 2016-2023) è in più punti superato dal diritto vigente — le fasi di applicazione di Basilea 3 sono storia, il pacchetto CRR III/CRD VI è stato recepito in Italia con il d.lgs. 31 dicembre 2025, n. 208. Segnarlo è esattamente il giudizio autonomo che la fascia alta premia. La seconda: le soglie vanno citate con l'articolo, mai a memoria. Il 4,5%, il 6% e l'8% stanno nell'art. 92, par. 1, CRR; il 2,5% della riserva di conservazione nell'art. 129 CRD. Dire «il coefficiente è l'otto per cento» senza l'aggancio è la risposta di chi ha letto un riassunto.

1.1. D1 — Il Comitato di Basilea: natura, composizione e assenza di potere normativo

Domanda. Che cos'è il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria? Ne descriva la natura giuridica, la composizione e i poteri.

Risposta da dare. Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria è un organismo di cooperazione fra autorità di vigilanza, costituito nel 1974 presso la Banca dei Regolamenti Internazionali dai governatori delle banche centrali dei paesi finanziariamente più evoluti, con l'aggiunta di Svizzera e Lussemburgo. Non è un'organizzazione internazionale in senso proprio, non ha personalità giuridica di diritto internazionale e — questo è il punto decisivo — **non è titolare di alcun potere normativo**. I suoi documenti non sono trattati, non sono fonti del diritto e non vincolano né gli Stati né le banche.

Spiegazione. L'occasione della costituzione è nota: le turbolenze del 1974, e in particolare il dissesto della Bankhaus Herstatt, resero evidente che l'operatività bancaria era ormai trans-nazionale mentre la vigilanza restava rigorosamente nazionale. Il Comitato nasce per colmare questo scarto attraverso il coordinamento, non attraverso l'imperio.

La composizione è significativa: siedono le banche centrali e le autorità di vigilanza bancaria, cioè soggetti tecnici privi, nei rispettivi ordinamenti, di potestà legislativa. È la ragione strutturale della non vincolatività. Un governatore può impegnare la propria autorità a comportarsi in un certo modo, non può impegnare il parlamento del proprio Stato. Da qui la natura dei prodotti del Comitato: *standard, guidelines, sound practices*, cioè tipica **soft law**.

Sarebbe però un errore concluderne l'irrilevanza. L'efficacia del Comitato riposa su tre meccanismi. Il primo è reputazionale: aderire agli standard è condizione di credibilità di una piazza finanziaria, e la *peer review* fra autorità funziona da sanzione informale. Il secondo è di mercato: la controparte internazionale pretende dalla banca il rispetto degli standard, perché su di essi calibra il proprio rischio. Il terzo, ed è quello giuridicamente rilevante per noi, è il recepimento: gli standard vengono trasfusi in atti vincolanti dagli ordinamenti che li adottano, e per l'Italia questo passaggio avviene attraverso il diritto dell'Unione europea.

La prova testuale di questa catena è nel diritto positivo interno. La Circolare n. 285 della Banca d'Italia, nelle Definizioni delle Disposizioni introduttive, definisce «Basilea 3» come il documento *Schema internazionale di regolamentazione per le banche*, emanato nel dicembre 2010 e aggiornato nel giugno 2011 dal Comitato di Basilea, e «Basilea 2» come il documento *Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali*, nella versione integrale del giugno 2006. E nel capitolo sulle riserve di capitale la Circolare elenca fra le fonti normative della materia, accanto a TUB, CRR e CRD, «il documento Basilea 3» e «le linee guida emanate dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria». Un documento privo di forza vincolante viene cioè richiamato come fonte in un atto di normazione secondaria italiana.

1.2. D2 — Basilea I (1988): il coefficiente di solvibilità e le ponderazioni per classi di controparte

Domanda. Esponga il contenuto dell'accordo del 1988 e mi dica come veniva calcolato il requisito patrimoniale. Quali sono stati i suoi limiti?

Risposta da dare. Nel luglio 1988 il Comitato vara il primo vero accordo sul capitale, che concorda a livello internazionale la misurazione del capitale e i coefficienti patrimoniali minimi delle banche. La regola è di elegante semplicità: la banca deve detenere patrimonio di vigilanza pari all'8 per cento delle attività ponderate per il rischio di credito. È il **coefficiente di solvibilità**, e la sua importanza sta nel fatto che sposta la vigilanza dal terreno delle scelte discrezionali dell'autorità a quello dei parametri tecnici oggettivi.

Spiegazione. Il meccanismo è un rapporto. Al numeratore il patrimonio di vigilanza; al denominatore non il totale delle attività, ma le attività **ponderate** in funzione della rischiosità della

controparte. Le ponderazioni sono coefficienti moltiplicativi articolati per categorie di debitori, e il diritto italiano dell'epoca le riproduce con precisione. La Circolare n. 229, nel Titolo IV, Capitolo 2, Sezione II, fissa infatti il requisito minimo all'8 per cento del complesso delle attività ponderate in relazione ai rischi di perdita per inadempimento dei debitori, con la previsione di un 7 per cento per le banche appartenenti a gruppi bancari, e articola il sistema delle ponderazioni nel modo seguente:

Ponderazione	Classe di controparte
0	governi centrali e banche centrali della Zona A, Unione Europea
20%	enti del settore pubblico centrali e locali, banche (incluse le banche multilaterali di sviluppo), imprese di investimento
50%	crediti ipotecari e operazioni di leasing su immobili
100%	attività di rischio verso il settore privato, partecipazioni, attività subordinate e strumenti ibridi non dedotti
200%	partecipazioni in imprese non finanziarie con risultati di bilancio negativi negli ultimi due esercizi

Il rischio veniva dunque valutato in base a tre soli fattori: natura della controparte debitrice, rischio paese, garanzie ricevute.

I limiti emergono proprio dalla tabella. Il primo è la **grossolanità**: tutte le imprese private stanno nella stessa fascia al 100 per cento, sicché il credito a un'impresa solidissima e quello a un'impresa decotta assorbono identico capitale. Ne deriva un potente incentivo all'arbitraggio regolamentare, perché alla banca conviene, a parità di assorbimento, l'esposizione più rischiosa e più remunerativa.

Il secondo limite è la logica «di club». Le ponderazioni di favore dipendevano dall'appartenenza del paese alla **zona A**, che la Circolare n. 229 definisce come l'insieme dei paesi membri a pieno titolo dell'OCSE, più chi ha concluso speciali accordi di prestito con il FMI. Un criterio di appartenenza istituzionale, non di merito creditizio, con esiti paradossali quando un paese OCSE entrava in crisi.

Il terzo limite è l'oggetto: l'accordo del 1988 copriva il solo rischio di credito. Non il rischio di mercato, non il rischio operativo, non il rischio di liquidità. Ed è da questa lacuna che muove l'emendamento del 1996.

Sul piano europeo la trasposizione avvenne mediante le direttive sui fondi propri e sul coefficiente di solvibilità: la stessa Circolare n. 229 richiama la direttiva 89/647/CEE accanto all'«Accordo di Basilea del luglio 1988» come termine di equivalenza per le regole prudenziali dei paesi terzi.

1.3. D3 — Basilea II (2004) e la struttura a tre pilastri

Domanda. Illustri la struttura di Basilea II. Perché si dice che rappresenta un punto di svolta?

Risposta da dare. Il secondo accordo, elaborato dal 2001 e varato nel 2004 — la versione integrale del documento *Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali* è del giugno 2006, come la Circolare n. 285 precisa nelle Definizioni — rappresenta un punto di svolta perché abbandona l'idea che la stabilità della banca si assicuri con il solo requisito patrimoniale. Introduce una struttura a **tre pilastri**: requisiti patrimoniali minimi, controllo prudenziale dell'autorità, disciplina di mercato.

Spiegazione. Il **primo pilastro** conserva l'impianto del 1988 ma ne raffina radicalmente il calcolo. Il rischio di credito viene misurato con metodi differenziati — standardizzato e basato sui rating interni — che consentono di graduare la ponderazione in funzione della qualità creditizia effettiva della controparte e non più della sola categoria di appartenenza. Al rischio di credito e di mercato si affianca per la prima volta un requisito per il **rischio operativo**, cioè il rischio di perdite derivanti da inadeguatezze di processi, persone, sistemi o da eventi esterni.

Il **secondo pilastro** è la vera innovazione di metodo. Non basta che la banca rispetti i coefficienti: deve dotarsi di un processo interno di valutazione della propria adeguatezza patrimoniale, attuale e prospettica, rispetto a tutti i rischi rilevanti, anche quelli non coperti dal primo pilastro. All'autorità spetta il processo di revisione e valutazione prudenziale, con il potere di imporre requisiti aggiuntivi. È il meccanismo che nel diritto vigente conosciamo come ICAAP e SREP, disciplinato dalla Circolare n. 285 nella Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1, e negli artt. 73, 74, 97 e 104 CRD.

Il **terzo pilastro** introduce una disciplina della trasparenza nei confronti del mercato: obblighi di informativa al pubblico su adeguatezza patrimoniale, esposizione ai rischi e sistemi di gestione e controllo, affinché investitori al dettaglio e qualificati possano esercitare una pressione disciplinante sulla banca. È l'idea che il mercato, se correttamente informato, integri l'azione dell'autorità.

Sul piano delle fonti, Basilea II è stato trasposto nell'ordinamento dell'Unione dalle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, e in Italia dalla Circolare n. 263 della Banca d'Italia del 27 dicembre 2006, recante «Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche», che nelle proprie note richiama espressamente il documento del Comitato del giugno 2006, definito «Nuovo Accordo di Basilea sul Capitale, Basilea 2».

Qui occorre una precisazione, perché il materiale del corso contiene un'imprecisione ricorrente: la direttiva va citata come **2006/48/CE**, non «48/2006/UE». Si tratta di atti anteriori al Trattato di Lisbona, dunque «CE» e non «UE», e la numerazione europea antepone l'anno. Entrambe le direttive sono state abrogate con decorrenza dal 1° gennaio 2014 dall'art. 163 della direttiva 2013/36/UE. Quanto alla Circolare n. 263, essa è oggi in larghissima parte assorbita dalla Circolare n. 285, la cui Premessa dichiara di raccogliere in un solo fascicolo le disposizioni prima contenute, fra l'altro, nelle Circolari n. 263 e n. 229.

1.4. D4 — Basilea III: architettura generale e cambio di metodo

Domanda. Esponga l'architettura complessiva di Basilea 3. In che cosa si differenzia, quanto a metodo, dai due accordi precedenti?

Risposta da dare. Basilea 3 conserva la struttura a tre pilastri di Basilea 2 ma la integra lungo due direttrici. La prima è il **rafforzamento microprudenziale**: più capitale e di qualità migliore, copertura dei rischi più accurata, un limite alla leva, requisiti di liquidità. La seconda è l'**introduzione di una dimensione macroprudenziale**, prima assente: riserve di capitale che guardano al sistema e non alla singola banca. La Premessa della Circolare n. 285 riassume l'intento in termini di capacità delle banche «di assorbire shock derivanti da tensioni finanziarie ed economiche, indipendentemente dalla loro origine».

Spiegazione. L'architettura si espone per blocchi. Nel **primo pilastro** Basilea 3 interviene su tre fronti: la qualità e il livello del capitale, la copertura dei rischi e il contenimento della leva finanziaria. Il **secondo pilastro** resta dedicato alla gestione dei rischi e alla vigilanza, il **terzo** alla disciplina di mercato. Accanto ai tre pilastri si colloca, come area autonoma, la **liquidità**, con i requisiti quantitativi globali e gli strumenti di monitoraggio regolamentare. Tutto questo si applica a ogni banca; alle sole istituzioni finanziarie di rilevanza sistemica si aggiungono requisiti ulteriori di assorbimento delle perdite.

Nel primo pilastro, sul versante del capitale, l'intervento è quadruplice: maggiore enfasi su azioni ordinarie e riserve di utili, con requisito minimo di *common equity* innalzato al 4,5 per cento delle attività ponderate per il rischio al netto degli aggiustamenti; assorbimento delle perdite al punto di non sopravvivenza; riserva di conservazione del capitale pari al 2,5 per cento, che porta il requisito totale di *common equity* al 7 per cento con vincoli alle distribuzioni discrezionali; riserva anticiclica fra zero e 2,5 per cento, imposta quando le autorità ritengono che la crescita del credito stia generando un accumulo intollerabile di rischio sistemico.

Il cambio di metodo rispetto al passato è duplice e va sottolineato perché è ciò che il docente cerca. Primo: fino a Basilea 2 la vigilanza si fondava prevalentemente su strumenti di analisi **quantitativi**; con Basilea 3 acquistano rilievo profili **qualitativi** — la governance anzitutto, poi i sistemi di remunerazione, le prassi di valutazione, le prove di stress — tema che la CRD IV riprenderà compiutamente. Secondo: entrano strumenti dichiaratamente **macroprudenziali**, come gli stress test e i buffer sistemici, mentre gli strumenti microprudenziali esistenti vengono affinati.

Un'ultima notazione, utile per collegare con il resto del programma: i meccanismi unici europei — il Meccanismo di vigilanza unico e quello di risoluzione — sono in un certo senso figli di Basilea 3, nel senso che la costruzione di un corpo di regole prudenziali uniforme rende possibile, e anzi necessaria, una vigilanza accentrata. La Premessa della Circolare n. 285 lo dice: la disponibilità di norme prudenziali chiare e coerenti, conformi al single rulebook, «costituisce altresì una precondizione per l'efficace funzionamento del Single Supervisory Mechanism».

1.5. D5 — La nuova definizione di fondi propri: CET1, AT1 e Tier 2

Domanda. Basilea 3 ha ridefinito il patrimonio di vigilanza. Mi illustri la composizione dei fondi propri nel CRR.

Risposta da dare. Il CRR costruisce i fondi propri per somme successive. L'art. 72 stabilisce che «i fondi propri di un ente consistono nella somma del suo capitale di classe 1 e di classe 2»; l'art. 25 che «il capitale di classe 1 di un ente consiste nella somma del capitale primario di classe 1 e del capitale aggiuntivo di classe 1». Abbiamo dunque tre aggregati in ordine decrescente di qualità: capitale primario di classe 1 (CET1), capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1), capitale di classe 2 (Tier 2).

Spiegazione. Il **CET1** è il capitale di qualità più elevata, perché assorbe le perdite in continuità aziendale senza bisogno di alcun evento attivatore. L'art. 26, par. 1, CRR ne elenca gli elementi: strumenti di capitale che soddisfino le condizioni dell'art. 28 o, ove applicabile, dell'art. 29; riserve sovrapprezzo azioni relative a tali strumenti; utili non distribuiti; altre componenti di conto economico complessivo accumulate; altre riserve; fondi per rischi bancari generali. La norma aggiunge un criterio sostanziale decisivo: gli elementi dalla lettera c) alla lettera f) sono riconosciuti come CET1 «soltanto se possono essere utilizzati senza restrizioni e senza indugi dall'ente per la copertura dei rischi o delle perdite nel momento in cui tali rischi o perdite si verificano». Non conta la qualificazione contabile, conta la disponibilità immediata e incondizionata.

Il par. 2 dello stesso articolo disciplina un profilo praticamente rilevante: gli utili di periodo o di fine esercizio possono essere inclusi nel CET1 prima della decisione formale di conferma del risultato soltanto con autorizzazione preventiva dell'autorità competente, che la concede se gli utili sono stati verificati da revisori indipendenti e se tutti gli oneri e dividendi prevedibili sono stati dedotti. La Circolare n. 285 dedica a questa discrezionalità la Parte Seconda, Capitolo 1, Sezione IV.

L'**AT1** è capitale che assorbe le perdite in continuità aziendale, ma per il tramite di un meccanismo contrattuale. L'art. 52, par. 1, lett. g), CRR richiede che gli strumenti siano perpetui e che le disposizioni che li governano non prevedano incentivi al rimborso. La caratteristica distintiva, di cui si dirà, è la clausola di svalutazione o conversione al verificarsi di un evento attivatore.

Il **Tier 2** è capitale che assorbe le perdite essenzialmente in liquidazione o risoluzione. L'art. 63 CRR richiede fra l'altro che gli strumenti abbiano una durata originaria di almeno cinque anni, che non contengano incentivi al rimborso anticipato e che il rimborso anticipato sia possibile solo alle condizioni dell'art. 77 e non prima di cinque anni dall'emissione.

La logica complessiva è quella di una scala di subordinazione e di capacità di assorbimento: più lo strumento è vicino al rischio di impresa, più è di qualità. Basilea 3 ha spostato il baricentro

verso l'alto della scala, imponendo che la parte preponderante dei fondi propri sia *common equity*. Sul piano nazionale la Banca d'Italia esercita le discrezionalità consentite dal CRR nella Parte Seconda, Capitolo 1, della Circolare n. 285, che comprende anche l'individuazione delle banche qualificabili come cooperative ai sensi dell'art. 27, par. 1, CRR.

1.6. D6 — I coefficienti minimi di fondi propri: l'art. 92 CRR

Domanda. Mi enunci i requisiti minimi di fondi propri vigenti e mi spieghi come si costruisce il denominatore del rapporto.

Risposta da dare. L'art. 92, par. 1, CRR impone agli enti di soddisfare sempre, fatti salvi gli artt. 93 e 94, quattro requisiti: un coefficiente di capitale primario di classe 1 del 4,5 per cento; un coefficiente di capitale di classe 1 del 6 per cento; un coefficiente di capitale totale dell'8 per cento; e — per effetto del regolamento (UE) 2019/876, applicabile in via generale dal 28 giugno 2021 — un coefficiente di leva finanziaria del 3 per cento.

Spiegazione. I primi tre coefficienti si calcolano, ai sensi del par. 2, esprimendo rispettivamente CET1, capitale di classe 1 e fondi propri in percentuale dell'**importo complessivo dell'esposizione al rischio**. Il quarto, il coefficiente di leva, ha invece un denominatore del tutto diverso, non basato sul rischio, di cui si dirà a parte.

La costruzione del denominatore è il cuore tecnico della disciplina, e il par. 3 la descrive per somma di componenti: gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito e per il rischio di diluizione, calcolati conformemente al Titolo II, escludendo il portafoglio di negoziazione; i requisiti di fondi propri per le attività del portafoglio di negoziazione, comprensivi del rischio di mercato e del superamento dei limiti sulle grandi esposizioni; i requisiti per il rischio di mercato relativi alle attività soggette a rischi di cambio o di posizioni in merci; i requisiti per il rischio di regolamento; i requisiti per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito sui derivati OTC; i requisiti per il **rischio operativo**; e gli importi ponderati per il rischio di controparte relativo alle attività del portafoglio di negoziazione. Il par. 4 aggiunge la regola di omogeneizzazione: i requisiti di fondi propri delle lettere da b) a e) vanno moltiplicati per 12,5, che è il reciproco dell'8 per cento e serve a convertire un requisito di capitale in equivalente di attivo ponderato.

Va segnalato un profilo introdotto dal pacchetto del 2019 e spesso ignorato: l'art. 92, par. 1-bis, CRR impone ai G-SII una **riserva del coefficiente di leva finanziaria**, pari alla misura dell'esposizione complessiva moltiplicata per il 50 per cento del coefficiente della riserva per i G-SII applicabile ai sensi dell'art. 131 CRD, da soddisfare esclusivamente con capitale di classe 1. Se il G-SII non rispetta contemporaneamente questa riserva e il requisito combinato di riserva di capitale, si applica il più elevato fra i requisiti di conservazione del capitale di cui agli artt. 141 e 141-ter CRD.

Infine il rapporto con gli altri requisiti. I coefficienti dell'art. 92 sono il **primo pilastro**: sopra di essi si collocano il requisito di fondi propri aggiuntivi imposto in esito allo SREP ai

sensi dell'art. 104-bis CRD, gli orientamenti dell'art. 104-ter e, in cima, il requisito combinato di riserva di capitale. L'art. 128, ultimo comma, CRD vieta espressamente di utilizzare lo stesso CET1 per soddisfare contemporaneamente il requisito combinato di riserva e i requisiti dell'art. 92, par. 1, lett. a), b) e c), CRR o i requisiti aggiuntivi dell'art. 104-bis: è la regola del divieto di doppio computo, ed è quella che rende il sistema una vera sovrapposizione di strati.

1.7. D7 — Il requisito combinato di riserva di capitale, l'ammontare massimo distribuibile e il piano di conservazione

Domanda. Che cosa accade se una banca non rispetta il requisito combinato di riserva di capitale? Descriva il meccanismo dell'ammontare massimo distribuibile.

Risposta da dare. Il requisito combinato di riserva di capitale è definito dall'art. 128, punto 6, CRD come l'importo totale di capitale primario di classe 1 necessario per soddisfare la riserva di conservazione, aumentato — ove applicabili — della riserva anticiclica, della riserva per i G-SII, di quella per gli O-SII e di quella a fronte del rischio sistemico. Chi non lo rispetta non subisce una sanzione, ma perde progressivamente la libertà di distribuire: è il meccanismo dell'**ammontare massimo distribuibile**, disciplinato dall'art. 141 CRD.

Spiegazione. Il congegno opera per gradi. L'art. 141, par. 1, stabilisce anzitutto un divieto preventivo: l'ente che rispetta il requisito combinato non può effettuare distribuzioni in relazione al CET1 tali da farlo scendere a un livello che non consenta più di soddisfarlo. Chi invece **non** rispetta il requisito deve, ai sensi del par. 2, calcolare l'AMD e informarne l'autorità competente; e prima di aver effettuato il calcolo non può compiere nessuna delle tre azioni tipizzate: distribuzioni in relazione al CET1; assunzione di obblighi di pagamento di remunerazione variabile o di benefici pensionistici discrezionali, o corresponsione di remunerazione variabile la cui obbligazione sia sorta quando il requisito non era rispettato; pagamenti su strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1. Effettuato il calcolo, il par. 3 vieta di distribuire più dell'AMD.

Il calcolo, disciplinato dai parr. 4-6, è il prodotto di due fattori. La **somma** è data, ai sensi del par. 5, dagli utili intermedi e dagli utili di esercizio non inclusi nel CET1 ai sensi dell'art. 26, par. 2, CRR, al netto delle distribuzioni già effettuate e degli importi dovuti a titolo d'imposta. Il **fattore** dipende dalla posizione della banca all'interno della fascia del requisito combinato, per quartili: se il CET1 disponibile rientra nel primo quartile, il più basso, il fattore è 0; nel secondo quartile 0,2; nel terzo 0,4; nel quarto 0,6. La progressione è deliberata: più la banca si allontana dal rispetto del requisito, meno può distribuire, fino al blocco totale.

Un elemento spesso trascurato: il CET1 rilevante per il calcolo è quello detenuto e **non utilizzato** per rispettare i requisiti dell'art. 92, par. 1, lett. a), b) e c), CRR né il requisito di fondi propri aggiuntivi dell'art. 104, par. 1, lett. a), CRD che fa fronte a rischi diversi dal rischio di leva eccessiva. Il requisito di secondo pilastro entra dunque nel calcolo, e la Circolare n. 285 lo esplicita in nota, precisando che il requisito combinato non si considera rispettato se

la banca non dispone di fondi propri sufficienti, in quantità e qualità, per rispettare al tempo stesso il requisito combinato, i requisiti dell'art. 92 CRR e il requisito aggiuntivo dell'art. 104.

Al vincolo distributivo si affianca un obbligo di programmazione: l'art. 142 CRD impone all'ente che non soddisfi il requisito combinato di elaborare un **piano di conservazione del capitale** e di trasmetterlo all'autorità competente entro cinque giorni lavorativi dall'accertamento, prorogabili fino a dieci su autorizzazione motivata dalla situazione individuale dell'ente. Il piano contiene stime di costi e ricavi, stato patrimoniale previsionale, misure per aumentare i coefficienti e un calendario per il ripristino. L'autorità lo approva solo se ritiene che consenta ragionevolmente di soddisfare il requisito entro un periodo adeguato; in caso contrario impone l'aumento dei fondi propri entro un termine o si avvale dei poteri dell'art. 102 per limiti alle distribuzioni più rigorosi di quelli dell'art. 141.

La Circolare n. 285 recepisce integralmente il meccanismo nella Parte Prima, Titolo II, Capitolo 1, Sezione VI, dove l'AMD è comunicato alla BCE o alla Banca d'Italia secondo il riparto di competenze del Meccanismo unico, ed è approvato dall'organo con funzione di supervisione strategica previo parere dell'organo con funzione di controllo.

1.8. D8 — Il recepimento europeo: CRR e CRD IV, il pacchetto CRR II/CRD V, il pacchetto CRR III/CRD VI

Domanda. Ricostruisca la successione degli atti europei che hanno trasposto gli accordi di Basilea, dal 2013 a oggi.

Risposta da dare. La trasposizione europea di Basilea 3 avviene con due atti del 26 giugno 2013: il regolamento (UE) n. 575/2013, il CRR, e la direttiva 2013/36/UE, la CRD IV, applicabili dal 1° gennaio 2014. Su questo impianto sono poi intervenuti due pacchetti di revisione: quello del 20 maggio 2019, composto dal regolamento (UE) 2019/876 e dalla direttiva (UE) 2019/878 — CRR II e CRD V — e quello del 31 maggio 2024, composto dal regolamento (UE) 2024/1623 e dalla direttiva (UE) 2024/1619 — CRR III e CRD VI.

Spiegazione. Il **riparto di materia** fra regolamento e direttiva è il primo punto da chiarire. Il CRR disciplina gli istituti di vigilanza prudenziale del Primo Pilastro — fondi propri, requisiti patrimoniali, grandi esposizioni, liquidità, leva finanziaria — e le regole sull'informativa al pubblico del Terzo Pilastro. La CRD riguarda le condizioni di accesso all'attività bancaria, la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi, il processo di controllo prudenziale e le riserve patrimoniali addizionali. La scelta congiunta risponde all'obiettivo del **single rulebook**: dove serve uniformità assoluta si usa il regolamento, dove è necessario un margine di adattamento agli ordinamenti nazionali si usa la direttiva. L'art. 163 CRD IV ha abrogato, dal 1° gennaio 2014, le precedenti direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE.

Il **pacchetto del 2019** ha inciso in profondità, e il testo del CRR ne porta traccia in ogni articolo modificato, entrato in vigore il 27 giugno 2019 e applicabile in via generale dal 28 giugno 2021, salve le eccezioni dell'art. 3, parr. 3-8. Fra gli interventi principali: l'introduzione del

coefficiente di leva finanziaria del 3 per cento come requisito di primo pilastro all'art. 92, par. 1, lett. d); l'introduzione della riserva del coefficiente di leva per i G-SII all'art. 92, par. 1-bis; l'introduzione dei requisiti di fondi propri e passività ammissibili per i G-SII agli artt. 92-bis e 92-ter; la trasformazione dell'NSFR in requisito quantitativo con l'art. 428-ter. Sul versante della direttiva, la direttiva (UE) 2019/878 ha riscritto l'art. 129 sulla riserva di conservazione, ha modificato l'art. 128 introducendo i divieti di doppio computo, e ha inserito gli artt. 104-bis e 104-ter sul requisito di fondi propri aggiuntivi e sugli orientamenti.

Il **pacchetto del 2024** completa la *finalisation*: il regolamento (UE) 2024/1623 interviene su rischio di credito, rischio di aggiustamento della valutazione del credito, rischio operativo, rischio di mercato e output floor; la direttiva (UE) 2024/1619 su poteri di vigilanza, sanzioni, succursali di paesi terzi e rischi ambientali, sociali e di governance.

L'**attuazione italiana** del pacchetto 2024 è il d.lgs. 31 dicembre 2025, n. 208, in vigore dal 9 gennaio 2026, che ha inciso profondamente sul TUB: ha sostituito la nozione di «banca extracomunitaria» con quella di «banca di Stato terzo» all'art. 1, co. 2, lett. c); ha introdotto l'art. 14-bis sull'autorizzazione allo stabilimento di succursali di banche di Stato terzo; ha modificato la disciplina del segreto d'ufficio all'art. 7; e — dato di particolare rilievo per chi studia sul materiale del corso — ha **abrogato l'art. 53, co. 1, lett. c), TUB**, che attribuiva alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni generali sulle partecipazioni detenibili. Chi cita ancora l'art. 53, co. 1, lett. c), come fonte della disciplina delle partecipazioni detenibili commette oggi un errore.

2 | La vigilanza informativa

Questo capitolo copre la prima delle tre forme di vigilanza disegnate dal Titolo III del TUB: il potere delle autorità di esigere dalle banche dati, documenti e segnalazioni periodiche, e il corrispondente dovere degli intermediari di produrli in modo corretto e tempestivo. Il docente entra quasi sempre dall'architettura — «mi dica come il TUB articola la vigilanza» — e poi stringe sull'art. 51, sul suo rapporto con l'art. 52 e sulla normativa secondaria che dà concretezza alla delegificazione: la matrice dei conti della Circolare 272, gli schemi e i canali di inoltro della Circolare 154, le segnalazioni consolidate della Circolare 115, l'Anagrafe dei soggetti della Circolare 302, il bilancio bancario della Circolare 262. Il filo logico da tenere è sempre lo stesso e conviene dichiararlo subito: la vigilanza informativa non è un adempimento burocratico ma il presupposto conoscitivo di ogni altro potere: senza dato non c'è né regolamentazione calibrata né ispezione mirata né intervento correttivo. Da qui discende tutto il resto, dalla responsabilità degli organi che sottoscrivono la lettera di attestazione fino alle sanzioni dell'art. 144. Si danno per acquisiti gli istituti del modulo 1 — autorizzazione, assetti proprietari, requisiti degli esponenti — che qui rilevano solo come oggetto di flussi segnaletici dedicati (Or.So., A.P.E., Libro soci). Attenzione infine a un punto di metodo che il docente premia: gli appunti del corso fotografano una situazione in parte superata, e saperlo dire vale più che ripeterli.

2.1. D1 — Le tre forme di vigilanza e il posto della vigilanza informativa

Domanda. Il Titolo III del TUB articola la vigilanza sotto tre profili. Me li illustri, e mi dica perché la vigilanza informativa viene per prima.

Risposta da dare. Il TUB disciplina la vigilanza sulle banche attraverso tre articoli ravvicinati del Capo I del Titolo III: l'art. 51, rubricato «Vigilanza informativa», l'art. 53, «Vigilanza regolamentare», e l'art. 54, «Vigilanza ispettiva» — fra i quali si colloca l'art. 52, sulle comunicazioni del collegio sindacale e del revisore legale. Si tratta di tre modalità di esercizio della medesima funzione, tutte finalizzate agli obiettivi dell'art. 5 TUB: la sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, la stabilità complessiva, l'efficienza e la competitività del sistema finanziario, l'osservanza delle disposizioni in materia creditizia.

Spiegazione. La **vigilanza informativa** attribuisce alla Banca d'Italia il potere di esigere dalle banche segnalazioni periodiche, bilanci e ogni altro dato e documento ritenuto necessario. La **vigilanza regolamentare** le consente di emanare disposizioni di carattere generale sulle materie

tassativamente elencate dall'art. 53, comma 1: adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio, governo societario e organizzazione amministrativa e contabile, informativa da rendere al pubblico. La **vigilanza ispettiva** le permette di effettuare accertamenti in loco presso le banche e, dopo la riforma del 2015, anche presso i soggetti ai quali esse abbiano esternalizzato funzioni aziendali, richiedendo l'esibizione di documenti e atti.

Che la vigilanza informativa venga per prima è, a rigore, una scelta di sequenza che il legislatore avrebbe potuto compiere diversamente — nulla impediva di collocare per prima la regolamentare, poi l'informativa e da ultimo l'ispettiva —, ma l'ordine adottato ha una sua coerenza sostanziale, perché le altre due modalità presuppongono comunque il dato. La regolamentazione, per essere calibrata e proporzionata, deve poggiare sulla conoscenza degli aggregati aziendali e di sistema; l'ispezione, che è per definizione costosa e selettiva, si indirizza là dove l'analisi a distanza ha fatto emergere un'anomalia. Lo dice apertamente la Circolare 285, Parte Terza, Capitolo 7, Sezione I: gli elementi informativi consentono «di verificare l'osservanza delle disposizioni da parte degli intermediari bancari, di valutarne la situazione e seguire l'evoluzione degli aggregati finanziari a fini di vigilanza e di politica monetaria».

Vale la pena aggiungere una notazione lessicale che al corso viene sottolineata: nelle rubriche degli artt. 51, 53 e 54 TUB non compare l'aggettivo «prudenziale», che pure era presente nella bozza iniziale — l'aggettivo è poi entrato nel Titolo III per innesti successivi di matrice europea, dall'art. 53-ter «Misure macroprudenziali» ai richiami al «perimetro di consolidamento prudenziale» degli artt. 60-ter e 65. La ragione è duplice: il termine italiano non rende il «prudential» della direttiva, e soprattutto una vigilanza che non sia già ex ante non è vigilanza — non si tutela la sana e prudente gestione di una banca già in crisi. Da ultimo, un chiarimento sui soggetti: qui non si ha più a che fare con le autorità creditizie in senso proprio (CICR e MEF), ma con le autorità di vigilanza, Banca d'Italia e, nell'ambito del MVU, Banca centrale europea.

2.2. D2 — L'art. 51, comma 1: contenuto, delegificazione e limiti del potere informativo

Domanda. Legga e commenti il comma 1 dell'art. 51 TUB. Qual è l'unico documento esplicitamente nominato, e che cosa resta affidato alla normativa secondaria?

Risposta da dare. L'art. 51, comma 1, TUB dispone che «le banche inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto» e aggiunge che «esse trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia». È una norma brevissima, e proprio per questo densissima: il solo documento nominato per esteso è il bilancio; tutto il resto è rinviato alla normativa secondaria.

Spiegazione. La struttura della disposizione è quella classica della **delegificazione**. Il legislatore fissa l'obbligo e il destinatario, ma affida integralmente alla Banca d'Italia la determinazione

di tre elementi: il contenuto delle «segnalazioni periodiche», l'individuazione di «ogni altro dato e documento richiesto», e le modalità e i termini di trasmissione. La scelta è inevitabile: la materia è tecnica, mutevole, e oggi in larga parte etero-determinata dal diritto dell'Unione, sicché una disciplina di rango primario sarebbe rigida e immediatamente obsoleta. È questo rinvio che apre lo spazio alle circolari: la n. 272 per la matrice dei conti, la n. 154 per gli schemi e le regole di inoltro, la n. 115 per le segnalazioni consolidate, la n. 302 per l'Anagrafe dei soggetti, la n. 262 per il bilancio.

Alla lettura della norma è stata mossa storicamente un'obiezione: un potere di richiedere «ogni altro dato e documento» sembra un potere illimitato. L'obiezione si supera per via finalistica. Il potere dell'art. 51 non è libero nel fine: può essere esercitato soltanto in funzione degli obiettivi dell'art. 5 TUB, e le informazioni acquisite sono a loro volta coperte dal segreto d'ufficio dell'art. 7. Si tratta dunque di un potere ampio nell'oggetto ma vincolato nello scopo, sindacabile sotto il profilo della proporzionalità e della pertinenza della richiesta.

Va infine colta l'asimmetria rispetto alla trasparenza bancaria del Titolo VI. La banca è gravata da una duplice disciplina di trasparenza, che non va confusa: quella verso il **cliente**, dettata dal Titolo VI e in particolare dagli artt. 115 e seguenti, funzionale alla tutela del contraente debole e assistita dalle sanzioni dell'art. 144, comma 1, lettere b) e c), e quella verso l'**autorità**, funzionale alla stabilità e assistita dalle sanzioni dell'art. 144, comma 1, lettera a). Sono flussi diversi per destinatario, contenuto e ratio, anche se convergono su un punto: entrambi presuppongono un sistema informativo aziendale affidabile.

2.3. D3 — La matrice dei conti: struttura, periodicità e termini

Domanda. Che cos'è la matrice dei conti? Ne descriva la struttura, la periodicità e i termini di invio.

Risposta da dare. La matrice dei conti è lo strumento di base per la trasmissione alla Banca d'Italia delle segnalazioni periodiche su base individuale: lo afferma espressamente la Circolare 285, Parte Terza, Capitolo 7, Sezione II. È disciplinata dalla Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 quanto ai contenuti e alle regole di compilazione, e dalla Circolare n. 154 del 22 novembre 1991 quanto ai profili tecnico-operativi di inoltro.

Spiegazione. I **destinatari** sono le banche autorizzate in Italia e le succursali di banche comunitarie stabilite in Italia iscritte nell'albo dell'art. 13 TUB, nonché gli ulteriori soggetti per i quali specifiche norme prevedano l'applicazione dell'art. 51 — l'esempio che la stessa circolare fa è Poste Italiane per l'attività di Bancoposta.

Quanto alla **struttura**, la matrice si compone di quattro sezioni, a loro volta articolate in sottosezioni e parti:

Sezione	Contenuto	Periodicità di base
I	Dati statistici mensili (stato patrimoniale disaggregato, titoli, tassi, riserva obbligatoria)	mensile
II	Altri dati statistici (servizi di investimento e di pagamento, canali distributivi, conto economico, unità estere, relazioni con la clientela)	tipicamente trimestrale
III	Informazioni finanziarie armonizzate per il MVU e altri dettagli informativi	armonizzata e semestrale/annuale
IV	Patrimonio di vigilanza e coefficienti prudenziali (rinvio alla Circ. 286)	trimestrale

I **termini** sono la parte che più spesso viene chiesta e più spesso viene sbagliata. La regola generale è che le segnalazioni pervengano entro il 25 del mese successivo alla data o al periodo di riferimento, ma le eccezioni sono numerose e sostanziali: i dati della Sezione I vanno trasmessi entro l'11° giorno lavorativo successivo alla data di riferimento; le informazioni finanziarie armonizzate della Sottosezione III.1 entro il 42° giorno solare successivo; gli ulteriori dettagli delle Sottosezioni da III.2 a III.8 entro il 25 del terzo mese successivo; i dati sui servizi di investimento hanno periodicità mensile ma inoltre trimestrale (25 aprile, 25 luglio, 25 ottobre, 25 gennaio); i dati su canali distributivi e traslazione del rischio entro il 25 del secondo mese successivo.

La circolare regola anche le situazioni di **discontinuità**: le banche neocostituite segnalano dal mese di inizio dell'operatività; quelle nate da fusione dal mese in cui la fusione ha effetto legale ai sensi dell'art. 2504-bis, comma 2, c.c.; quelle sottoposte a liquidazione coatta amministrativa cessano dalle segnalazioni riferite al mese di emanazione del decreto del MEF di cui all'art. 80 TUB.

2.4. D4 — La Centrale dei rischi: soglie di censimento e flusso di ritorno

Domanda. La Centrale dei rischi rientra nella vigilanza informativa? Ne illustri il funzionamento e mi dica a che cosa serve il flusso di ritorno.

Risposta da dare. La Centrale dei rischi, disciplinata dalla Circolare n. 139, è un sistema informativo sull'indebitamento della clientela del sistema finanziario: raccoglie le informazioni nominative sul credito e sulle garanzie e le condivide con gli intermediari segnalanti. Rientra pienamente nella vigilanza informativa quanto al fondamento — l'obbligo di segnalazione discende dall'art. 51 TUB — ma se ne distingue per la funzione, perché il dato non resta all'autorità: torna al sistema.

Spiegazione. Le **soglie di censimento** definiscono quando la segnalazione è dovuta. La Circolare 139 le fissa con riferimento all'intestatario della posizione di rischio: la segnalazione è dovuta se il totale dei crediti per cassa e di firma, accordato o utilizzato, è pari o superiore a 30.000 euro; se il valore delle garanzie ricevute complessivamente dall'intermediario raggiunge la stessa soglia; se il valore intrinseco delle operazioni in derivati finanziari la raggiunge; se l'importo

delle operazioni per conto terzi o il valore nominale dei crediti acquisiti per factoring, sconto pro soluto e cessione la raggiungono. La soglia scende drasticamente per il credito patologico: la posizione va censita se il cliente è **in sofferenza** per un valore nominale, al netto delle perdite, pari o superiore a 250 euro, e la stessa soglia vale per la sofferenza integralmente passata a perdita.

Il **flusso di ritorno** è duplice. Quello «personalizzato», a cadenza mensile, riporta i dati anagrafici e la posizione globale di rischio verso il sistema finanziario di ciascun cliente segnalato, dei cointestatari e dei soggetti collegati: la posizione globale si determina sommando le segnalazioni inviate a nome dello stesso soggetto da tutti gli intermediari partecipanti, distintamente per categoria di censimento e variabile di classificazione. Quello «statistico», anch'esso mensile, contiene distribuzioni articolate per categoria, attività economica, sede legale della clientela, caratteristiche degli enti segnalanti e classi di grandezza degli affidamenti; a cadenza trimestrale la Banca d'Italia trasmette inoltre dati aggregati utili al calcolo dei tassi di deterioramento e di decadimento.

Questo spiega perché la banca abbia un interesse proprio — non solo un obbligo — a segnalare correttamente: il flusso di ritorno è uno strumento di istruttoria e di monitoraggio del merito creditizio, e la Circolare 285 lo dice espressamente, indicando che le banche utilizzano le informazioni della Centrale dei rischi insieme alle altre disponibili sia nell'istruttoria che precede l'assunzione del rischio sia nella fase di monitoraggio.

2.5. D5 — Il bilancio bancario e la Circolare 262: fondamento, schemi e principi contabili

Domanda. L'art. 51 impone alle banche di trasmettere i bilanci. Con quali regole il bilancio bancario è redatto, e su quale base normativa?

Risposta da dare. Il bilancio delle banche non segue gli schemi ordinari del codice civile: è disciplinato dalla Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005, «Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione», emanata — e questo è il punto da citare con precisione — ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. 18 agosto 2015, n. 136, che ha sostituito il previgente fondamento. I criteri di valutazione sono quelli dei principi contabili internazionali IAS/IFRS omologati dall'Unione, secondo il rinvio dell'art. 1 del d.lgs. 28 febbraio 2005, n. 38.

Spiegazione. I **destinatari** sono le banche iscritte nell'albo dell'art. 13 TUB, le società finanziarie italiane di cui all'art. 59, comma 1, lett. b), TUB che controllano banche o gruppi bancari iscritti nell'albo dell'art. 64, e le società italiane di partecipazione finanziaria mista di cui alla lett. b-bis) dello stesso art. 59 quando il settore di maggiore dimensione del conglomerato sia quello bancario. Tutti questi soggetti costituiscono gli «Intermediari IFRS» ai sensi del decreto 136/2015 e redigono per ciascun esercizio il bilancio dell'impresa e, ove ne ricorrano i presupposti, il bilancio consolidato.

Il **contenuto** del bilancio è più ricco di quello civilistico ordinario: stato patrimoniale, conto economico, prospetto della redditività complessiva, prospetto delle variazioni del patrimonio netto, rendiconto finanziario, nota integrativa e informazioni comparative, il tutto corredato dalla relazione degli amministratori sull'andamento della gestione. Gli schemi sono fissati nell'appendice A per il bilancio dell'impresa e nell'appendice B per il consolidato, e sono costruiti per voci contrassegnate da numeri, sottovoci contrassegnate da lettere e ulteriori dettagli informativi, i «di cui».

Resta ferma la clausola generale: il bilancio è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato economico. Se le informazioni richieste dagli IFRS e dalla circolare non bastano allo scopo, la nota integrativa deve fornirne di complementari; e se in casi eccezionali l'applicazione di una disposizione IFRS è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, essa non deve essere applicata, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto IAS, con obbligo di motivare la deroga in nota integrativa e di vincolare a riserva non distribuibile gli eventuali utili che ne derivino.

2.6. D6 — Il reporting europeo armonizzato: FINREP, COREP e gli ITS dell'EBA

Domanda. Che rapporto esiste fra le segnalazioni disciplinate dalla Banca d'Italia e il reporting armonizzato europeo? Mi spieghi che cosa sono FINREP e COREP.

Risposta da dare. Il rapporto è di delimitazione reciproca, e lo dichiara la Circolare 285 aprendo il Capitolo 7 della Parte Terza: quelle disposizioni «regolamentano gli obblighi informativi delle banche nei confronti della Banca d'Italia ai sensi della legislazione italiana; non riguardano, pertanto, le segnalazioni disciplinate dalla Parte Tre, Titolo I, Capo 2 del CRR, dalle correlate norme tecniche della Commissione europea e dai regolamenti della Banca centrale europea». Esistono quindi due binari: uno nazionale e uno armonizzato.

Spiegazione. Il binario armonizzato poggia sull'art. 430 del Reg. (UE) n. 575/2013, che impone agli enti di segnalare alle autorità competenti i requisiti di fondi propri compreso il coefficiente di leva finanziaria, i requisiti degli artt. 92-bis e 92-ter, le grandi esposizioni dell'art. 394, i requisiti di liquidità dell'art. 415, i dati aggregati per mercato immobiliare nazionale, i requisiti della CRD adatti a segnalazioni standardizzate e il livello di gravami. È questa la componente nota come **COREP**, *common reporting*. Il paragrafo 3 dello stesso articolo aggiunge l'obbligo di segnalare **informazioni finanziarie** per gli enti soggetti al Reg. (CE) n. 1606/2002 o che redigono conti consolidati secondo gli IFRS: è il **FINREP**, *financial reporting*.

Il paragrafo 7 dell'art. 430 affida all'EBA l'elaborazione di progetti di norme tecniche di attuazione che specificano formati e modelli uniformi, istruzioni e metodologia, frequenza e date di segnalazione, definizioni e soluzioni informatiche; la Commissione le adotta. Oggi lo strumento di riferimento è il **Regolamento di esecuzione (UE) 2021/451**, che ha preso il posto del Reg. di esecuzione (UE) n. 680/2014 richiamato ancora nel testo dell'art. 430. Un dato di

proporzionalità da ricordare: eventuali nuovi obblighi di segnalazione introdotti da tali ITS non sono applicabili prima di sei mesi dalla loro entrata in vigore, e gli obblighi sono comunque applicati in maniera proporzionata a dimensione, complessità, natura e livello di rischio.

Nel MVU si innesta poi il **Regolamento (UE) 2015/534 della BCE**, che disciplina le segnalazioni finanziarie armonizzate e che la Circolare 272 recepisce nella Sottosezione III.1 della matrice: le banche significative non facenti parte di un gruppo vigilato significativo compilano le informazioni dell'art. 11 del Reg. 2021/451; le altre banche italiane e le succursali meno significative di banche comunitarie non aderenti al MVU con totale attivo superiore a tre miliardi compilano i modelli semplificati dell'allegato III.

2.7. D7 — L'art. 52 TUB: dalla vecchia alla nuova formulazione

Domanda. L'art. 52 TUB è stato interamente riscritto. Mi illustri la vecchia formulazione, i problemi che poneva e le soluzioni adottate.

Risposta da dare. L'art. 52, oggi rubricato «Comunicazioni del collegio sindacale e dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti», svolge una funzione di raccordo fra la vigilanza informativa dell'art. 51 e quella regolamentare dell'art. 53: impone all'organo di controllo interno un obbligo di comunicazione diretta all'autorità che non ha equivalenti nel diritto societario comune. Per questo si è parlato del collegio sindacale delle banche come di una sorta di «longa manus» della Banca d'Italia.

Spiegazione. La **vecchia formulazione** disponeva che i verbali delle riunioni e degli accertamenti del collegio sindacale concernenti irregolarità nella gestione o violazioni delle norme sull'attività bancaria fossero trasmessi in copia alla Banca d'Italia, a cura del presidente del collegio, entro dieci giorni dalla data dell'atto. Tre erano i difetti. Primo, l'ancoraggio al **verbale**: il verbale è atto del collegio come organo, sicché il singolo sindaco che avesse rilevato un'irregolarità non disponeva di alcuno strumento autonomo. Secondo, l'affidamento della trasmissione al solo **presidente**: se l'irregolarità coinvolgeva proprio lui, gli bastava ritardare la convocazione. Terzo, il **termine** di dieci giorni, che in una crisi bancaria può essere fatale. A ciò si aggiungeva un problema di coordinamento con la disciplina antiriciclaggio del d.lgs. 231/2007, che impone agli organi di controllo la comunicazione «senza ritardo», e che apriva un classico interrogativo sul rapporto fra leggi speciali — speciale per materia l'antiriciclaggio, speciale per soggetti il TUB.

La **nuova formulazione** del comma 1 risolve tutti e tre i punti: «il collegio sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione delle banche o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria». Scompare il riferimento al verbale e alla sua trasmissione per il tramite del presidente; il termine fisso è sostituito dalla clausola «senza indugio»; e la seconda proposizione aggiunge che, «indipendentemente dal sistema di

amministrazione e controllo adottato», lo statuto assegna all'organo che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e poteri — precisazione resa necessaria dalla riforma societaria del 2003, poiché i modelli dualistico e monistico non conoscono il collegio sindacale.

Merita infine attenzione la distinzione fra i due presupposti. La **violazione** è il mancato rispetto di una norma. L'**irregolarità** è nozione più ampia e atecnica: designa situazioni che non integrano formalmente la violazione di una disposizione ma che possono mettere a repentaglio la sana e prudente gestione. È una nozione funzionale, calibrata sull'art. 5 TUB, e proprio per questo più insidiosa da accertare.

2.8. D8 — Gli artt. 52-bis e 52-ter: il whistleblowing interno ed esterno

Domanda. Il TUB disciplina la segnalazione delle violazioni da parte del personale. Mi illustri gli artt. 52-bis e 52-ter e il loro rapporto.

Risposta da dare. Gli artt. 52-bis e 52-ter, inseriti entrambi dall'art. 1, comma 18, del d.lgs. 12 maggio 2015, n. 72 in attuazione della CRD IV, disciplinano due canali distinti di segnalazione delle violazioni: il primo **interno** alla banca, il secondo **esterno**, diretto alla Banca d'Italia. È l'ingresso nell'ordinamento bancario italiano dell'istituto che gli ordinamenti anglosassoni chiamano whistleblowing.

Spiegazione. L'art. 52-bis impone alle banche e alle relative capogruppo di adottare procedure specifiche per la segnalazione al proprio interno, da parte del personale, di atti o fatti che possano costituire una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria. Il comma 2 fissa i tre requisiti di idoneità delle procedure: garantire la riservatezza dei dati personali del segnalante **e del presunto responsabile**, ferme restando le regole sulle indagini e sui procedimenti dell'autorità giudiziaria; tutelare adeguatamente il segnalante contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali; assicurare per la segnalazione un canale specifico, indipendente e autonomo. Il comma 3 stabilisce che la presentazione di una segnalazione non costituisce di per sé violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro. Il comma 4 esclude l'applicazione dell'art. 7, comma 2, del d.lgs. 196/2003 quanto all'identità del segnalante, che può essere rivelata solo con il suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato. Il comma 5 rimette alla Banca d'Italia le disposizioni attuative.

L'art. 52-ter apre il **canale esterno**: la Banca d'Italia riceve dal personale delle banche e delle capogruppo segnalazioni relative a violazioni riguardanti norme dei titoli II e III del TUB, nonché atti dell'Unione direttamente applicabili nelle stesse materie. Essa tiene conto dei criteri dell'art. 52-bis, comma 2, lettere a) e b) — riservatezza e tutela antiritorsiva — e può stabilire condizioni, limiti e procedure per la ricezione. Il comma 3 circoscrive l'uso: la Banca d'Italia si avvale delle informazioni, ove rilevanti, esclusivamente nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e per il perseguimento delle finalità dell'art. 5. Il comma 4 regola un profilo pratico di grande rilievo: in caso di accesso ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241,

l'ostensione del documento è effettuata con modalità che salvaguardino comunque la riservatezza del segnalante. Il comma 4-bis, aggiunto nel 2016, regola infine lo scambio con la BCE: la Banca d'Italia le inoltra le segnalazioni che riguardino soggetti significativi o violazioni di regolamenti o decisioni della BCE, e può riceverne quelle relative a soggetti meno significativi.

Due asimmetrie meritano di essere notate. L'art. 52-bis parla solo di **violazioni**, non di irregolarità: il perimetro è più stretto di quello dell'art. 52, comma 1. E il canale esterno dell'art. 52-ter non è costruito come sussidiario: il dipendente non deve prima esperire quello interno.

3 | La Centrale dei Rischi e la giurisprudenza sulle segnalazioni

Questo capitolo copre l'intero arco della Centrale dei rischi: che cosa è, su quali fonti poggia, chi vi partecipa, che cosa vi confluisce e con quali soglie, con quale periodicità e con quale flusso di ritorno; poi il cuore qualitativo della rilevazione — la nozione di sofferenza e le altre classificazioni del credito deteriorato —; infine il versante patologico, cioè la responsabilità dell'intermediario per segnalazione illegittima e i due casi giurisprudenziali discussi a lezione. Il docente tende a entrare dal profilo sistematico — «la Centrale dei rischi è vigilanza informativa o vigilanza regolamentare?» — e a scendere poi sul dato tecnico, per verificare se lo studente sa davvero leggere la Circolare n. 139 e non solo ripeterne il nome. Da lì il passaggio alla giurisprudenza è quasi automatico, perché la segnalazione a sofferenza è il punto in cui l'autonomia valutativa della banca incontra l'interesse del cliente a non essere espulso dal mercato del credito: è il tipico «punto di equilibrio» che il programma chiede di individuare. Il filo logico da tenere è uno solo: la Centrale dei rischi è uno strumento pubblicistico di contenimento del rischio, non un registro certificativo del debito; per questo la segnalazione a sofferenza presuppone un giudizio e non un automatismo, e per questo un giudizio sbagliato genera responsabilità. Tutto il resto — soglie, categorie, flussi, rimedi cautelari — discende da qui.

3.1. D1 — Che cos'è la Centrale dei rischi e a che cosa serve

Domanda. Ci dica che cos'è la Centrale dei rischi, quali finalità persegue e che valore hanno le informazioni che vi sono registrate.

Risposta da dare. La Centrale dei rischi è il sistema informativo sui rapporti di credito e di garanzia che il sistema finanziario intrattiene con la propria clientela, gestito dalla Banca d'Italia e disciplinato dalla Circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991, oggi nella versione del 20° aggiornamento dell'ottobre 2021. Non è una banca dati passiva, ma uno strumento per il regolare funzionamento del mercato del credito. Il dato decisivo, che l'esaminatore si aspetta subito, è che le sue risultanze non hanno natura certificativa dell'indebitamento del soggetto segnalato.

Spiegazione. La Circolare n. 139, al Capitolo I, Sezione 1, paragrafo 2, elenca quattro finalità: migliorare la qualità degli impieghi degli intermediari partecipanti, offrendo uno strumento di ausilio per il contenimento del rischio di credito nelle sue diverse configurazioni; accrescere la stabilità del sistema finanziario; favorire l'accesso al credito; contenere il sovraindebitamento. Si tratta di finalità che tengono insieme un profilo micro-prudenziale — la singola banca che

valuta meglio il proprio affidato — e un profilo macro, perché la circolazione ordinata delle informazioni creditizie riduce il rischio del cumulo dei fidi, che è esattamente la ragione storica per cui il servizio fu istituito.

Il meccanismo è bilaterale. Gli intermediari partecipanti comunicano alla Banca d'Italia le esposizioni verso la propria clientela e ricevono in cambio la cosiddetta **posizione globale di rischio** dei soggetti segnalati e dei loro collegati, cioè l'esposizione complessiva di tutti gli intermediari segnalanti verso quel medesimo affidato. Possono inoltre interrogare la Centrale su soggetti che non segnalano, purché per finalità connesse con l'assunzione e la gestione del rischio di credito, versando un corrispettivo che la Circolare motiva con l'esigenza di perseguire l'economicità del servizio e la correttezza del suo utilizzo.

I dati raccolti non servono però soltanto agli intermediari. La Banca d'Italia li utilizza per lo svolgimento dei propri compiti di vigilanza sul sistema bancario e finanziario, per la valutazione dei prestiti costituiti in garanzia nelle operazioni di politica monetaria e per l'attività di analisi e ricerca in campo economico-finanziario. È un punto da non trascurare, perché spiega la doppia anima del servizio: strumento offerto al mercato e insieme fonte informativa per l'autorità.

Quanto al valore dei dati, la Circolare è netta: i criteri segnaletici sono definiti sulla base delle esigenze tipiche di un sistema informativo sul credito e in alcuni casi divergono dalle regole di compilazione delle segnalazioni di vigilanza e statistiche; inoltre non tutti gli intermediari partecipano, esistono soglie minime di censimento e sono adottati criteri convenzionali di rappresentazione. Ne segue che la posizione registrata può non coincidere con l'effettivo indebitamento verso il sistema. Resta quindi nella piena autonomia dell'intermediario valutare tutti i dati oggettivi e soggettivi che concorrono al giudizio sull'effettiva potenzialità economica dell'affidato: la Centrale aiuta la decisione, non la sostituisce.

3.2. D2 — Quali posizioni vanno segnalate e con quali soglie

Domanda. Quali posizioni formano oggetto di segnalazione e quali sono le soglie di censimento?

Risposta da dare. Sono oggetto di segnalazione mensile i rapporti di affidamento per cassa e di firma, le garanzie reali e personali rilasciate agli intermediari in favore di soggetti dagli stessi affidati, i derivati finanziari e le altre informazioni utili per la gestione del rischio di credito. La soglia generale è di 30.000 euro; per le sofferenze è di soli 250 euro, ed è la differenza più importante da mandare a memoria.

Spiegazione. Il Capitolo II, Sezione 1, paragrafo 5 della Circolare elenca le condizioni alternative al ricorrere di una sola delle quali la segnalazione è dovuta. Conviene fissarle a memoria nel quadro che segue, perché il docente in genere chiede proprio i numeri, e all'orale vanno scandite una per una partendo dalla soglia generale.

Fattispecie	Soglia
Totale dei crediti per cassa e di firma (accordato o utilizzato)	30.000 €
Valore delle garanzie ricevute complessivamente dall'intermediario	30.000 €
Valore intrinseco delle operazioni in derivati finanziari	30.000 €
Importo delle operazioni effettuate per conto di terzi	30.000 €
Valore nominale dei crediti acquisiti per factoring, sconto pro soluto e cessione di credito	30.000 €
Crediti non in sofferenza ceduti a terzi (valore nominale)	30.000 €
Posizione in sofferenza (valore nominale al netto delle perdite)	250 €
Crediti in sofferenza ceduti a terzi (valore nominale al netto delle perdite)	250 €
Posizione in sofferenza integralmente passata a perdita	perdite $\geq$ 250 €

Due precisazioni completano il quadro. La prima è che l'obbligo di segnalazione sussiste indipendentemente dalle caratteristiche del soggetto affidato: la Centrale dei rischi non distingue fra consumatore e imprenditore quanto all'an della segnalazione, ma solo quanto agli obblighi informativi verso il cliente. La seconda è che le informazioni richieste mensilmente, salvo quelle relative ai dati di flusso e ai saldi medi, devono essere riferite alla situazione in essere l'ultimo giorno del mese di riferimento; gli importi si segnalano in unità di euro, arrotondando per difetto i decimali pari o inferiori a cinquanta centesimi e per eccesso quelli superiori, e le operazioni in valuta si controvalorizzano ai tassi di cambio di fine periodo comunicati dalla Banca centrale europea.

Sul piano dell'intestazione, possono essere intestatari di posizioni di rischio le persone fisiche, le persone giuridiche, gli organismi privi di personalità giuridica ma dotati di autonomia decisionale e contabile — società di persone, società di fatto, associazioni non riconosciute e distintamente le loro sezioni periferiche —, le cointestazioni e i fondi comuni d'investimento. Le cointestazioni hanno un codice censito distinto da quello dei singoli cointestatari, il che consente di collegare le posizioni senza confonderle. La Circolare risolve poi alcune ipotesi particolari: i fidi concessi a un soggetto con utilizzo da parte di un terzo che non assume responsabilità vanno segnalati integralmente all'intestatario; i fidi a un'impresa familiare ex art. 230-bis c.c. vanno imputati al titolare; i fidi a persona poi deceduta si segnalano a nome di chi subentra nella posizione debitoria, salvo che l'eredità non sia stata accettata o sia stata accettata con beneficio d'inventario, nel qual caso la posizione resta in capo al defunto.

3.3. D3 — La nozione di sofferenza: valutazione complessiva, non automatismo

Domanda. Che cosa si intende per «sofferenza» ai fini della Centrale dei rischi? È sufficiente che il cliente non abbia pagato una rata?

Risposta da dare. No, non è sufficiente, ed è la proposizione centrale dell'intera materia. Ai sensi del Capitolo II, Sezione 2, paragrafo 1.5 della Circolare n. 139, va ricondotta alla categoria sofferenze l'intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle

eventuali previsioni di perdita formulate dall'intermediario. E la Circolare aggiunge, testualmente, che l'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può originare automaticamente al verificarsi di singoli specifici eventi, quali uno o più ritardi nel pagamento del debito o la contestazione del credito da parte del debitore.

Spiegazione. Dalla definizione discendono alcune conseguenze operative che vanno esposte con ordine. Anzitutto l'insolvenza non è sinonimo di inadempimento: l'inadempimento è il mancato pagamento di una singola obbligazione, l'insolvenza è l'incapacità strutturale di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni. La formula «anche non accertato giudizialmente» serve a coprire i soggetti che, giuridicamente, non possono essere assoggettati a procedura concorsuale; la formula «situazioni sostanzialmente equiparabili» apre a un giudizio sostanziale che resta dell'intermediario, ma proprio per questo deve essere motivato e documentabile. Restano escluse dalla categoria le posizioni la cui anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio Paese.

Sul piano dell'importo, i crediti in sofferenza vanno segnalati, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione, per un ammontare pari agli importi erogati inizialmente, al netto di eventuali rimborsi e al lordo delle svalutazioni e dei passaggi a perdita deliberati, comprensivo di capitale, interessi contabilizzati e spese di recupero se capitalizzate. Lo stesso criterio vale per l'intermediario che si sia reso cessionario di crediti in sofferenza. La segnalazione di una cointestazione a sofferenza presuppone che tutti i cointestatori versino in stato di insolvenza.

La classificazione deve essere univoca fra i soggetti ricompresi nel perimetro delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata e deve tener conto di tutti gli elementi informativi a disposizione del gruppo: è la traduzione segnaletica del principio di unitarietà del gruppo bancario. Quanto alla cessazione, la segnalazione non è più dovuta quando viene meno lo stato di insolvenza o la situazione equiparabile; la Circolare precisa che per le esposizioni classificate a sofferenza non si applica il *cure period*, cioè il lasso di tre mesi previsto dalle Guidelines dell'ABE sull'applicazione della definizione di default ai sensi dell'art. 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013. Attenzione però: il pagamento del debito o la cessazione dell'insolvenza non comportano la cancellazione delle segnalazioni relative alle rilevazioni pregresse. Il passato resta, e questo spiega perché il contenzioso si concentri sulla legittimità originaria della segnalazione più che sulla sua rimozione.

Infine, due precisazioni di chiusura: la segnalazione a sofferenza non è alternativa alla valorizzazione del credito come contestato — le due informazioni convivono — e l'informativa scritta al cliente e ai coobbligati non può essere utilizzata come strumento di pressione psicologica per indurre al pagamento né come azione ritorsiva.

3.4. D4 — Il diritto di accesso dell'interessato e la rettifica

Domanda. Il soggetto segnalato può sapere che cosa risulta a suo nome in Centrale dei rischi? E se il dato è sbagliato, a chi deve rivolgersi?

Risposta da dare. Sì. I soggetti segnalati possono fare specifica richiesta alla Banca d'Italia di accesso alle informazioni registrate a loro nome e distribuite agli intermediari partecipanti, con

il dettaglio dei singoli intermediari che hanno prodotto le segnalazioni, secondo quanto previsto dal decreto d'urgenza MEF-Presidente CICR n. 663/2012. Il servizio è gratuito. Se invece il dato è errato, la richiesta di rettifica va rivolta all'intermediario, non alla Banca d'Italia: è una distinzione che il docente verifica sempre.

Spiegazione. Le richieste di accesso possono essere presentate tramite la piattaforma Servizi online disponibile sul sito della Banca d'Italia, anche identificandosi con identità digitale — SPID o Carta Nazionale dei Servizi —, oppure per posta elettronica certificata, posta ordinaria o consegna a mano. I termini di evasione sono così articolati: trenta giorni per le richieste relative a persone fisiche, decorrenti dalla ricezione, prorogabili di due mesi se necessario tenuto conto della complessità e del numero delle richieste ai sensi dell'art. 12 del GDPR; trenta giorni anche per le persone giuridiche quando la richiesta è presentata dal legale rappresentante, da un soggetto il cui potere di rappresentanza risulti da pubblici registri o dall'avvocato in forza di procura alle liti; novanta giorni quando la richiesta è presentata da altri soggetti delegati. Nel caso di richieste di persone giuridiche tramite rappresentante volontario, la Banca d'Italia inoltra le informazioni direttamente alla persona giuridica delegante.

La Circolare presidia il canale con una misura dissuasiva significativa: le dichiarazioni false rese nella compilazione della richiesta — come la dichiarazione di una qualifica che non si riveste — sono di norma segnalate dalla Banca d'Italia alle autorità competenti, cioè l'autorità giudiziaria e, nei casi previsti, il Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, se rese tramite la piattaforma Servizi online con autenticazione SPID o CNS, comportano la sospensione per due anni dell'utenza ai fini dell'accesso ai dati, e in caso di ulteriori dichiarazioni false la sospensione diviene definitiva.

Vi è poi un secondo canale informativo, che corre attraverso l'intermediario. La Circolare stabilisce che anche gli intermediari, su richiesta, devono rendere nota all'interessato la relativa posizione di rischio quale risulta dai flussi informativi ricevuti dalla Banca d'Italia. E vi è un'ipotesi in cui l'informativa è dovuta senza richiesta: ai sensi dell'art. 125, comma 2, TUB, se il rifiuto della domanda di credito si basa sulle informazioni presenti in una banca dati, il finanziatore informa il consumatore immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione, degli estremi della banca dati e delle informazioni segnalatiche che lo hanno portato a respingere la richiesta.

Merita infine una nota il dato normativo più recente: l'art. 125, comma 1-ter, TUB, introdotto dal d.lgs. 31 dicembre 2025, n. 212 con effetto dal 10 gennaio 2026, stabilisce che l'accesso alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia è consentito ai soggetti indicati dalla Banca d'Italia con proprie disposizioni, mentre il comma 4 pone ai finanziatori l'obbligo di assicurare che le informazioni comunicate alle banche dati siano esatte, aggiornate e, in caso di errore, prontamente rettifiche, e il comma 4-bis impone ai gestori di banche dati di dotarsi di procedure per verificare nel continuo che i segnalanti le alimentino con informazioni aggiornate ed esatte.

3.5. D5 — Il preavviso al cliente prima della segnalazione a sofferenza

Domanda. Prima di segnalare un cliente a sofferenza la banca deve avvisarlo? E a quali clienti è dovuto il preavviso?

Risposta da dare. Occorre distinguere fra informativa e informativa **preventiva**. La Circolare n. 139 impone agli intermediari di informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati — garanti e soci illimitatamente responsabili — in occasione della prima segnalazione a sofferenza, e questo obbligo vale per tutti i clienti. Il carattere preventivo dell'informativa, cioè la sua trasmissione prima dell'invio della prima segnalazione negativa, è invece imposto dall'art. 125, comma 3, TUB a beneficio del solo cliente consumatore.

Spiegazione. L'art. 125, comma 3, TUB, nella formulazione vigente, dispone che i finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina, e che lo informano inoltre della registrazione di informazioni negative e dei suoi diritti in conformità del GDPR entro trenta giorni dalla registrazione; l'informativa è resa unitamente all'invio di solleciti, altre comunicazioni o in via autonoma. La Circolare precisa che, nel caso di classificazione a sofferenza, il consumatore va informato prima dell'invio della segnalazione inframensile di *status*, e che per garantire l'inoltro nei termini l'intermediario può — se necessario previa integrazione del contratto di finanziamento — preavvertire il debitore anche con mezzi elettronici o telematici, quali email o SMS, che consentano il tempestivo e sicuro recapito. Precisa inoltre che l'informativa preventiva è dovuta al consumatore anche se l'esposizione da segnalare non è sottoposta alla disciplina del credito ai consumatori: il criterio è soggettivo, non oggettivo.

Sono «informazioni negative» rilevanti a questi fini tanto la classificazione a sofferenza quanto l'inadempimento persistente, cioè lo scaduto o sconfinamento continuativo da oltre novanta giorni: la Circolare lo dice espressamente sia nella disciplina della variabile stato del rapporto sia nella disciplina delle rilevazioni inframensili.

Il profilo funzionale è il più importante e va esposto perché è il punto in cui la disciplina si salda con la giurisprudenza. La comunicazione preventiva, dice la Circolare, è volta a garantire la trasparenza nel rapporto con il cliente, non può essere strumentale alla più agevole riscossione del credito da parte dell'intermediario segnalante, né può essere utilizzata per sollecitare il debitore ad adempiere. Il medesimo principio è ribadito a proposito delle sofferenze: l'informativa è finalizzata a comunicare la decisione di classificare negativamente la posizione debitoria e non può essere utilizzata quale strumento di pressione psicologica per indurre il cliente al pagamento, né come azione ritorsiva. È la traduzione regolamentare del divieto di abuso: la minaccia della segnalazione come leva negoziale è illecita.

3.6. D6 — La responsabilità della banca per segnalazione illegittima

Domanda. La banca che segnala illegittimamente un cliente a sofferenza risponde dei danni? Su quale titolo, con quale onere della prova e per quali voci di danno?

Risposta da dare. Risponde, e la giurisprudenza lo afferma ormai pacificamente. Il fondamento è duplice e storicamente conteso: un orientamento ha ricondotto la responsabilità all'art. 2043 c.c., un altro all'inadempimento degli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175, 1374 e 1375 c.c.; la Corte di cassazione ha riconosciuto il danno patrimoniale sia sotto il profilo contrattuale sia sotto quello extracontrattuale. A ciò si aggiunge, dopo l'introduzione della disciplina sui dati personali, una responsabilità aggravata modellata sull'art. 2050 c.c.

Spiegazione. Il primo profilo, quello contrattuale, muove dalla constatazione che la segnalazione erronea produce un discredito sufficiente a ingenerare una presunzione di scarso affidamento del segnalato e una conseguente perturbazione dei suoi rapporti economici. All'ente creditizio è perciò richiesta la diligenza professionale di cui all'art. 1176, comma 2, c.c., parametrata alle istruzioni della Banca d'Italia: la Circolare n. 139 fonda il corretto funzionamento del servizio sul senso di responsabilità e sullo spirito di collaborazione degli intermediari, i quali, tenute presenti le conseguenze anche di ordine giuridico che possono derivare da un'erronea registrazione, sono tenuti a una puntuale osservanza delle norme e al rispetto dei termini segnaletici. È da qui che l'ordinanza del Tribunale di Terni ricava il canone della «diligenza massima» richiesto in un'attività altamente delicata e invadente.

Il secondo profilo è quello del trattamento dei dati personali. Sotto il d.lgs. 196/2003, l'art. 15 stabiliva che chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'art. 2050 c.c., e che il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione delle modalità del trattamento di cui all'art. 11. Il richiamo all'art. 2050 c.c. incide sull'onere della prova: il danneggiato prova il danno e il nesso causale, mentre l'intermediario segnalante — e, secondo la dottrina che ne afferma la responsabilità, anche la Banca d'Italia — devono dimostrare positivamente di avere impiegato tutte le misure idonee a evitare l'evento dannoso. Si esclude peraltro una responsabilità solidale fra i due, data l'eterogeneità dei ruoli.

Sul quantum, la giurisprudenza ha a lungo riconosciuto un danno *in re ipsa*, senza necessità che il danneggiato ne fornisca la prova dell'esistenza, proprio per la difficoltà, se non impossibilità, per il cliente di provare la lesione della propria reputazione economica; la perdita risarcibile va quantificata ai sensi dell'art. 1223 c.c. e la liquidazione avviene di regola in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., in analogia con l'illegittimo protesto di una cambiale. Va però segnalato — ed è un punto che distingue una risposta matura — che l'Arbitro Bancario Finanziario ha in più occasioni preteso la prova effettiva del pregiudizio, respingendo domande risarcitorie fondate sul solo dato della segnalazione: il danno *in re ipsa* non è un dogma.

Un'ultima avvertenza di aggiornamento: il d.lgs. 196/2003 è stato profondamente rimaneggiato dal d.lgs. 101/2018 e la materia risarcitoria è oggi governata dal Regolamento (UE) 2016/679. Il ragionamento della dottrina e della giurisprudenza del corso — responsabilità aggravata, inversione dell'onere probatorio, risarcibilità del danno non patrimoniale — va perciò riproposto verificando le norme vigenti, non citando l'art. 15 del vecchio Codice come diritto attuale.

3.7. D7 — Il caso di Terni: Trib. Terni, ord. 31 marzo 2014

Domanda. Mi ricostruisca l'ordinanza del Tribunale di Terni del 31 marzo 2014 e mi dica quali massime se ne traggono.

Risposta da dare. È un'ordinanza collegiale resa in sede di reclamo cautelare, presieduta da Lanzellotto ed estesa da Socci. La reclamante è la società di leasing U.L. s.p.a., che aveva segnalato a sofferenza la propria cliente 3C in Centrale dei rischi e che impugnava il provvedimento di primo grado con cui le era stata ordinata la cancellazione della segnalazione. Il collegio conferma il provvedimento reclamato e condanna la reclamante alle spese, compensandole invece nei confronti della Banca d'Italia, intervenuta in giudizio.

Spiegazione. La motivazione premette una ricostruzione dell'istituto. La Centrale dei rischi non è una semplice banca dati passiva, ma un sistema per la gestione dinamica dei rischi degli operatori di settore; funziona in Italia dal 1964, essendo stata istituita con delibera del CICR del 16 maggio 1962, e trova disciplina nel Testo unico bancario oltre che nella normativa secondaria del CICR e della Banca d'Italia. Alla Centrale pubblica si affiancano centrali private, soggette integralmente al codice in materia di protezione dei dati personali, mentre per quella gestita dalla Banca d'Italia prevale l'elemento pubblicistico; i dati che vi sono contenuti restano comunque dati personali identificativi riservati, sicché gli intermediari sono tenuti all'obbligo di riservatezza e a quello di informativa, ma non al consenso, perché le comunicazioni sono obbligatorie.

Il passaggio centrale è la distinzione fra segnalazioni ordinarie e segnalazione qualitativa di cambiamento di *status*: mentre le prime sono obbligate e non consentono valutazione discrezionale, per la segnalazione a sofferenza l'operatore ha il dovere e l'obbligo di agire con estrema prudenza e correttezza, per le conseguenze disastrose che una segnalazione illegittima può comportare, cioè l'uscita dell'azienda dal sistema creditizio con richieste di rientro da parte di tutti i creditori. L'intermediario deve compiere una valutazione della complessa situazione finanziaria del soggetto, e il cambiamento di stato non può e non deve avvenire automaticamente per un ritardo di pagamento; neppure la contestazione del credito è di per sé sufficiente. Il collegio richiama Cass. 1^o aprile 2009, n. 7958, secondo cui la segnalazione richiede una valutazione riferibile alla complessiva situazione finanziaria del cliente e deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione di insolvenza, e richiama altresì Cass. 10 ottobre 2013, n. 23083.

Da ciò il collegio trae la soluzione dei due motivi processuali. Poiché l'attività di valutazione complessiva colloca la segnalazione a sofferenza fuori dal rapporto contrattuale, e quindi fuori

dalle relative clausole, anche la competenza territoriale non può essere determinata dal contratto: correttamente il giudice di prime cure aveva individuato la competenza del Tribunale di Terni. Quanto al rimedio, il collegio osserva che ciò che rientra nella disciplina sulla riservatezza è la gestione della Centrale dei rischi e delle notizie, e per essa soggetto passivo è la Banca d'Italia, nei cui confronti è configurabile una responsabilità civile; ma nel caso di specie non era azionata la gestione, bensì la trasmissione del mutamento di stato da parte della segnalante, tanto che il provvedimento di primo grado aveva ordinato la cancellazione non alla Banca d'Italia ma alla reclamante. Essendo in contestazione il comportamento illecito ex art. 2043 c.c. della segnalante, è applicabile il rimedio cautelare dell'art. 700 c.p.c. e non quello dell'art. 10 del d.lgs. 150/2011, che il collegio indica per nome: è la formula da riprodurre all'orale.

Nel merito la conferma è netta: la reclamante non compie una valutazione complessiva della posizione del reclamato ma si limita a sostenere un grave inadempimento del rapporto, il che non basta; la parte reclamata ha inoltre evidenziato tassi usurari nella contestazione del credito residuo. La segnalazione è quindi illegittima e comunque non provata nei suoi gravi presupposti e nell'applicazione con correttezza, buona fede e diligenza massima, che devono obbligatoriamente ricorrere in un'attività altamente delicata e invadente, nonché fonte di conseguenze gravi e irreparabili per il segnalato, fino all'uscita definitiva dal sistema creditizio con il rischio concreto di estinzione per fallimento.

3.8. D8 — La tutela cautelare: art. 700 c.p.c., rimedio tipico e competenza territoriale

Domanda. Quale strumento processuale ha il cliente per ottenere in tempi rapidi la cancellazione di una segnalazione illegittima? E quale giudice è competente?

Risposta da dare. Lo strumento tradizionale è il provvedimento d'urgenza dell'art. 700 c.p.c., che la giurisprudenza dominante ritiene pacificamente ammissibile in materia. Il problema nasce dal carattere residuale di quel rimedio: se la segnalazione è ricondotta al trattamento dei dati personali, opera il rimedio cautelare tipico previsto da quella disciplina e l'art. 700 c.p.c., in quanto sussidiario, resta precluso. È esattamente il nodo che l'ordinanza di Terni risolve distinguendo fra gestione del servizio e trasmissione della notizia di sofferenza.

Spiegazione. Conviene ricostruire il quadro. Sotto la formulazione originaria dell'art. 152 del d.lgs. 196/2003 era prevista una misura cautelare atipica in materia di trattamento dei dati, esperibile in pendenza di giudizio, con decreto *inaudita altera parte* e udienza di comparizione entro quindici giorni. Con il d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 quella disciplina è stata rimaneggiata: l'art. 34, comma 9, del d.lgs. 150/2011 ha abrogato i commi da 2 a 14 dell'art. 152 del Codice privacy e vi ha inserito un comma 1-bis che rinvia all'art. 10 del medesimo d.lgs. 150/2011, il quale a sua volta rende esperibile alle controversie sul trattamento dei dati il rimedio cautelare dell'art. 5 dello stesso decreto, cioè la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato. Da qui il contrasto: una parte della giurisprudenza di merito — si citano il Tribunale della Spezia, il Tribunale di Verona e il Tribunale di Salerno — ha ritenuto che l'esistenza del rimedio

tipico renda inammissibile il ricorso ex art. 700 c.p.c.; un'altra parte, e con essa la dottrina prevalente, ha osservato che la sospensione dell'efficacia disegnata dagli artt. 5 e 10, comma 4, del d.lgs. 150/2011 è incompatibile con l'esigenza di tutela anticipatoria, che qui è quella di eliminare o rettificare subito una segnalazione illegittima o erronea.

L'ordinanza di Terni taglia il nodo su un piano diverso: poiché ciò che si contesta non è il comportamento della Banca d'Italia quale gestore del trattamento, ma alla fonte il comportamento illecito ex art. 2043 c.c. della banca segnalante, non viene in rilievo la disciplina speciale sui dati personali e resta applicabile il rimedio generale dell'art. 700 c.p.c. La seconda massima dell'ordinanza è esattamente questa. Va però detto che la nota di commento non condivide la soluzione: si obietta che la comunicazione dell'intermediario alla Banca d'Italia rientra pur sempre nella nozione di trattamento dell'art. 4 del Codice privacy, sicché chi lamenta l'assenza dei presupposti della segnalazione contesta comunque una cattiva utilizzazione del dato, e che gli artt. 5 e 10 del d.lgs. 150/2011 disegnano un modello cautelare unitario, non un rimedio fra cui il ricorrente possa scegliere il più conveniente. Dare conto di entrambe le letture prima di prendere posizione è il modo di rispondere che la griglia premia.

Quanto ai presupposti cautelari, i due casi del corso li illustrano bene. Il *fumus* consiste nell'assenza dei presupposti sostanziali della segnalazione, cioè dello stato di insolvenza o della situazione equiparabile; il *periculum* nella concreta idoneità della segnalazione a produrre l'espulsione dal circuito creditizio. Nell'ordinanza di Fasano il *periculum* era documentato dalla revoca dei fidi da parte di un secondo istituto e dal rifiuto di un leasing già in itinere; a Terni il collegio parla di conseguenze gravi e irreparabili, fino all'uscita definitiva dal sistema creditizio con il rischio concreto di estinzione per fallimento. Non basta quindi allegare la segnalazione: occorre mostrare che ha già prodotto o sta per produrre un effetto di chiusura del credito.

Sulla competenza territoriale il quadro è a tre voci. Se si applica la disciplina del trattamento dei dati, è competente il tribunale del luogo di residenza del titolare del trattamento. Se si applica la disciplina consumeristica, la Corte di cassazione, con l'ordinanza 12 febbraio 2014, n. 5705, ha affermato che per le segnalazioni riguardanti rapporti derivanti dal credito al consumo la tutela del consumatore prevale, sia in quanto *lex posterior* sia perché i diritti del consumatore hanno un ruolo primario nella normativa interna e comunitaria, sicché il foro del titolare del trattamento cede a favore del foro del consumatore ai sensi del codice del consumo. Se infine si qualifica l'azione come aquiliana verso la banca segnalante, come fa l'ordinanza di Terni, si applicano i criteri ordinari e la clausola contrattuale sul foro non opera, perché la segnalazione si colloca fuori dal rapporto contrattuale.

4 | Vigilanza regolamentare: adeguatezza patrimoniale e contenimento dei rischi

Questo capitolo copre il cuore della seconda prova orale: l'art. 53 TUB come norma di attribuzione del potere regolamentare alla Banca d'Italia, e l'apparato prudenziale che da quella norma discende attraverso il rinvio alla normativa secondaria e, soprattutto, al diritto dell'Unione direttamente applicabile. Il docente tende a entrare dall'alto, chiedendo la lettura dell'art. 53, comma 1, e pretendendo che il candidato distingua subito la lettera a) — l'adeguatezza patrimoniale — dalla lettera b) — il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni: quelle due lettere sono la mappa di tutto il resto. Il filo logico va tenuto in quest'ordine: quanto patrimonio la banca deve avere (i fondi propri secondo il CRR); a fronte di che cosa (le attività ponderate e i rischi di Primo Pilastro); chi verifica che basti davvero (il Secondo Pilastro, ICAAP e SREP); che cosa il mercato deve sapere (il Terzo Pilastro); e che cosa accade quando il patrimonio scende sotto le soglie (riserve di capitale, Maximum Distributable Amount, poteri di intervento ex art. 53-bis). Gli istituti del modulo 1 — autorizzazione ex art. 14, assetti proprietari ex artt. 19 e seguenti, esponenti aziendali ex art. 26 — si danno per acquisiti: sono i tre filtri all'ingresso che precedono la vigilanza sulla vita della banca. Un'avvertenza di metodo: il materiale d'aula è fermo al 2022-2023 e su almeno tre punti — grandi esposizioni, partecipazioni detenibili, rischio operativo — è oggi superato; segnalarlo è esattamente ciò che la fascia 27-30 premia.

4.1. D1 — L'art. 53 TUB come norma cardine della vigilanza regolamentare

Domanda. Mi legga e mi commenti l'art. 53, comma 1, del Testo unico bancario: quali sono le materie sulle quali la Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale, e che tipo di norma è questa?

Risposta da dare. L'art. 53 TUB è la norma di attribuzione del potere regolamentare in materia prudenziale: al comma 1 stabilisce che «la Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto» l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione, e infine l'informativa da rendere al pubblico su tutte queste materie. È una norma in bianco, che non detta la regola sostanziale ma individua gli oggetti sui quali la regola dovrà essere scritta dall'autorità.

Spiegazione. Occorre anzitutto collocare la norma: essa si colloca nel Capo I del Titolo III del TUB, dedicato alla vigilanza sulle banche: un Capo che si apre con la vigilanza informativa dell'art. 51 e prosegue con la vigilanza regolamentare dell'art. 53 e con la vigilanza ispettiva dell'art. 54. L'art. 53 ne è dunque la seconda gamba, incastonata fra l'obbligo di comunicare e il potere di ispezionare. Il comma 1 elenca oggi le lettere a), b), d) e d-bis): l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, il governo societario con l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e incentivazione, e l'informativa al pubblico sulle materie precedenti. La lettera c), che menzionava le partecipazioni detenibili, è stata abrogata dal D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 208, con effetto dal 9 gennaio 2026: è un dato recentissimo che va detto, e su cui torneremo.

La tecnica normativa merita una riflessione autonoma, perché è il punto su cui il docente incalza. Il legislatore non elenca i rischi, non fissa i coefficienti, non definisce il patrimonio: si limita a delimitare le materie e rimette alla normazione secondaria — e, dopo il 2013, direttamente al diritto dell'Unione — l'individuazione del contenuto precettivo. È la massima espressione di **delegificazione** che il TUB conosca, e la locuzione «nelle sue diverse configurazioni» della lettera b) ne è la prova: il legislatore prende atto che i rischi bancari cambiano nel tempo — dal rischio di credito al rischio informatico, dal rischio di condotta al rischio ambientale — e rinuncia a un'elencazione tassativa che sarebbe obsoleta prima di entrare in vigore.

Va poi segnalato che il potere è oggi esercitato in **autonomia** dalla Banca d'Italia: è venuta meno la previa deliberazione del CICR che l'impianto originario del 1993 richiedeva, e il comma 2, che consentiva di sottoporre determinate operazioni ad autorizzazione, è stato abrogato dal D.Lgs. 72/2015, che ha contestualmente trasferito i poteri di intervento particolare nel nuovo art. 53-bis. Una regola di coordinamento espressa — l'art. 2, comma 9, del D.Lgs. 72/2015 — stabilisce che ogni riferimento all'art. 53 vigente al 27 giugno 2015 si intende effettuato agli artt. 53, 53-bis e 53-ter: è una norma utile da citare, perché spiega perché nelle circolari più risalenti si trovino rinvii «all'art. 53» per contenuti che oggi stanno altrove.

Restano poi i commi che disciplinano i conflitti di interesse: il comma 4 attribuisce alla Banca d'Italia il potere di fissare condizioni e limiti all'assunzione di attività di rischio verso chi può esercitare un'influenza sulla gestione e verso i soggetti collegati, il comma 4-ter individua i casi in cui la violazione comporta la sospensione dei diritti amministrativi, il comma 4-quinquies consente di sottoporre ad autorizzazione determinate operazioni e il comma 4-sexies commina la nullità dei patti non conformi alla disciplina sulle remunerazioni.

4.2. D2 — Dal patrimonio di vigilanza ai fondi propri

Domanda. Che cosa si intendeva per patrimonio di vigilanza e che cosa si intende oggi per fondi propri? Mi spieghi la discontinuità.

Risposta da dare. Il patrimonio di vigilanza era la nozione prudenziale di patrimonio costruita dalla normativa secondaria italiana, distinta dal patrimonio netto contabile, e articolata in patrimonio di base — computabile senza limitazioni — e patrimonio supplementare — ammesso

nel limite massimo del patrimonio di base. Con il Reg. (UE) n. 575/2013 la nozione è stata sostituita da quella europea di **fondi propri**, che ai sensi dell'art. 72 consistono nella somma del capitale di classe 1 e del capitale di classe 2.

Spiegazione. La discontinuità va spiegata su tre piani. Il primo è **terminologico e di fonte**: si abbandona il patrimonio di vigilanza della Circolare 263 e si adotta la nozione di fondi propri, che peraltro riprende il lessico delle prime direttive comunitarie in materia. Il dato decisivo è che oggi la materia è regolata integralmente da un regolamento europeo direttamente applicabile: la Circolare 285 non vi aggiunge alcuna disciplina sostanziale e si limita, nella Parte Seconda, Capitolo 1, a indicare le fonti normative, i procedimenti amministrativi e l'esercizio delle discrezionalità nazionali. Quando il docente chiede «e la Circolare 285 che cosa dice sui fondi propri?», la risposta corretta è: quasi nulla, perché non può dire nulla.

Il secondo piano è **strutturale**. Il patrimonio di vigilanza era una somma algebrica di elementi positivi e negativi. Il CRR ragiona invece per classi di qualità decrescente e per meccanismi tipizzati: il capitale di classe 1 (art. 25) è la somma del capitale primario di classe 1, il CET1, e del capitale aggiuntivo di classe 1, l'AT1; il capitale di classe 2, il Tier 2, è disciplinato dagli artt. 62 e seguenti. Non si parla più di somma algebrica ma di **filtri prudenziali** — le rettifiche che neutralizzano effetti contabili non coerenti con la funzione di assorbimento delle perdite — e di **deduzioni**, elencate tassativamente all'art. 36.

Il terzo piano è quello dei **limiti relativi**, ed è il punto su cui gli appunti d'aula colgono nel segno: nel vecchio impianto il patrimonio supplementare non poteva superare il patrimonio di base, e vi era anche un patrimonio di terzo livello utilizzabile solo a copertura dei requisiti sui rischi di mercato. Nel CRR questa gerarchia relativa è scomparsa. Il vincolo non opera più fra classe 2 e classe 1: opera invece per via dei tre coefficienti dell'art. 92, che impongono simultaneamente un 4,5% di CET1, un 6% di Tier 1 e un 8% di capitale totale. Il risultato pratico è equivalente — la classe 2 non può superare il 2% delle attività ponderate, perché il residuo rispetto all'8% è già occupato dal Tier 1 — ma la tecnica è diversa: non un rapporto fra aggregati patrimoniali, bensì tre rapporti autonomi sullo stesso denominatore.

Va infine ricordato che il concetto di «patrimonio di vigilanza» sopravvive in alcune norme del TUB, per esempio nell'art. 53-bis, comma 1, lett. d), laddove si parla di «strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza»: è un residuo lessicale che non deve trarre in inganno.

4.3. D3 — I requisiti di Primo Pilastro e il calcolo dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio

Domanda. Mi illustri l'art. 92 del CRR: quali sono i coefficienti minimi e come si costruisce il denominatore.

Risposta da dare. L'art. 92, par. 1, del CRR stabilisce che gli enti soddisfano «sempre» quattro requisiti: un coefficiente di capitale primario di classe 1 del 4,5%, un coefficiente di

capitale di classe 1 del 6%, un coefficiente di capitale totale dell'8% e un coefficiente di leva finanziaria del 3%. I primi tre sono rapporti fra una componente dei fondi propri e l'importo complessivo dell'esposizione al rischio; il quarto è un rapporto non basato sul rischio.

Spiegazione. Il numeratore lo abbiamo visto: il par. 2 precisa che il coefficiente CET1 è il capitale primario di classe 1 espresso in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio, il coefficiente di capitale di classe 1 è il Tier 1 sullo stesso denominatore e il coefficiente di capitale totale sono i fondi propri sullo stesso denominatore. Il punto da svolgere con cura è il **denominatore**, perché è lì che il contenimento del rischio della lettera b) dell'art. 53 TUB entra nel calcolo dell'adeguatezza patrimoniale della lettera a): è il ponte fra le due materie.

Il par. 3 costruisce l'importo complessivo dell'esposizione al rischio sommando sei componenti. La lettera a) comprende gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito e per il rischio di diluizione, calcolati secondo il Titolo II, relativamente a tutte le attività dell'ente, escludendo però le esposizioni del portafoglio di negoziazione. La lettera b) copre i requisiti relativi al portafoglio di negoziazione: il rischio di mercato determinato secondo il Titolo IV e le grandi esposizioni che superano i limiti degli artt. da 395 a 401, nella misura in cui il superamento sia consentito. La lettera c) riguarda il rischio di mercato per tutte le attività soggette a rischi di cambio o di posizione in merci, anche fuori dal portafoglio di negoziazione. La lettera c-bis), aggiunta dal Reg. (UE) 2019/876, riguarda il rischio di regolamento. La lettera d) riguarda il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il CVA, sui derivati OTC. La lettera e) riguarda il rischio operativo. La lettera f) riguarda il rischio di controparte derivante dalle attività del portafoglio di negoziazione per derivati, operazioni di vendita con patto di riacquisto, prestito titoli o merci, finanziamenti con margini e operazioni con regolamento a lungo termine.

Qui interviene una regola tecnica che va conosciuta perché rende omogenee grandezze eterogenee: il par. 4, lett. b), stabilisce che gli enti moltiplicano per **12,5** i requisiti di fondi propri di cui alle lettere da b) a e). Il fattore 12,5 è l'inverso dell'8%: serve a convertire un requisito patrimoniale in un equivalente di attività ponderate, così che tutte le componenti possano essere sommate in un unico denominatore. Il ragionamento va esposto con chiarezza, perché è esattamente il tipo di passaggio tecnico che distingue chi ha capito da chi ha memorizzato.

Merita infine un cenno il par. 1-bis, introdotto dal Reg. (UE) 2019/876: un ente a rilevanza sistemica globale mantiene una riserva del coefficiente di leva finanziaria pari al 50% del coefficiente della riserva G-SII applicabile ai sensi dell'art. 131 della CRD, da soddisfare esclusivamente con capitale di classe 1; se non la soddisfa, è soggetto al requisito di conservazione del capitale dell'art. 141-ter della direttiva.

4.4. D4 — Il rischio di credito: il metodo standardizzato

Domanda. Il rischio di credito è il rischio principale della banca. Con quali metodi il CRR ne quantifica il requisito patrimoniale, e come funziona il metodo standardizzato?

Risposta da dare. L'art. 107 del CRR pone l'alternativa: per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio gli enti applicano il metodo standardizzato di cui al Capo

2 oppure, se autorizzati dalle autorità competenti ai sensi dell'art. 143, il metodo basato sui rating interni di cui al Capo 3. Il metodo standardizzato è quello di default: non richiede autorizzazione, ma impone ponderazioni fissate dal regolamento.

Spiegazione. Il metodo standardizzato si articola in tre passaggi logici, e conviene esporli in sequenza.

Il primo è la determinazione del **valore dell'esposizione**, disciplinata dall'art. 111. Per gli elementi dell'attivo il valore è il valore contabile residuo dopo le rettifiche di valore su crediti specifiche, le rettifiche supplementari ex artt. 34 e 105 e le deduzioni ex art. 36, par. 1, lett. m). Per gli elementi fuori bilancio dell'Allegato I si applicano invece percentuali del valore nominale graduate per categoria di rischio: 100% per gli elementi a rischio pieno, 50% per quelli a rischio medio, 20% per quelli a rischio medio-basso, 0% per quelli a rischio basso.

Il secondo passaggio è la **classificazione**. L'art. 112 elenca diciassette classi di esposizioni, dalla lettera a) alla lettera q): amministrazioni centrali o banche centrali; amministrazioni regionali o autorità locali; organismi del settore pubblico; banche multilaterali di sviluppo; organizzazioni internazionali; enti; imprese; esposizioni al dettaglio; esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili; esposizioni in stato di default; posizioni associate a un rischio particolarmente elevato; obbligazioni garantite; cartolarizzazioni; esposizioni con valutazione a breve termine; quote di OIC; strumenti di capitale; altre posizioni.

Il terzo passaggio è la **ponderazione**. Qui vale la pena di fare qualche esempio concreto, perché la commissione lo apprezza. Alle esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali l'art. 114, par. 1, attribuisce in via generale un fattore del 100%; se però è disponibile la valutazione di una ECAI prescelta si applica la tabella del par. 2, che va da 0% per la classe di merito 1 a 150% per la classe 6; le esposizioni verso la BCE ricevono 0%; e soprattutto il par. 4 attribuisce **0%** alle esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali degli Stati membri denominate e finanziate nella valuta nazionale. Alle esposizioni verso imprese l'art. 122 applica una tabella da 20% a 150%, e in assenza di rating il 100% o, se più elevata, la ponderazione dello Stato in cui l'impresa ha sede. Alle esposizioni al dettaglio l'art. 123 attribuisce il 75%, purché si tratti di persone fisiche o PMI, l'esposizione faccia parte di un numero significativo di esposizioni analoghe e l'importo totale verso il cliente o il gruppo di clienti connessi non superi **un milione di euro**. Alle esposizioni pienamente garantite da ipoteca su immobili residenziali l'art. 125 attribuisce il 35%. Alle esposizioni in stato di default l'art. 127 attribuisce il 150% se le rettifiche specifiche e le deduzioni ex art. 36, par. 1, lett. m), sono inferiori al 20% della parte non garantita, e il 100% se sono pari o superiori a tale soglia.

È qui che si apprezza il limite strutturale del metodo, colto puntualmente nel materiale d'aula: la ponderazione dipende dalla categoria del prestatore e, quando disponibile, dal rating esterno, ma non dalla differenziazione interna alla categoria. Il par. 4 dell'art. 114 è l'esempio più discusso: l'azzeramento della ponderazione per i titoli sovrani domestici in valuta nazionale ha alimentato il cosiddetto doom loop fra banche e debito sovrano, e la crisi del debito greco ne ha mostrato la fragilità. Il tema resta aperto ed è ottimo materiale per il giudizio autonomo che la fascia alta richiede.

4.5. D5 — Il metodo dei rating interni: autorizzazione, parametri e parità concorrenziale

Domanda. Mi parli del metodo IRB. Chi può usarlo, su che cosa si basa e quali problemi pone rispetto al metodo standardizzato?

Risposta da dare. Il metodo basato sui rating interni consente alla banca di calcolare gli importi ponderati per il rischio utilizzando stime prodotte dai propri sistemi di rating, anziché le ponderazioni fisse del regolamento. Richiede l'autorizzazione preventiva dell'autorità competente ai sensi dell'art. 143 del CRR, e la base nazionale che ne consente l'uso è l'art. 53, comma 2-bis, lett. b), del TUB.

Spiegazione. L'autorizzazione non è unitaria: l'art. 143, par. 2, precisa che l'autorizzazione preventiva a utilizzare il metodo IRB, comprese le stime interne della LGD e dei fattori di conversione, è richiesta **per ciascuna classe di esposizioni e per ciascun sistema di rating** utilizzato, nonché per ciascun metodo basato su modelli interni impiegato per le esposizioni in strumenti di capitale. Il par. 3 estende l'autorizzazione preventiva alle modifiche sostanziali dell'ambito di applicazione di un sistema di rating o del sistema stesso, mentre il par. 4 impone di notificare all'autorità tutti i cambiamenti. L'art. 144 elenca poi i criteri di valutazione della richiesta: le autorità competenti concedono l'autorizzazione solo se hanno accertato che i requisiti del Capo 3 sono soddisfatti e che i sistemi di gestione e di rating delle esposizioni al rischio di credito sono solidi e applicati correttamente.

Sul piano tecnico, il metodo si fonda su parametri definiti dall'art. 4, par. 1, del CRR: la **probabilità di default** o PD, definita al punto 54 come la probabilità di default di una controparte nell'orizzonte temporale di un anno; la **perdita in caso di default** o LGD, definita al punto 55 come il rapporto fra la perdita subita a causa del default e l'importo residuo al momento del default; e il **fattore di conversione**, definito al punto 56 come il rapporto fra la parte di una linea di credito attualmente non utilizzata che potrebbe essere utilizzata e la parte non utilizzata complessiva. La distinzione fra IRB di base e IRB avanzato sta proprio qui: nel primo la banca stima la sola PD, nel secondo stima anche LGD e fattori di conversione.

Il regolamento pone due contrappesi rilevanti. Il primo è l'art. 150, che disciplina le condizioni per l'utilizzo parziale permanente, evitando che la banca applichi il modello interno solo dove le conviene. Il secondo è l'art. 101 della CRD, che impone il riesame periodico dell'autorizzazione all'uso di metodi interni; se dalla valutazione ex art. 101, par. 4, risulta che l'inosservanza dei requisiti condurrà probabilmente all'inadeguatezza dei requisiti patrimoniali, l'autorità impone un requisito di fondi propri aggiuntivi ai sensi dell'art. 104-bis, par. 1, lett. d).

Resta la questione di fondo, che gli appunti d'aula pongono con lucidità: consentire alle banche maggiori di costruirsi in casa il proprio sistema di rating può alterare la parità concorrenziale rispetto a chi usa il metodo standardizzato, perché tipicamente il modello interno produce requisiti patrimoniali inferiori a parità di portafoglio. È esattamente il problema che il legislatore europeo ha affrontato con il Reg. (UE) 2024/1623, che — come si legge nella rubrica e nei

considerando del D.Lgs. 208/2025 di recepimento — modifica il CRR «per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l'**output floor**». L'**output floor** è precisamente il presidio contro la sottostima dei modelli interni. Va segnalato con onestà che il testo del CRR disponibile è consolidato al 21 gennaio 2021 e quindi non contiene l'**output floor**: la formulazione puntuale va verificata sul testo vigente.

4.6. D6 — Il Secondo Pilastro: l'ICAAP e le sue fasi

Domanda. Che cos'è il processo di controllo prudenziale e in che cosa consiste l'ICAAP?

Risposta da dare. Il processo di controllo prudenziale — Supervisory Review Process — si articola, secondo la Premessa della Sezione I del Capitolo 1 del Titolo III della Parte Prima della Circolare 285, in due fasi integrate: la prima fa capo alle banche ed è costituita dall'ICAAP e dall'ILAAP; la seconda fa capo all'autorità di vigilanza ed è lo SREP. La base europea dell'ICAAP è l'art. 73 della CRD, quella nazionale l'art. 53, comma 1, lett. a) e d), del TUB.

Spiegazione. L'art. 73 della CRD detta il principio in una sola proposizione: gli enti dispongono di strategie e processi validi, efficaci e globali per valutare e mantenere su base continuativa gli importi, la composizione e la distribuzione del **capitale interno** che essi ritengono adeguati per coprire la natura e il livello dei rischi a cui sono o potrebbero essere esposti; tali strategie e processi sono oggetto di periodiche revisioni interne per assicurare che restino completi e proporzionati. L'art. 108 ne precisa l'ambito di applicazione: individuale per gli enti che non siano né filiazioni né imprese madri, consolidato per le imprese madri, subconsolidato nei casi indicati al par. 4.

La Circolare 285 chiarisce che la responsabilità del processo è rimessa agli **organi societari**, che ne definiscono in piena autonomia il disegno e l'organizzazione secondo le rispettive competenze, ne curano l'attuazione e ne promuovono l'aggiornamento. Nei gruppi bancari la responsabilità fa capo alla capogruppo, che determina il capitale adeguato per l'intero gruppo su base consolidata. Il processo deve essere documentato, conosciuto e condiviso dalle strutture aziendali e sottoposto a revisione interna.

La Sezione III del Capitolo scompone l'ICAAP in **quattro fasi**, che conviene enunciare nell'ordine.

La prima è l'individuazione dei rischi da sottoporre a valutazione: le banche effettuano in autonomia un'accurata identificazione dei rischi ai quali sono esposte, dovendo considerare almeno l'elenco dell'Allegato A, che però non ha carattere esaustivo, restando rimessa alla prudente valutazione di ciascuna banca l'individuazione di ulteriori fattori di rischio.

La seconda è la misurazione o valutazione dei singoli rischi e la determinazione del relativo capitale interno: per i rischi di credito, controparte, mercato e operativi un primo riferimento metodologico è costituito dai sistemi regolamentari di Primo Pilastro; per il rischio di concentrazione la Circolare indica come riferimento la metodologia semplificata dell'Allegato B; per il

rischio di tasso sul portafoglio bancario, l'IRRBB, le banche valutano le variazioni potenziali dei tassi che influiscano sia sul valore economico del capitale proprio sia sui proventi da interessi netti, usando la metodologia standardizzata prevista ai sensi dell'art. 84, par. 5, della CRD o sistemi interni; analoga valutazione è richiesta per il rischio di differenziali creditizi sul portafoglio bancario, il CSRBB.

La terza è la misurazione del capitale interno complessivo; la quarta è la determinazione del capitale complessivo e la sua riconciliazione con i fondi propri. Proprio qui sta la nozione chiave, che la Circolare definisce in nota: per **capitale interno** si intende il capitale a rischio, cioè il fabbisogno di capitale relativo a un determinato rischio che la banca ritiene necessario per coprire le perdite eccedenti un dato livello atteso; per **capitale interno complessivo** il capitale interno riferito a tutti i rischi rilevanti; per **capitale** e **capitale complessivo** gli elementi patrimoniali che la banca ritiene utilizzabili a copertura dei primi due.

Il tutto è governato dal principio di **proporzionalità**, cui la Sezione II dedica un paragrafo specifico: il processo è proporzionato alle caratteristiche, alle dimensioni e alla complessità dell'attività svolta.

4.7. D7 — Lo SREP: natura, contenuti ed esiti

Domanda. Mi illustri il processo di revisione e valutazione prudenziale. Che cosa valuta l'autorità e che cosa può fare all'esito?

Risposta da dare. Lo SREP è la seconda fase del processo di controllo prudenziale ed è di competenza dell'autorità di vigilanza. La base europea sta negli artt. 97 e 98 della CRD; la disciplina nazionale di dettaglio nella Sezione V del Capitolo 1 del Titolo III della Parte Prima della Circolare 285. È il processo con cui l'autorità, anche attraverso il riesame dell'ICAAP e dell'ILAAP, formula un giudizio complessivo sulla banca e attiva, ove necessario, misure correttive.

Spiegazione. L'art. 97, par. 1, della CRD definisce l'oggetto: le autorità competenti riesaminano i dispositivi, le strategie, i processi e i meccanismi messi in atto dagli enti per conformarsi alla direttiva e al CRR, e valutano i rischi ai quali gli enti sono o possono essere esposti e i rischi rivelati dalle prove di stress, tenendo conto della natura, dell'ampiezza e della complessità delle attività. Il par. 2 precisa che la revisione copre **tutti** i requisiti previsti dalla direttiva e dal regolamento; il par. 3 stabilisce che l'autorità determina, all'esito, se i dispositivi, i fondi propri e la liquidità detenuti assicurino una gestione e una copertura adeguate dei rischi.

Il par. 4 disciplina frequenza e intensità: esse sono stabilite tenendo conto delle dimensioni, dell'importanza sistemica, della natura, dell'ampiezza e della complessità delle attività dell'ente e del principio di proporzionalità; la revisione e la valutazione sono aggiornate **almeno una volta l'anno** per gli enti soggetti al programma di revisione prudenziale dell'art. 99, par. 2. Il par. 4-bis consente di adattare le metodologie per tenere conto di enti con profili di rischio simili, per modello imprenditoriale o localizzazione geografica delle esposizioni, senza però pregiudicare la specificità delle misure imposte ai sensi dell'art. 104. Il par. 6, aggiunto dalla CRD V, impone

di informare immediatamente l'ABE e l'autorità antiriciclaggio quando dalla revisione emergano motivi ragionevoli di sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

La Circolare 285 descrive con maggiore concretezza che cosa l'autorità fa: riesamina e valuta ICAAP e ILAAP; analizza i profili di rischio singolarmente e in ottica aggregata, anche in condizioni di stress; valuta il sistema di governo aziendale, la funzionalità degli organi, la struttura organizzativa e il sistema dei controlli interni; tiene conto delle variabili correlate all'impatto dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, che assumono carattere trasversale sulla sana e prudente gestione; perviene a una valutazione complessiva e attiva, se del caso, misure correttive. L'attività si svolge attraverso **sistemi di analisi aziendale**, che definiscono criteri generali e metodologie per l'analisi e la valutazione.

Quanto agli esiti, la Circolare distingue due piani. Da un lato, in presenza di profili di anomalia, l'autorità richiede misure correttive di natura organizzativa, patrimoniale, di contenimento del rischio di liquidità o altre misure di intervento precoce; gli interventi dipendono dalla gravità delle carenze, dall'esigenza di tempestività, dal grado di consapevolezza, capacità e affidabilità degli organi aziendali e dalla disponibilità di risorse umane, tecniche e patrimoniali. Un passaggio merita citazione quasi letterale: in caso di carenze di natura organizzativa, l'imposizione di requisiti patrimoniali aggiuntivi viene disposta **se la banca non appare in grado di assicurare la rimozione delle anomalie entro un periodo di tempo adeguato**. Il capitale, cioè, non è la prima risposta a un problema organizzativo, ma la risposta a un problema organizzativo che la banca non sa risolvere.

Dall'altro lato — e questo è il punto che sorprende molti candidati — la Circolare precisa che **indipendentemente dalla presenza di profili di anomalia** l'autorità può imporre requisiti di capitale e di liquidità aggiuntivi rispetto ai minimi regolamentari, a fronte della rischiosità complessiva dell'intermediario, e che i coefficienti così determinati sono vincolanti.

4.8. D8 — Pillar 2 Requirement e Pillar 2 Guidance

Domanda. All'esito dello SREP l'autorità può chiedere capitale aggiuntivo. Mi spieghi la differenza fra P2R e P2G.

Risposta da dare. Il Pillar 2 Requirement è il requisito di fondi propri aggiuntivi di cui all'art. 104-bis della CRD: è **vincolante**, ha presupposti tipizzati e la sua violazione produce conseguenze giuridiche. Il Pillar 2 Guidance è l'orientamento sui fondi propri aggiuntivi di cui all'art. 104-ter: è **non vincolante**, riguarda la capacità di assorbire perdite in scenari di stress e il suo mancato rispetto non attiva i limiti alle distribuzioni.

Spiegazione. Il P2R è disciplinato dall'art. 104-bis, par. 1, che tipizza sei situazioni al ricorrere delle quali l'autorità competente **impone** il requisito: quando l'ente è esposto a rischi o elementi di rischio non coperti, o non coperti in misura sufficiente, dai requisiti del CRR e del regolamento sulle cartolarizzazioni; quando non soddisfa i requisiti degli artt. 73 e 74 della direttiva o dell'art. 393 del CRR ed è improbabile che altre misure bastino in tempi adeguati; quando

le rettifiche ex art. 98, par. 4, sono insufficienti a consentire la chiusura delle posizioni senza perdite significative; quando dalla valutazione ex art. 101, par. 4, risulti che l'inosservanza dei requisiti per l'uso di un metodo autorizzato condurrà probabilmente all'inadeguatezza dei requisiti; quando l'ente omette a più riprese di mantenere fondi propri adeguati a contemplare la P2G; e infine in altre situazioni specifiche che destino concrete preoccupazioni di vigilanza. È importante notare il vincolo di scopo posto dal secondo comma: il P2R copre soltanto i rischi incorsi **dal singolo ente** a causa delle proprie attività, inclusi quelli che riflettono l'impatto degli sviluppi economici e di mercato sul suo profilo di rischio. Non è uno strumento macroprudenziale.

Il par. 2 chiarisce quando un rischio si considera non coperto: solo se gli importi, la composizione e la distribuzione del capitale ritenuto adeguato dall'autorità, tenuto conto della revisione prudenziale della valutazione eseguita dall'ente ai sensi dell'art. 73, sono superiori ai requisiti del CRR. Il par. 3 quantifica il P2R come differenza fra il capitale ritenuto adeguato e i pertinenti requisiti del regolamento.

Il par. 4 detta la regola di **composizione**, che va conosciuta a memoria: l'ente rispetta il P2R mediante fondi propri di cui almeno **tre quarti** sono capitale di classe 1 e, all'interno di questi, almeno **tre quarti** sono capitale primario di classe 1. L'autorità può chiedere una quota maggiore ove necessario. Il par. 5 impone che la decisione sia motivata per iscritto con un resoconto chiaro della valutazione complessiva.

Il P2G è invece disciplinato dall'art. 104-ter. Il par. 1 richiede che gli enti fissino il proprio capitale interno a un livello sufficiente a coprire tutti i rischi e a garantire che i fondi propri possano assorbire le perdite derivanti da scenari di stress, incluse quelle individuate mediante le prove di stress prudenziali dell'art. 100. Il par. 2 impone all'autorità di riesaminare periodicamente tale livello e di determinare il livello complessivo di fondi propri ritenuto appropriato. Il par. 3 definisce la P2G come i fondi propri **eccedenti** quanto richiesto dal CRR, dal P2R e dal requisito combinato di riserva di capitale, necessari a raggiungere quel livello complessivo.

Il par. 6 contiene la regola decisiva: il mancato rispetto della P2G, qualora l'ente soddisfi i requisiti del CRR, il P2R e il requisito combinato di riserva, **non attiva i limiti di cui all'art. 141 o all'art. 141-ter**. È questo che rende la P2G un'aspettativa qualificata e non un obbligo: la sua violazione non blocca dividendi e cedole, ma espone l'ente — se reiterata — all'imposizione di un vero P2R ai sensi dell'art. 104-bis, par. 1, lett. e).

La Circolare 285 recepisce la distinzione in termini espliciti e aggiunge la dimensione della leva: in presenza di rischio di leva finanziaria eccessiva l'autorità può richiedere un capitale addizionale rispetto alle metriche di leverage di Primo Pilastro, articolato a sua volta in un requisito vincolante (P2R-LR) e in un orientamento (P2G-LR), precisando che si tratta di una metrica separata rispetto a quelle basate sulle attività ponderate.

5 | Vigilanza regolamentare: le partecipazioni detenibili dalle banche

Questo capitolo copre il versante «a valle» delle partecipazioni: non chi entra nel capitale della banca — materia del modulo 1, artt. 19-24 TUB, che qui si dà per acquisita — ma che cosa la banca, come impresa, può possedere in altre imprese. È una disciplina che vive su tre piani sovrapposti e che non si capisce se se ne legge uno solo: il TUB, che fonda il potere regolamentare; il CRR, che fissa i limiti quantitativi sulle partecipazioni qualificate in imprese non finanziarie; e la Circolare n. 285, Parte Terza, Capitolo 1, che detta il limite generale, le autorizzazioni e le regole organizzative. Il docente entra quasi sempre dalla distinzione «a monte / a valle», e la usa come prova del nove: chi la sbaglia nei primi trenta secondi si porta dietro l'errore per tutto l'esame. Subito dopo chiede la ratio — perché la legge si preoccupa di che cosa la banca possiede — e solo alla fine scende alle cifre. Conviene quindi tenere questo filo: prima l'interesse tutelato (immobilizzo dell'attivo, trasformazione delle scadenze, conflitti d'interesse fra credito ed equity), poi i limiti, poi le eccezioni, poi le conseguenze della violazione. Un'avvertenza che vale per tutto il capitolo: dal 9 gennaio 2026 l'art. 53, comma 1, lett. c), TUB — la norma che gli appunti del corso e la stessa Circolare n. 285 indicano come base della materia — è formalmente abrogato, ma continua ad applicarsi in forza di una norma transitoria. Saperlo dire con precisione, e non genericamente, è esattamente ciò che separa la fascia alta dalle altre.

5.1. D1 — Partecipazioni nella banca e partecipazioni della banca

Domanda. Distingua le partecipazioni «a monte» dalle partecipazioni «a valle» e indichi, per ciascuna, la base normativa e la finalità.

Risposta da dare. Le partecipazioni «a monte» sono quelle detenute **nella** banca dai suoi soci, e appartengono al Capo III del Titolo II del TUB, artt. 19-24: lì la legge filtra la qualità di chi entra nel capitale. Le partecipazioni «a valle» sono quelle detenute **dalla** banca in altre imprese, e appartengono alla vigilanza regolamentare: la base normativa resta l'art. 53, comma 1, lett. c), TUB — formalmente abrogato dal 9 gennaio 2026 dal d.lgs. 208/2025, ma tuttora applicabile in forza dell'art. 4, comma 7, dello stesso decreto — mentre la disciplina attuativa è la Parte Terza, Capitolo 1, della Circolare n. 285; il nuovo art. 57-bis TUB, pure introdotto dal 9 gennaio 2026, non è ancora operativo, perché si applicherà soltanto ai casi successivi all'entrata in vigore

delle proprie disposizioni attuative. Sono due problemi diversi: nel primo caso ci si chiede chi comanda nella banca, nel secondo quanto e come la banca immobilizza il proprio attivo.

Spiegazione. La distinzione va tenuta ferma anche sul piano del bene giuridico protetto. Nel regime «a monte» l'autorizzazione dell'art. 19 serve ad assicurare che il socio rilevante non pregiudichi la sana e prudente gestione: si valutano la reputazione del potenziale acquirente, l'onorabilità e la competenza di chi assumerà le funzioni di amministrazione, la solidità finanziaria, l'idoneità della struttura del gruppo a consentire una vigilanza efficace, l'assenza di sospetti di riciclaggio. È una valutazione soggettiva, sul candidato. Le soglie sono quelle dell'art. 19, comma 1: controllo, influenza notevole, oppure una quota di diritti di voto o di capitale almeno pari al 10 per cento, con ulteriori autorizzazioni al raggiungimento del 20, del 30 e del 50 per cento.

Nel regime «a valle», invece, non si valuta un soggetto ma un'**operazione di investimento della banca**. La domanda non è «chi è costui», ma «quanto dell'attivo bancario finisce immobilizzato in equity, e con quali conflitti d'interesse». Di qui una struttura completamente diversa: non un'autorizzazione generalizzata, ma limiti quantitativi che operano automaticamente, con autorizzazione preventiva soltanto in casi selezionati.

Vale la pena aggiungere un dato definitorio che il docente apprezza. Il TUB usa la parola «partecipazioni» in senso ampio: ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. h-quater, sono «le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile». Ma la Circolare n. 285, per la disciplina «a valle», adotta una nozione propria, più stretta e funzionale, incentrata sul **legame durevole** con l'impresa partecipata: se ne dirà nella domanda dedicata. Sono due nozioni che convivono, e confonderle è un errore frequente.

C'è infine un punto di raccordo che conviene anticipare: l'art. 65, comma 1, lett. b), TUB estende i poteri della vigilanza consolidata alle società bancarie e finanziarie partecipate almeno per il venti per cento da società del gruppo bancario o da una singola banca. La partecipazione «a valle», dunque, non rileva solo come immobilizzo: sopra una certa soglia trascina l'impresa partecipata dentro il perimetro della vigilanza.

5.2. D2 — Il fondamento prudenziale della disciplina

Domanda. Perché l'ordinamento limita le partecipazioni che una banca può detenere? Qual è il ragionamento prudenziale che giustifica il limite, prima ancora della cifra?

Risposta da dare. La ragione è enunciata dalla Premessa alla Parte Terza, Capitolo 1, della Circolare n. 285: la disciplina «è diretta a contenere il rischio di un eccessivo immobilizzo dell'attivo derivante da investimenti partecipativi in imprese finanziarie e non finanziarie» e, con riguardo alle imprese non finanziarie, «mira altresì a promuovere una gestione dei rischi e dei conflitti di interesse conforme al criterio della sana e prudente gestione». Sono due rationes distinte: la prima è di struttura del bilancio, la seconda è di correttezza del processo decisionale.

Spiegazione. Il primo argomento è quello dell'**immobilizzo dell'attivo** e va spiegato partendo dal mestiere della banca. La banca raccoglie a vista o a breve e impiega a medio e lungo termine: vive di trasformazione delle scadenze, e questa trasformazione è sostenibile solo se l'attivo conserva un grado ragionevole di liquidabilità. Una partecipazione azionaria è, per definizione, l'attività meno liquida e meno prevedibile che una banca possa iscriverne: non ha scadenza, non ha un flusso contrattuale certo, il suo valore di realizzo dipende dal mercato nel momento peggiore, cioè proprio quando la banca avrebbe bisogno di smobilizzarla. Immobilizzare l'attivo in equity significa dunque erodere per via patrimoniale la capacità della banca di onorare la raccolta. Non a caso il limite generale è costruito non sull'attivo ma sui **fondi propri**: si accetta che la banca immobilizzi, purché lo faccia con mezzi propri e non con il risparmio raccolto.

Il secondo argomento è quello del **conflitto d'interessi fra attività partecipativa e attività creditizia**, ed è il cuore della questione banca-industria. Una banca che è insieme azionista e finanziatrice della stessa impresa non è più un valutatore imparziale del merito di credito. Da un lato è tentata di sostenere con nuovo credito un'impresa partecipata in difficoltà, per non svalutare la partecipazione; dall'altro può usare la leva del credito per orientare le scelte industriali della partecipata. In entrambe le direzioni si degrada la funzione allocativa del credito, che è un interesse pubblico e non solo un problema della singola banca. La Sez. VII del Capitolo 1 lo dice esattamente in questi termini, imponendo soluzioni organizzative idonee a evitare «che le decisioni di investimento e di gestione del portafoglio partecipativo siano condizionate da relazioni creditizie esistenti o prospettiche» e, specularmente, a «salvaguardare l'oggettività delle procedure di affidamento».

A questi due si aggiunge un terzo profilo, di natura strettamente patrimoniale: il **rischio di equity** non è il rischio di credito. Una esposizione creditizia ha una perdita attesa e una perdita inattesa misurabili con modelli consolidati; una partecipazione espone al rischio residuale d'impresa, cioè alla coda peggiore della distribuzione, perché l'azionista è l'ultimo a essere soddisfatto. È questa la giustificazione della severità del trattamento prudenziale che il CRR riserva alle eccedenze: non una sanzione, ma la traduzione in capitale di un rischio che il patrimonio deve interamente assorbire.

C'è infine un quarto profilo, storico ma non archeologico: il rischio che la banca, diventando socia industriale, venga trascinata nella crisi dell'impresa partecipata, e che la crisi industriale si trasformi in crisi bancaria. È l'esperienza della banca mista italiana degli anni Venti e Trenta, che sta all'origine della legge bancaria del 1936 e del principio di separatezza.

5.3. D3 — L'evoluzione storica: dalla separatezza assoluta al regime attuale

Domanda. Ripercorra l'evoluzione della disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche, dalla legge bancaria a oggi.

Risposta da dare. La linea evolutiva è un progressivo passaggio dal **divieto** al **limite quantitativo**, e infine dal limite quantitativo di fonte nazionale al **requisito patrimoniale di fonte**

europea. La legge bancaria del 1936 traduceva la separatezza banca-industria in un divieto tendenzialmente assoluto; il TUB del 1993, con la despecializzazione, l'ha sostituito con soglie; le Istruzioni di vigilanza del 1999 hanno articolato le soglie in tre limiti e tre categorie di banche; il CRR e la Circolare n. 285 hanno infine ridotto tutto a due limiti — concentrazione e complessivo — sanzionati non più con la deduzione ma con la ponderazione al 1250 per cento.

Spiegazione. Il punto di partenza è la crisi della banca mista. La legge bancaria del 1936 nasce per impedire che la banca torni a essere azionista industriale, e il principio di separatezza opera in entrambe le direzioni: a monte, impedendo all'industria di controllare la banca; a valle, impedendo alla banca di possedere l'industria. Il TUB del 1993 conserva il principio ma ne cambia la tecnica: la separatezza a monte diventa la soglia del 15 per cento dei diritti di voto dell'art. 19, comma 6; a valle, il divieto lascia il posto a limiti fissati dalla Banca d'Italia in base all'art. 53, comma 1, lett. c).

Il passaggio successivo è imposto dalla despecializzazione. Dopo il TUB le banche non sono più tutte uguali — una banca d'affari non ha lo stesso profilo di una banca commerciale — e trattarle allo stesso modo sarebbe irragionevole. Le Istruzioni di vigilanza, Circolare n. 229 del 1999, Titolo IV, Capitolo 9, costruiscono allora un sistema a tre limiti e tre categorie. I tre limiti sono il **limite di concentrazione**, riferito alla singola impresa o gruppo di imprese non finanziarie; il **limite complessivo**, riferito all'intero comparto non finanziario; e il **limite di separatezza**, riferito non al patrimonio della banca ma al capitale della società partecipata, fissato al 15 per cento «a tutela della separatezza tra banca e industria». Le tre categorie sono le banche «ordinarie», le banche «abilitate» e le banche «specializzate».

Categoria (Circ. 229, Tit. IV, Cap. 9, All. B)	Limite di concentrazione	Limite complessivo	Limite di separatezza
Banche ordinarie	3% del patrimonio di vigilanza	15% del patrimonio di vigilanza	15% del capitale del partecipato
Banche abilitate	6% del patrimonio di vigilanza	50% del patrimonio di vigilanza	15% del capitale del partecipato
Banche specializzate	15% del patrimonio di vigilanza	60% del patrimonio di vigilanza	15% del capitale del partecipato

A questo impianto si affianca l'**archivio elettronico degli Assetti Partecipativi Enti (A.P.E.)**, con cui la Banca d'Italia monitora nel continuo la situazione partecipativa degli intermediari, e che sopravvive tuttora nella Sez. IX del Capitolo 1 della Circolare n. 285.

Il terzo passaggio è europeo e produce una vistosa asimmetria. La direttiva 2007/44/CE, recepita in Italia con il d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 21, riscrive il regime «a monte» imponendo criteri di valutazione tassativi ed esclusivamente prudenziali; la separatezza a monte era però già caduta poco prima, perché l'art. 19, comma 6, TUB è stato abrogato dall'art. 14, comma 1, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in l. 28 gennaio 2009, n. 2, e il d.lgs. 21/2010 si è limitato, con l'art. 5, comma 1, a confermarne l'abrogazione. Sul versante «a valle», però, in quel momento non si interviene. È un'incoerenza che gli appunti del corso segnalano giustamente

come non giustificata: il tema delle partecipazioni è pericoloso tanto a monte quanto a valle, e non si vede perché liberalizzare l'uno e lasciare l'altro immutato. L'allineamento arriva solo con la stagione di Basilea 3: la delibera CICR del 29 luglio 2008, n. 276, riscrive la cornice; la Circolare n. 263 del 2006, Titolo V, Capitolo 4, riduce i limiti sulle partecipazioni qualificate in imprese non finanziarie a due — 15 per cento del patrimonio di vigilanza per la concentrazione, 60 per cento per il complessivo — abolendo la tripartizione fra banche ordinarie, abilitate e specializzate e il limite di separatezza autonomo; la Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, Parte Terza, Capitolo 1, raccoglie la materia nella forma attuale, rinviando per i limiti quantitativi all'art. 89 CRR e mantenendo in proprio il solo limite generale.

L'ultimo passaggio è del tutto recente e va detto: il d.lgs. 31 dicembre 2025, n. 208, di recepimento della CRD VI, ha abrogato l'art. 53, comma 1, lett. c), TUB e ha introdotto l'art. 57-bis, che sottopone ad autorizzazione preventiva l'acquisizione da parte della banca di «partecipazioni rilevanti». Il regime transitorio è oggetto di una domanda a sé.

5.4. D4 — I limiti sulle partecipazioni qualificate in imprese non finanziarie

Domanda. Quali limiti si applicano alle partecipazioni qualificate detenute da una banca in imprese non finanziarie, e con quale trattamento prudenziale in caso di superamento?

Risposta da dare. I limiti non sono più nazionali ma europei: la Sezione III del Capitolo 1 si limita a dire che «quando le partecipazioni qualificate detenute in imprese non finanziarie superano le soglie indicate dall'art. 89, parr. 1 e 2, CRR, si applica l'opzione prevista dall'art. 89, par. 3, lett. a), CRR». Le soglie sono due: un **limite di concentrazione** del 15 per cento del capitale ammissibile per la singola partecipazione qualificata, e un **limite complessivo** del 60 per cento del capitale ammissibile per l'insieme delle partecipazioni qualificate in imprese non finanziarie.

Spiegazione. Occorre anzitutto delimitare il campo. L'art. 89, par. 1, CRR sottopone a disciplina la partecipazione qualificata in un'impresa che **non** sia né un soggetto del settore finanziario, né un'impresa che — pur non essendo un soggetto del settore finanziario — svolge attività che l'autorità competente ritiene costituire l'estensione diretta dell'attività bancaria, servizi ausiliari dell'attività bancaria, oppure leasing, factoring, gestione di fondi comuni d'investimento, gestione di servizi informatici o attività analoghe. Riemerge qui, sotto veste europea, la distinzione fra attività bancario-finanziaria e attività industriale che percorre tutta la materia: la banca può possedere senza limiti di questo tipo ciò che appartiene al proprio mestiere o ne è il prolungamento, e incontra invece il limite quando esce dal perimetro finanziario. L'ABE è incaricata, dal par. 4, di emanare orientamenti che precisino i concetti di prolungamento diretto, attività ausiliarie e attività analoghe.

Limite	Parametro	Soglia	Norma
Di concentrazione	Singola partecipazione qualificata in impresa non finanziaria	15% del capitale ammissibile	art. 89, par. 1, CRR
Complessivo	Totale delle partecipazioni qualificate in imprese non finanziarie	60% del capitale ammissibile	art. 89, par. 2, CRR

Il parametro non è il patrimonio di vigilanza né i fondi propri, ma il **capitale ammissibile**, definito dall'art. 4, par. 1, punto 71, CRR: ai fini della parte due, titolo III, la somma del capitale di classe 1 di cui all'art. 25 — senza applicazione della deduzione dell'art. 36, par. 1, lett. k), punto i) — e del capitale di classe 2 di cui all'art. 71, per la parte pari o inferiore a un terzo del capitale di classe 1. È un aggregato più stretto dei fondi propri, e la precisazione va fatta: usare «patrimonio di vigilanza» è un anacronismo, usare «fondi propri» è un'approssimazione.

Il punto decisivo è il **trattamento del superamento**. L'art. 89, par. 3, CRR offre alle autorità competenti un'alternativa secca: la lett. a) impone di applicare, ai fini del calcolo del requisito patrimoniale, un fattore di ponderazione del rischio del 1250 per cento al maggiore fra l'importo delle partecipazioni qualificate che supera il 15 per cento del capitale ammissibile e l'importo totale delle partecipazioni qualificate che supera il 60 per cento; la lett. b) impone invece di **proibire** agli enti di detenere le partecipazioni eccedenti. Le autorità competenti pubblicano la scelta effettuata. L'Italia, con la Sezione III del Capitolo 1, ha esercitato l'opzione della **lett. a)**: non il divieto, ma il prezzo in capitale. È un dato da dire esplicitamente, perché è una discrezionalità nazionale e il docente vuole sapere come è stata esercitata.

L'art. 90 CRR aggiunge una facoltà per l'ente: in alternativa alla ponderazione al 1250 per cento, gli enti «possono dedurre tali importi dagli elementi del capitale primario di classe 1 a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera k)». La scelta fra ponderazione e deduzione spetta quindi alla banca, e i due trattamenti sono per costruzione equivalenti, come si spiega nella domanda successiva.

5.5. D5 — Le partecipazioni in banche, imprese finanziarie, assicurative e strumentali: l'autorizzazione

Domanda. In quali casi l'acquisizione di una partecipazione da parte di una banca è sottoposta ad autorizzazione preventiva della Banca d'Italia?

Risposta da dare. L'autorizzazione preventiva non è la regola ma l'eccezione, e la Premessa al Capitolo 1 lo dice espressamente: essa è richiesta «soltanto in caso di investimenti in imprese di natura finanziaria che, per la loro rilevanza, siano suscettibili di determinare impatti sulla struttura finanziaria e patrimoniale dell'acquirente, nonché per acquisizioni da cui possano derivare ostacoli all'esercizio della vigilanza consolidata». La disciplina è nella Sezione V, e riguarda le partecipazioni in banche, IMEL, imprese finanziarie, imprese assicurative e imprese strumentali.

Spiegazione. I casi sono tre e vanno enunciati con precisione, considerando anche le azioni, le quote, gli strumenti e i diritti già detenuti:

- la partecipazione **supera il 10 per cento dei fondi propri consolidati del gruppo bancario** — o dei fondi propri individuali, se l'acquirente è una banca non appartenente a un gruppo;
- la partecipazione **comporta il controllo o l'influenza notevole** e l'impresa partecipata è insediata in uno **Stato extracomunitario** diverso da quelli indicati nell'Allegato A al Capitolo «Ambito di applicazione»;
- per le **imprese strumentali**, l'autorizzazione è richiesta soltanto in questa seconda ipotesi, cioè controllo o influenza notevole su soggetti insediati in Stati extracomunitari non equiparati.

La logica delle due soglie è diversa e va esplicitata, perché è proprio questo che il docente chiede. La prima soglia è **patrimoniale**: una partecipazione che eccede il 10 per cento dei fondi propri consolidati è per definizione capace di incidere sulla struttura finanziaria dell'acquirente, e merita quindi uno scrutinio preventivo. La seconda è **geografica e organizzativa**: il controllo o l'influenza notevole su un soggetto insediato in un paese terzo non equiparato crea un'articolazione di gruppo che rischia di sottrarsi alla vigilanza consolidata, perché la Banca d'Italia non dispone in quei paesi degli stessi strumenti di cooperazione. Per le imprese strumentali la soglia patrimoniale non opera: sono imprese ausiliarie all'attività bancaria — proprietà e gestione di immobili a uso funzionale, servizi informatici, infrastrutture per i pagamenti, intestazione fiduciaria e trustee — e il loro possesso non pone di per sé un problema di immobilizzo, ma può porre un problema di perimetro della vigilanza.

Un'esclusione espressa: le partecipazioni acquisite da imprese di assicurazione controllate da banche non rientrano nell'ambito di applicazione di queste disposizioni, perché si applicano le regole del Codice delle assicurazioni private e, se ricorre un conglomerato finanziario, i controlli della vigilanza supplementare.

Resta infine fermo, e la Sezione V lo dice, il concorso con il regime «a monte»: «Restano fermi le autorizzazioni e i controlli previsti dagli artt. 19 ss. TUB e dalle relative disposizioni attuative per l'acquisizione di una partecipazione oppure del controllo in una banca o capogruppo». Se dunque una banca acquista una partecipazione rilevante in un'altra banca, deve soddisfare entrambi i procedimenti.

Soggetto partecipato	Soglie di autorizzazione (Circ. 285, P. III, Cap. 1, All. A, Tavola 2)
Banche, imprese finanziarie, imprese di assicurazione	10% dei fondi propri del partecipante; oppure controllo o influenza notevole su soggetti con sede in Stato extracomunitario diverso da quelli dell'Allegato A al Capitolo «Ambito di applicazione»
Imprese strumentali	Solo controllo o influenza notevole su soggetti con sede in Stato extracomunitario diverso da quelli dell'Allegato A

5.6. D6 — Attività di rischio e conflitti d'interesse verso soggetti collegati

Domanda. Che cos'è la disciplina delle attività di rischio verso soggetti collegati, chi sono i soggetti collegati e quali limiti prudenziali si applicano?

Risposta da dare. È la disciplina contenuta nella Parte Terza, Capitolo 11, della Circolare n. 285, adottata in forza dell'art. 53, commi 4, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies, TUB. La sua finalità è enunciata nella Premessa: «presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della banca possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti», con possibili distorsioni nell'allocazione delle risorse, rischi non adeguatamente presidiati e danni per depositanti e azionisti.

Spiegazione. L'art. 53, comma 4, TUB attribuisce alla Banca d'Italia il potere di disciplinare condizioni e limiti per l'assunzione di attività di rischio verso «coloro che possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza sulla gestione della banca o del gruppo bancario nonché dei soggetti a essi collegati», aggiungendo la regola sostanziale che «in ogni caso i soci e gli amministratori, fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, del codice civile, si astengono dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi». Il comma 4-ter consente di individuare i casi in cui l'inosservanza comporta la **sospensione dei diritti amministrativi** connessi alla partecipazione; il comma 4-quater estende la disciplina ad altre tipologie di rapporti di natura economica.

Il perimetro si costruisce in tre cerchi concentrici. Sono **parti correlate**: l'esponente aziendale; il partecipante, cioè il soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni degli artt. 19 ss. TUB; il soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare da solo uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o di supervisione strategica; la società o impresa su cui la banca o una società del gruppo può esercitare controllo o influenza notevole. Sono **soggetti connessi**: le imprese controllate da una parte correlata; i soggetti che controllano una parte correlata fra quelle indicate ai numeri 2 e 3, o sottoposti a comune controllo; gli stretti familiari di una parte correlata — parenti fino al secondo grado, coniuge o convivente more uxorio, e figli di quest'ultimo — e le imprese da questi controllate. I **soggetti collegati** sono l'insieme di una parte correlata e di tutti i soggetti a essa connessi.

Fondamentale è poi la figura della **parte correlata non finanziaria**: una parte correlata che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite controllate, attività d'impresa non finanziaria come definita dalla disciplina delle partecipazioni detenibili, e si è in tale presenza quando le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedono il 50 per cento delle attività complessive. È per questa categoria che, «in considerazione dei maggiori rischi inerenti ai conflitti di interessi nelle relazioni banca-industria», la Circolare fissa limiti più stringenti. Si noti il raccordo: il Capitolo 11 rinvia espressamente al Capitolo 1 per la nozione di impresa non finanziaria, a conferma che le due discipline sono due facce dello stesso problema.

I limiti, riferiti ai fondi propri consolidati o, per le banche non appartenenti a un gruppo, individuali, sono i seguenti.

Parte correlata	Parte correlata non finanziaria	Altra parte correlata
Esponente aziendale	5%	5%
Partecipante di controllo o in grado di esercitare influenza notevole	5%	7,5%
Altro partecipante, o soggetto in grado di nominare da solo componenti degli organi	7,5%	10%
Altri casi (società controllate o sottoposte a influenza notevole)	15%	20%

A questi si aggiunge un **limite individuale** per le banche appartenenti a un gruppo bancario: nel rispetto dei limiti consolidati, ciascuna banca può assumere attività di rischio verso un medesimo insieme di soggetti collegati entro il 20 per cento dei fondi propri individuali, indipendentemente dalla natura finanziaria o non finanziaria della parte correlata.

Quanto alle modalità di calcolo, le attività di rischio sono le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina delle grandi esposizioni, ponderate secondo i fattori ivi stabiliti; non sono incluse le partecipazioni e le altre attività già dedotte dai fondi propri, per evitare la duplicazione del presidio. Sono escluse dai limiti le operazioni **infragruppo**, il che è coerente: dentro il gruppo il conflitto d'interessi non si pone nei medesimi termini, ed è presidiato dalla vigilanza consolidata. Quando fra banca e parte correlata intercorrano più rapporti che comportino limiti diversi, si applica il limite inferiore.

Sul superamento la disciplina è precisa. Il rispetto dei limiti deve essere assicurato in via continuativa; qualora per cause indipendenti da volontà o colpa — per esempio perché la controparte è divenuta parte correlata dopo l'apertura del rapporto — un limite sia superato, la capogruppo o la banca predispone entro **45 giorni** un **piano di rientro**, approvato dall'organo con funzione di supervisione strategica su proposta della funzione di gestione e sentito l'organo di controllo, e lo trasmette alla Banca d'Italia entro **20 giorni** dall'approvazione. Se il superamento riguarda una parte correlata in virtù della partecipazione detenuta nella banca, «i diritti amministrativi connessi con la partecipazione sono sospesi». Infine, i rischi connessi all'operatività verso soggetti collegati — legali, reputazionali, di conflitto d'interessi — vanno valutati nell'ambito dell'**ICAAP**, e nei casi di superamento se ne tiene conto nella determinazione del capitale interno complessivo.

5.7. D7 — L'art. 136 TUB: le obbligazioni degli esponenti bancari

Domanda. Che cosa dispone l'art. 136 TUB, come si coordina con la disciplina dei soggetti collegati e quali conseguenze produce la sua violazione?

Risposta da dare. L'art. 136 TUB, rubricato «Obbligazioni degli esponenti bancari», stabilisce che «chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca non può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente od indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimità con l'esclusione del voto dell'esponente interessato e col voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo». Non è dunque un divieto: è un **procedimento aggravato**, e la sua violazione è presidiata da una sanzione penale.

Spiegazione. Il meccanismo procedurale va scomposto in tre requisiti cumulativi, perché il docente chiede di enumerarli con precisione:

- **delibera dell'organo di amministrazione presa all'unanimità**, non a maggioranza qualificata;
- **esclusione del voto dell'esponente interessato**, che non concorre a formare l'unanimità;
- **voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo**, che dunque non si limita a vigilare ma concorre attivamente alla decisione.

Restano fermi gli obblighi del codice civile in materia di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate: l'art. 136 si aggiunge, non si sostituisce. L'ultimo periodo del comma 1 prevede che sia «facoltà del consiglio di amministrazione delegare l'approvazione delle operazioni di cui ai periodi precedenti nel rispetto delle modalità ivi previste»: la delega è ammessa, ma il delegato deve osservare le stesse modalità, sicché non c'è alleggerimento sostanziale.

La violazione del comma 1 è **reato**: il comma 3 prevede la reclusione da uno a tre anni e la multa da 206 a 2.066 euro. È un dato che conviene citare con esattezza, perché è uno dei pochi presidi penali del TUB in materia di vigilanza ed è indice della gravità con cui l'ordinamento guarda all'autoconcessione di credito.

Va segnalata l'evoluzione normativa, perché gli appunti risalenti la ignorano. I commi 2 e 2-bis — che estendevano la disciplina agli esponenti di banche e società appartenenti a un gruppo bancario e alle obbligazioni con società controllate dagli esponenti o presso le quali gli stessi svolgevano funzioni di amministrazione, direzione o controllo — sono stati **abrogati** dall'art. 24-ter, comma 1, lett. b), del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221. L'ambito soggettivo dell'art. 136 si è quindi ristretto al rapporto fra l'esponente e la banca presso cui esercita le funzioni. Il comma 1 è stato poi modificato dal d.lgs. 12 maggio 2015, n. 72, che ha introdotto la delegabilità.

Il coordinamento con il Capitolo 11 è esplicito: fra le fonti normative di quel capitolo la Circolare elenca proprio «l'articolo 136 del TUB, che disciplina la procedura per deliberare l'assunzione di obbligazioni, da parte della banca o di altra società del gruppo bancario, con gli esponenti della banca e delle società del gruppo». I due presidi operano su piani diversi e si cumulano: l'art. 136 detta una regola procedurale di fonte legislativa, assistita da sanzione penale, sul singolo atto; il Capitolo 11 detta limiti quantitativi — per gli esponenti, il 5 per

cento dei fondi propri — e procedure deliberative di fonte secondaria sull'insieme delle relazioni. Un'operazione con un amministratore deve dunque superare entrambi i vagli.

6 | Vigilanza regolamentare: governo societario, controlli interni e remunerazioni

Questo capitolo copre l'area nella quale la vigilanza regolamentare incide più profondamente sull'autonomia organizzativa della banca: il governo societario, il sistema dei controlli interni, il sistema informativo e la continuità operativa, le politiche di remunerazione e incentivazione. Il perno è l'art. 53, co. 1, lett. d), TUB — replicato per il consolidato dall'art. 67, co. 1, lett. d) — attuato dalla Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, Parte Prima, Titolo IV, e in particolare dai suoi Capitoli da 1 a 5; il Capitolo 6, dedicato al governo e alla gestione del rischio di liquidità, appartiene allo stesso Titolo ma esula da questa unità. Il docente tende a entrare dall'alto: chiede la norma primaria, poi domanda «perché una banca non può organizzarsi come qualunque altra società per azioni?». Da lì scende per gradi — dalla scelta del modello al progetto di governo societario, dalla composizione degli organi ai comitati endoconsiliari, dal RAF alle funzioni aziendali di controllo, fino alle remunerazioni. Il filo logico da tenere è sempre lo stesso: l'organizzazione interna non è un affare privato dei soci, perché è essa stessa un presidio prudenziale; di qui il duplice registro della Circolare, che fissa principi generali vincolanti nell'obiettivo e lascia alla banca la scelta dei mezzi, secondo proporzionalità. Gli istituti del modulo 1 — autorizzazione, assetti proprietari, requisiti degli esponenti — si danno qui per acquisiti e si richiamano solo dove servono a chiudere il ragionamento.

6.1. D1 — Il fondamento normativo della vigilanza regolamentare sull'organizzazione

Domanda. Su quale base normativa la Banca d'Italia disciplina il governo societario e i controlli interni delle banche, e come si articola oggi quella disciplina?

Risposta da dare. Il fondamento è l'art. 53, co. 1, lett. d), TUB, che abilita la Banca d'Italia a emanare disposizioni di carattere generale aventi a oggetto «il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione». La norma gemella per la vigilanza su base consolidata è l'art. 67, co. 1, lett. d), TUB. L'attuazione sta nella Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 2013, Parte Prima, Titolo IV.

Spiegazione. L'art. 53 elenca i quattro ambiti della vigilanza regolamentare: adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio, governo societario e organizzazione, informativa al pubblico. Va segnalato che la lettera c), relativa alle **partecipazioni detenibili**, è stata abrogata dal d.lgs. 31 dicembre 2025, n. 208, con effetto dal 9 gennaio 2026: la materia è oggi rimessa alla disciplina europea direttamente applicabile. È un'avvertenza pratica, perché quasi tutta la manualistica e gli appunti in circolazione presentano ancora l'art. 53 con quattro lettere piene.

La lettera d) ha avuto un'espansione significativa. Nella formulazione originaria si riferiva soltanto all'organizzazione amministrativa e contabile e ai controlli interni; il governo societario e i sistemi di remunerazione e incentivazione vi sono stati aggiunti dall'art. 22, co. 2, lett. a), n. 1), della legge 15 dicembre 2011, n. 217. Non è un dettaglio lessicale: è il momento in cui la vigilanza acquista un titolo espresso per entrare nella *governance* in senso proprio, cioè nel rapporto fra organi sociali, e non solo nelle procedure contabili. Va inoltre notato che l'alinea del comma 1 è stato modificato dal d.lgs. 12 maggio 2015, n. 72, che ha eliminato il riferimento alla conformità alle deliberazioni del CICR: la Banca d'Italia emana oggi quelle disposizioni in via autonoma.

La disciplina di secondo livello è contenuta nel Titolo IV della Parte Prima della Circolare 285, articolato in sei capitoli: governo societario (Cap. 1), politiche e prassi di remunerazione e incentivazione (Cap. 2), sistema dei controlli interni (Cap. 3), sistema informativo (Cap. 4), continuità operativa (Cap. 5), governo e gestione del rischio di liquidità (Cap. 6). A monte stanno la CRD — la direttiva 2013/36/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/878, c.d. CRD V — e, per i profili di *fit and proper*, il d.m. 23 novembre 2020, n. 169. Si è preferito lo strumento della direttiva perché la banca resta una società di diritto comune, e il diritto societario non è materia armonizzata: l'ordinamento europeo detta i risultati, il legislatore nazionale li innesta sul proprio diritto commerciale.

6.2. D2 — Il principio di proporzionalità e la classificazione delle banche

Domanda. Come opera il principio di proporzionalità nella disciplina del governo societario, e secondo quali criteri le banche sono classificate?

Risposta da dare. La proporzionalità è il criterio che consente di applicare la stessa disciplina a intermediari strutturalmente diversi senza snaturarla. La Circolare 285, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione I, par. 4.1, stabilisce che le banche applicano le disposizioni «con modalità appropriate alle loro caratteristiche, dimensioni e complessità operativa», e a questo fine distingue tre categorie: banche di maggiori dimensioni o complessità operativa, banche intermedie, banche di minori dimensioni o complessità operativa.

Spiegazione. Il criterio primario è presuntivo. Sono presunte **banche di maggiori dimensioni o complessità operativa** le banche considerate significative ai sensi dell'art. 6, par. 4, del Regolamento (UE) n. 1024/2013 — cioè quelle sottoposte alla vigilanza diretta della BCE —

e le banche quotate; sono **banche intermedie** quelle con un attivo compreso fra 5 e 30 miliardi di euro, calcolato come media dei quattro esercizi immediatamente precedenti; sono **banche di minori dimensioni o complessità operativa** quelle con attivo pari o inferiore a 5 miliardi, calcolato con lo stesso criterio.

Categoria	Criterio presuntivo
Maggiori dimensioni o complessità	significative ex art. 6(4) Reg. (UE) 1024/2013; banche quotate
Intermedie	attivo fra 5 e 30 miliardi di euro (media quadriennale)
Minori dimensioni o complessità	attivo pari o inferiore a 5 miliardi di euro (media quadriennale)

La presunzione non è rigida in un senso e lo è nell'altro. Se la banca ritiene che il criterio dimensionale non sia sufficientemente significativo, entrano in gioco criteri qualitativi: la tipologia di attività svolta — le strategie orientate al risparmio gestito o alla negoziazione configurano spesso complessità; la struttura proprietaria — il controllo totalitario da parte di un intermediario estero può ridurre la complessità, mentre rilevanti interessi di minoranza possono accrescerla; l'appartenenza a un gruppo bancario; l'appartenenza a un network operativo che offra servizi e infrastrutture di categoria. È in questo spazio che si colloca l'**autovalutazione**: la banca può collocarsi in una categoria diversa da quella suggerita dall'attivo, motivandolo. In senso opposto, però, la Circolare è categorica: le banche significative e le banche quotate sono **sempre** considerate di maggiori dimensioni o complessità operativa, e su questo non è ammessa autovalutazione in diminuzione.

Vi è poi una regola specifica per il credito cooperativo: non rientrano fra le banche di maggiori dimensioni o complessità operativa le banche di credito cooperativo appartenenti a un gruppo bancario cooperativo, salvo diversa determinazione in esito al processo di autovalutazione. La collocazione non resta interna: fra gli obblighi di informativa al pubblico previsti dalla Sezione VII vi è l'indicazione motivata della categoria in cui la banca si è collocata.

Le conseguenze pratiche sono rilevanti. Solo nelle banche di maggiori dimensioni o complessità operativa devono essere costituiti i tre comitati endoconsiliari e formalizzati i piani di successione per le posizioni di vertice; nelle banche intermedie è obbligatorio il solo comitato rischi; nelle banche di minori dimensioni l'istituzione di comitati risponde a concrete esigenze. Si gradua lungo la stessa scala anche il numero dei consiglieri, perché le banche diverse da quelle di maggiori dimensioni devono attestarsi su numeri inferiori. Altre discipline del Titolo IV adottano invece criteri propri, e confonderle è un errore: il Capitolo 2 gradua il differimento e il pagamento in strumenti finanziari sulla nozione di banca significativa ai sensi dell'art. 6, par. 4, del Regolamento (UE) n. 1024/2013 e su una definizione autonoma di banche di minori dimensioni; il Capitolo 5 individua nominativamente, con apposita comunicazione, i destinatari dei requisiti particolari di continuità operativa, sulla base della quota di mercato detenuta.

6.3. D3 — Supervisione strategica, gestione e controllo: l'approccio funzionale

Domanda. La Circolare 285 non detta una disciplina distinta per il modello tradizionale, dualistico e monistico. Come risolve allora il problema della diversità dei modelli?

Risposta da dare. Lo risolve ragionando per funzioni e non per organi tipici. La Sezione I del Capitolo 1 definisce tre funzioni — supervisione strategica, gestione e controllo — e riferisce a esse l'intera disciplina; la corrispondenza con gli organi previsti dal codice civile varia a seconda del modello prescelto, ma la funzione resta il termine di riferimento della norma.

Spiegazione. Le definizioni sono precise. L'**organo con funzione di supervisione strategica** è l'organo nel quale si concentrano le funzioni di indirizzo o di supervisione della gestione sociale, per esempio mediante esame e delibera sui piani industriali o finanziari ovvero sulle operazioni strategiche. L'**organo con funzione di gestione** è l'organo, o i componenti di esso, ai quali spettano o sono delegati compiti di gestione, ossia l'attuazione degli indirizzi deliberati nell'esercizio della funzione di supervisione strategica; la Circolare precisa che il direttore generale rappresenta il vertice della struttura interna e come tale partecipa alla funzione di gestione. L'**organo con funzione di controllo** è, a seconda del modello, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione.

La Circolare aggiunge un'avvertenza decisiva: più funzioni possono essere svolte dallo stesso organo e più organi possono condividere la stessa funzione. La funzione di supervisione strategica e quella di gestione, attenendo unitariamente all'amministrazione dell'impresa, possono essere incardinate nello stesso organo — ed è ciò che tipicamente avviene nel consiglio di amministrazione del modello tradizionale. Nel modello dualistico, invece, consiglio di sorveglianza e consiglio di gestione possono concorrere nella funzione di supervisione strategica quando lo statuto attribuisca al consiglio di sorveglianza il compito di deliberare sulle operazioni strategiche e sui piani industriali e finanziari, ai sensi dell'art. 2409-terdecies, co. 1, lett. f-bis, c.c.; in tal caso, a fini di vigilanza, la funzione di supervisione strategica si considera incentrata sul consiglio di sorveglianza.

Una quarta nozione completa il quadro, quella di **componenti esecutivi**: sono tali i consiglieri membri del comitato esecutivo, quelli destinatari di deleghe o che svolgono anche di mero fatto funzioni attinenti alla gestione, e quelli che rivestono incarichi direttivi nella banca, cioè che sovrintendono ad aree determinate della gestione assicurando assidua presenza in azienda; rileva anche l'assunzione delle medesime cariche in qualsiasi società del gruppo. La definizione è costruita in modo sostanzialistico — «anche di mero fatto» — proprio per impedire che la qualifica formale di non esecutivo mascheri un ruolo gestorio.

L'approccio funzionale ha un effetto pratico che va segnalato all'orale: la disciplina di vigilanza produce assetti organizzativi sensibilmente diversi da quelli della società per azioni di diritto comune, perché innesta sul modello codicistico vincoli — separatezza di funzioni, riporti diretti,

bilanciamento dei poteri — che il codice civile non conosce. È esattamente per questo che l'art. 53, co. 1, lett. d), è stato esteso al governo societario nel 2011.

6.4. D4 — Gli amministratori indipendenti e i componenti non esecutivi

Domanda. Quale ruolo assegna la disciplina di vigilanza ai componenti non esecutivi e agli amministratori indipendenti, e in che misura ne impone la presenza?

Risposta da dare. La Circolare 285 richiede che nell'organo con funzione di supervisione strategica **almeno un quarto dei componenti** possieda i requisiti di indipendenza. Si tratta di soggetti che, in aggiunta alla generale qualità di non esecutivi, devono possedere professionalità e autorevolezza tali da assicurare un elevato livello di dialettica interna e da apportare un contributo di rilievo alla formazione della volontà dell'organo.

Spiegazione. Conviene distinguere due nozioni che spesso si sovrappongono. I **componenti non esecutivi** sono tutti quelli che non rientrano nella definizione di esecutivi della Sezione I: la loro funzione è di contrappeso rispetto agli esecutivi e al management, e diventa tanto più necessaria quanto più le funzioni di supervisione strategica e di gestione siano concentrate in un unico organo. La Circolare impone loro tre condotte: acquisire informazioni sulla gestione e sull'organizzazione, avvalendosi dei comitati interni ove presenti, dal management, dalla revisione interna e dalle altre funzioni aziendali di controllo; essere fattivamente impegnati nei compiti loro affidati, anche sotto il profilo della disponibilità di tempo; partecipare ai processi di nomina e revoca dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo. Quest'ultimo punto è decisivo, perché collega i non esecutivi al presidio dell'indipendenza dei controlli.

Gli **indipendenti** sono una sottocategoria dei non esecutivi. I requisiti sono fissati dall'art. 13 del d.m. 169/2020, che adotta una tecnica per esclusione: è indipendente il consigliere non esecutivo per il quale non ricorra alcuna delle situazioni elencate — fra le altre, l'essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado del presidente, degli esponenti con incarichi esecutivi o dei responsabili delle principali funzioni aziendali; l'essere un partecipante nella banca; l'aver ricoperto negli ultimi due anni cariche esecutive presso un partecipante o sue controllate, ovvero per più di nove anni negli ultimi dodici incarichi di componente degli organi. Il decreto detta all'art. 14 requisiti autonomi per i sindaci.

La Circolare aggiunge un onere procedurale non banale: nella delibera consiliare con cui viene valutata l'indipendenza deve risultare, fra l'altro, l'esame di tutti i rapporti creditizi intrattenuti con la banca e riconducibili al consigliere ritenuto indipendente. È un presidio contro l'indipendenza puramente formale, e si collega alla previsione dell'art. 88, par. 1, CRD che impone di documentare e mettere a disposizione delle autorità competenti i dati relativi ai prestiti concessi ai membri dell'organo di gestione e alle loro parti correlate.

Gli indipendenti sono poi il fulcro dell'architettura dei comitati: ciascun comitato endoconsiliare obbligatorio è composto in maggioranza da indipendenti e i suoi lavori sono coordinati da

un presidente scelto fra i componenti indipendenti. Nelle banche che non costituiscono il comitato nomine, sono gli amministratori indipendenti presenti in consiglio a svolgere l'analisi sulla composizione quali-quantitativa ottimale e a esprimere il parere sull'idoneità dei candidati. Il numero dei consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza, e il numero dei consiglieri espressione delle minoranze, rientrano fra le informazioni che la banca deve pubblicare sul proprio sito.

6.5. D5 — Il Risk Appetite Framework: nozione e articolazione

Domanda. Che cos'è il Risk Appetite Framework e quali sono le nozioni che lo compongono?

Risposta da dare. Il RAF è, secondo la definizione della Circolare 285, Capitolo 3, Sezione I, «il quadro di riferimento che definisce — in coerenza con il massimo rischio assumibile, il business model e il piano strategico — la propensione al rischio, le soglie di tolleranza, i limiti di rischio, le politiche di governo dei rischi, i processi di riferimento necessari per definirli e attuarli». È il documento con cui la banca fissa ex ante quanto rischio intende assumere e come reagirà se lo supera.

Spiegazione. Le nozioni che lo compongono vanno tenute distinte con precisione, perché il docente le chiede in sequenza.

Nozione	Definizione
Risk capacity (massimo rischio assumibile)	Il livello massimo di rischio che la banca è tecnicamente in grado di assumere senza violare i requisiti regolamentari o gli altri vincoli imposti dagli azionisti o dall'autorità di vigilanza
Risk appetite (obiettivo di rischio o propensione al rischio)	Il livello di rischio, complessivo e per tipologia, che la banca intende assumere, nel limite del massimo rischio assumibile, per il perseguimento dei suoi obiettivi strategici
Risk tolerance (soglia di tolleranza)	La devianza massima dal risk appetite consentita, fissata in modo da assicurare margini sufficienti per operare anche in condizioni di stress entro il massimo rischio assumibile
Risk profile (rischio effettivo)	Il rischio effettivamente assunto, misurato in un determinato istante temporale
Risk limits (limiti di rischio)	L'articolazione degli obiettivi di rischio in limiti operativi, definiti per tipologie di rischio, unità o linee di business, linee di prodotto, tipologie di clienti

La logica è quella di una scala discendente: la *capacity* è il vincolo esterno, l'*appetite* è la scelta imprenditoriale entro quel vincolo, la *tolerance* è lo scostamento ammesso, i *limits* sono la traduzione operativa dell'*appetite* nelle singole strutture, e il *profile* è la misurazione di ciò che effettivamente accade. Se è consentita l'assunzione di rischio oltre l'obiettivo fissato, fermo il rispetto della soglia di tolleranza, devono essere individuate le azioni gestionali necessarie per ricondurre il rischio entro l'obiettivo prestabilito: il RAF non è una fotografia ma un meccanismo di retroazione.

L'Allegato C al Capitolo 3 fornisce le indicazioni di contenuto. Il RAF, tenuto conto del piano strategico e dei rischi rilevanti ivi individuati e definito il massimo rischio assumibile, indica le tipologie di rischio che la banca intende assumere e, per ciascuna, fissa obiettivi, eventuali soglie di tolleranza e limiti operativi sia in condizioni di normale operatività sia di stress; indica le circostanze, inclusi gli esiti degli scenari di stress, al ricorrere delle quali l'assunzione di determinate categorie di rischio va evitata o contenuta. Obiettivi, soglie e limiti sono di norma declinati in termini di misure espressive del capitale a rischio o capitale economico — VaR, *expected shortfall* — di adeguatezza patrimoniale e di liquidità. Per i rischi **difficilmente quantificabili**, quali il rischio strategico, il rischio reputazionale o il rischio di *compliance*, il RAF fornisce indicazioni di carattere qualitativo idonee a orientare la definizione e l'aggiornamento dei processi e dei presidi del sistema dei controlli interni. Il RAF precisa infine i compiti degli organi e di tutte le funzioni coinvolte, nonché tempistiche e modalità di aggiornamento.

6.6. D6 — Il sistema dei controlli interni: nozione, finalità e principi di organizzazione

Domanda. Come definisce la Circolare 285 il sistema dei controlli interni e quali finalità gli assegna?

Risposta da dare. Il sistema dei controlli interni è definito come «l'insieme delle regole, delle funzioni, delle strutture, delle risorse, dei processi e delle procedure che mirano ad assicurare, nel rispetto della sana e prudente gestione, il conseguimento» di una serie di finalità tassativamente elencate. La premessa del Capitolo 3 lo qualifica come «elemento fondamentale del complessivo sistema di governo delle banche», che assicura che l'attività aziendale sia in linea con le strategie e le politiche aziendali.

Spiegazione. Le finalità sono sette e vanno ricordate: verifica dell'attuazione delle strategie e delle politiche aziendali; contenimento del rischio entro i limiti indicati nel RAF; salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle perdite; efficacia ed efficienza dei processi aziendali; affidabilità e sicurezza delle informazioni aziendali e delle procedure informatiche; prevenzione del rischio che la banca sia coinvolta, anche involontariamente, in attività illecite, con particolare riferimento a quelle connesse con il riciclaggio, l'usura e il finanziamento al terrorismo; conformità delle operazioni con la legge e la normativa di vigilanza, nonché con le politiche, i regolamenti e le procedure interne.

Due di queste meritano un rilievo. La sesta è la sola finalità in cui la disciplina del sistema dei controlli interni richiama espressamente il contrasto al riciclaggio, che ha una propria disciplina autonoma nel d.lgs. 231/2007: il collegamento è organizzativo, non sostanziale, ed è coerente con la premessa del Capitolo 1, che colloca l'antiriciclaggio fra le discipline che si affiancano a quella del governo societario. La settima introduce il concetto di **conformità**, traduzione di *compliance*, che dà il nome a una delle tre funzioni aziendali di controllo.

La Circolare insiste sul **ruolo centrale** del sistema: esso rappresenta un elemento fondamentale di conoscenza per gli organi aziendali, orienta i mutamenti delle linee strategiche, presidia la funzionalità dei sistemi gestionali e il rispetto degli istituti di vigilanza prudenziale, favorisce la diffusione di una corretta cultura dei rischi, della legalità e dei valori aziendali. Da qui l'affermazione che «la cultura del controllo deve avere una posizione di rilievo nella scala dei valori aziendali: non riguarda solo le funzioni aziendali di controllo, ma coinvolge tutta l'organizzazione aziendale». Il controllo non è un ufficio, è un modo di operare.

Per realizzare l'obiettivo, il sistema deve in generale: assicurare completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del processo di gestione dei rischi e la sua coerenza con il RAF; prevedere attività di controllo diffuse a ogni segmento operativo e livello gerarchico; garantire che le anomalie riscontrate siano tempestivamente portate a conoscenza di livelli appropriati — agli organi aziendali, se significative — in grado di attivare gli opportuni interventi correttivi; incorporare procedure specifiche per far fronte all'eventuale violazione dei limiti operativi; assicurare che il personale conosca le componenti del sistema e le principali politiche, in particolare la politica di *compliance*.

Due principi generali di organizzazione chiudono la Sezione I: i processi decisionali e l'affidamento di funzioni al personale sono formalizzati e consentono l'univoca individuazione di compiti e responsabilità, e sono idonei a prevenire i conflitti di interessi — in tale ambito «deve essere assicurata la necessaria **separatezza** tra le funzioni operative e quelle di controllo»; e le politiche di gestione delle risorse umane assicurano che il personale sia provvisto delle competenze necessarie. Le disposizioni si applicano secondo proporzionalità, tenuto conto del profilo di rischio, della dimensione e complessità operativa, della natura dell'attività e della tipologia dei servizi prestati. Infine: i presidi devono coprire **ogni tipologia di rischio aziendale**, la responsabilità primaria è rimessa agli organi aziendali ciascuno secondo le rispettive competenze, e l'articolazione di compiti e responsabilità deve essere chiaramente definita e formalizzata.

6.7. D7 — I tre livelli di controllo e le «tre linee di difesa»

Domanda. Come si articolano i controlli interni di una banca, e che rapporto c'è fra la tripartizione della Circolare e il modello delle «tre linee di difesa»?

Risposta da dare. La Circolare 285 individua, a prescindere dalle strutture in cui sono collocati, tre tipologie di controllo: controlli di linea o di primo livello, controlli sui rischi e sulla conformità o di secondo livello, revisione interna o controlli di terzo livello. È bene precisare subito che la Circolare usa la nozione di **livello**, non quella di «linea di difesa»: quest'ultima è terminologia di matrice internazionale, accolta dal Comitato di Basilea nei «Corporate governance principles for banks» del 2015 e ripresa dagli orientamenti dell'EBA sulla governance interna, che si sovrappone alla tripartizione italiana senza esserne la traduzione letterale.

Spiegazione. I **controlli di linea**, o di primo livello, sono diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni. Sono effettuati dalle stesse strutture operative — controlli di tipo gerarchico, sistematici e a campione — anche attraverso unità dedicate esclusivamente a compiti

di controllo che riportano ai responsabili delle strutture operative, ovvero eseguiti nell'ambito del *back office*; per quanto possibile sono incorporati nelle procedure informatiche. L'esempio tipico è il responsabile di filiale che a fine giornata verifica la regolarità delle operazioni eseguite.

I **controlli di secondo livello** hanno l'obiettivo di assicurare, fra l'altro, la corretta attuazione del processo di gestione dei rischi, il rispetto dei limiti operativi assegnati alle varie funzioni e la conformità dell'operatività aziendale alle norme, incluse quelle di autoregolamentazione. Sono affidati a due funzioni distinte: il controllo dei rischi, o *risk management*, e la conformità alle norme, o *compliance*. Il riferimento all'autoregolamentazione va inteso in senso pieno: comprende statuti, codici di condotta, codici di autodisciplina e regolamentazione interna.

La **revisione interna**, o controllo di terzo livello, è volta a individuare violazioni delle procedure e della regolamentazione, nonché a valutare periodicamente la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità del sistema dei controlli interni e del sistema informativo — l'*ICT audit* — con cadenza prefissata in relazione alla natura e all'intensità dei rischi. È la funzione che controlla i controllori, e per questa ragione la Circolare stabilisce che le funzioni di conformità e di controllo dei rischi non possono esserle affidate: sono soggette alla sua verifica periodica, e attribuirglielne comprometterebbe l'imparzialità delle verifiche.

Livello	Chi lo svolge	Oggetto
Primo — controlli di linea	Strutture operative, back office, procedure informatiche	Corretto svolgimento delle operazioni
Secondo — rischi e conformità	Funzione di controllo dei rischi; funzione di conformità alle norme	Attuazione del processo di gestione dei rischi, rispetto dei limiti operativi, conformità alle norme
Terzo — revisione interna	Funzione di revisione interna	Violazioni di procedure e regolamentazione; valutazione periodica del SCI e del sistema informativo

La separazione non è solo terminologica: i controlli di secondo livello non possono essere affidati ai medesimi soggetti che svolgono i controlli di primo livello, perché nessuno può verificare con imparzialità le proprie operazioni. È l'applicazione del principio di separatezza fra funzioni operative e funzioni di controllo enunciato nella stessa Sezione I.

6.8. D8 — Compliance, risk management e internal audit: contenuti specifici

Domanda. Quali sono i compiti propri della funzione di conformità alle norme, della funzione di controllo dei rischi e della funzione di revisione interna?

Risposta da dare. La funzione di **conformità** presidia il rischio di non conformità alle norme; la funzione di **controllo dei rischi** collabora alla definizione e all'attuazione del RAF e delle relative politiche di governo dei rischi attraverso un adeguato processo di gestione; la funzione di **revisione interna** verifica la regolarità delle attività e valuta periodicamente il si-

stema dei controlli interni. Sono tre mestieri diversi: il primo giuridico-organizzativo, il secondo prevalentemente quantitativo, il terzo di verifica.

Spiegazione. Il **rischio di non conformità alle norme** è definito dalla Circolare come «il rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite finanziarie rilevanti o danni di reputazione in conseguenza di violazioni di norme imperative (leggi, regolamenti) ovvero di autoregolamentazione (ad es., statuti, codici di condotta, codici di autodisciplina)». Poiché è diffuso a tutti i livelli dell'organizzazione, soprattutto nelle linee operative, l'attività di prevenzione deve svolgersi in primo luogo dove il rischio viene generato: di qui la necessità di un'adeguata responsabilizzazione di tutto il personale. I compiti principali della funzione sono: ausilio alle strutture per la definizione delle metodologie di valutazione dei rischi di non conformità; individuazione di idonee procedure di prevenzione, con possibilità di richiederne l'adozione; verifica della loro adeguatezza e corretta applicazione; identificazione nel continuo delle norme applicabili e misurazione del loro impatto su processi e procedure. Fra le aree di intervento ulteriori, la Circolare indica il coinvolgimento nella valutazione ex ante della conformità di tutti i progetti innovativi — inclusa l'operatività in nuovi prodotti o servizi — e nella prevenzione e gestione dei conflitti di interesse, sia fra le diverse attività della banca sia con riferimento a dipendenti ed esponenti. Restano ferme le responsabilità della *compliance* per i compiti previsti da normative specifiche, fra cui la disciplina delle politiche di remunerazione, la trasparenza delle operazioni e la disciplina delle attività di rischio verso soggetti collegati.

La funzione di **controllo dei rischi** ha la finalità di collaborare alla definizione e all'attuazione del RAF e delle relative politiche di governo dei rischi. La differenza con la *compliance* è di metodo prima che di oggetto: la conformità ragiona su norme e procedure, il controllo dei rischi su misure e modelli. Le due funzioni possono essere affidate a un'unica struttura nelle banche in cui ciò sia coerente con la proporzionalità, ma devono in ogni caso restare coordinate con la revisione interna.

La **revisione interna**, coerentemente con il piano di audit, verifica anche mediante accertamenti di natura ispettiva: la regolarità delle diverse attività aziendali, incluse quelle esternalizzate, e l'evoluzione dei rischi sia nella direzione generale sia nelle filiali — con frequenza coerente con l'attività svolta e la propensione al rischio, ma conducendo anche accertamenti ispettivi «casuali e non preannunciati»; il monitoraggio della conformità alle norme a tutti i livelli aziendali; il rispetto, nei diversi settori operativi, dei limiti previsti dai meccanismi di delega e il pieno e corretto utilizzo delle informazioni disponibili. La previsione delle ispezioni non preannunciate è il tratto che distingue questa funzione dalle altre e che ne spiega la collocazione alle dirette dipendenze dell'organo con funzione di supervisione strategica.

6.9. D9 — Le politiche di remunerazione e incentivazione: fondamento e principi generali

Domanda. Su quale base e con quali finalità la vigilanza disciplina le politiche di remunerazione delle banche?

Risposta da dare. Il Capitolo 2 del Titolo IV è adottato sulla base degli artt. 53 e 67 TUB e dà attuazione alla direttiva 2013/36/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/878 (CRD V), tenendo conto degli indirizzi concordati in sede internazionale, fra cui quelli dell'EBA e del Financial Stability Board. La ragione della disciplina è che un sistema retributivo mal congegnato è esso stesso una fonte di rischio prudenziale.

Spiegazione. La Circolare lo enuncia in termini espliciti: i sistemi di remunerazione e incentivazione devono essere in linea con valori, strategie e obiettivi aziendali di lungo periodo, collegati ai risultati aziendali e opportunamente corretti per tener conto di tutti i rischi, coerenti con i livelli di capitale e di liquidità necessari a fronteggiare le attività intraprese e, in ogni caso, «tali da evitare incentivi distorti che possano indurre a violazioni normative o ad un'eccessiva assunzione di rischi per la banca e il sistema finanziario nel suo complesso». È la lezione della crisi del 2007-2008: bonus commisurati a risultati di breve periodo e non corretti per il rischio spingono il *management* ad assumere esposizioni i cui effetti si manifesteranno quando il bonus è già stato incassato.

Il Capitolo riconosce anche la funzione positiva della remunerazione: adeguati meccanismi possono favorire la competitività e il buon governo delle imprese bancarie e servono ad attrarre e trattenere professionalità adeguate. Ma i sistemi retributivi devono essere definiti in coerenza con obiettivi e valori aziendali, «ivi inclusi gli obiettivi di finanza sostenibile che tengono conto, tra l'altro, dei fattori ambientali, sociali e di governance (ESG)», con le strategie di lungo periodo e con le politiche di prudente gestione del rischio, comprese le strategie di monitoraggio e gestione dei crediti deteriorati. Le forme di retribuzione incentivante basate su strumenti finanziari — per esempio le *stock option* — o collegate alla *performance* aziendale devono essere coerenti con il RAF e con le politiche di governo e di gestione dei rischi, tenere conto del costo e del livello del capitale e della liquidità necessari, ed essere strutturate in modo da evitare incentivi in conflitto con l'interesse della società in un'ottica di lungo periodo. La CRD, all'art. 74, par. 1, aggiunge che le politiche e prassi di remunerazione devono essere **neutrali rispetto al genere**.

Due previsioni antielusive chiudono i principi generali. Le banche assicurano che il proprio personale non sia remunerato né riceva pagamenti o altri benefici tramite veicoli, strumenti o modalità comunque elusive delle disposizioni, con riguardo anche a succursali e filiazioni estere ovunque insediate. E le banche richiedono al personale, attraverso specifiche pattuizioni, di non avvalersi di **strategie di copertura personale** o di assicurazioni sulla retribuzione che possano alterare gli effetti di allineamento al rischio dei meccanismi retributivi: sarebbe infatti agevole neutralizzare il differimento e il *malus* assicurandosi contro di essi. Coerentemente, le banche richiedono al personale più rilevante di comunicare le operazioni effettuate che potrebbero incidere sui profili di rischio della propria remunerazione.

7 | I poteri di intervento della vigilanza

Questo capitolo copre il momento in cui la vigilanza smette di conoscere e comincia a incidere: l'art. 53-bis TUB e il suo gemello di gruppo, l'art. 67-ter, i provvedimenti straordinari degli artt. 78 e 79, le misure di intervento precoce introdotte in attuazione della BRRD e i poteri che il Reg. (UE) n. 1024/2013 attribuisce alla BCE. Il docente entra quasi sempre dalla norma — «mi legga l'art. 53-bis e mi dica che cosa può fare la Banca d'Italia» — e poi verifica due cose: se si sa collocare ciascun potere sulla scala di gravità e se si coglie che la scala non è un elenco ma un principio, quello di proporzionalità. Il filo logico da tenere e da dichiarare subito è questo: l'intervento è sempre amministrativo, mai sanzionatorio; è graduato sul giudizio complessivo che la vigilanza formula sulla banca nello SREP; e si arresta al confine dell'autonomia imprenditoriale, che comprime ma non sostituisce. Si danno per acquisiti gli istituti del modulo 1 — autorizzazione, assetti proprietari, requisiti degli esponenti — che qui ritornano soltanto come termine di confronto, soprattutto quando si tratta di distinguere il removal dell'art. 53-bis dalla decadenza dell'art. 26. Un'avvertenza di metodo che vale l'intero capitolo: il materiale del corso fotografa il TUB prima del D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 208, che dal 9 gennaio 2026 ha riscritto proprio la lett. d) dell'art. 53-bis; saperlo dire è esattamente il tipo di giudizio autonomo premiato dalla fascia alta.

7.1. D1 — Genesi, collocazione e funzione dell'art. 53-bis

Domanda. L'art. 53-bis TUB è rubricato «Poteri di intervento». Mi dica da dove nasce questa norma, perché è stata staccata dall'art. 53 e quale funzione assolve nell'economia del Titolo III.

Risposta da dare. L'art. 53-bis è stato inserito nel TUB dall'art. 1, comma 20, del D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72, in sede di recepimento della CRD IV. Non è una norma nuova nella sostanza: riproduce, ampliandolo, il vecchio comma 3 dell'art. 53, che già attribuiva alla Banca d'Italia i poteri di convocazione e di adozione di provvedimenti specifici. Lo stesso legislatore ne dà atto disponendo che, dal 27 giugno 2015, ogni riferimento normativo all'art. 53 nella formulazione previgente si intende effettuato agli artt. 53, 53-bis e 53-ter.

Spiegazione. L'operazione del 2015 è insieme formale e sostanziale. Formalmente, l'art. 53 resta la sede della **vigilanza regolamentare in senso proprio**, cioè del potere di emanare disposizioni di carattere generale sulle materie tassativamente elencate al comma 1: adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio, governo societario e organizzazione amministrativa e contabile con i sistemi di remunerazione e incentivazione, informativa al pubblico. L'art. 53-bis diventa la sede dei poteri **puntuali**, quelli che si esercitano con provvedimento amministrativo

nei confronti di uno o più soggetti determinati. L'art. 53-ter, infine, raccoglie i poteri macroprudenziali. La tripartizione si riassume in tre formule: regola generale, provvedimento particolare, misura sistemica.

Sostanzialmente, lo scorporo ha consentito di ampliare il catalogo. La vecchia lett. d) dell'art. 53, comma 3, parlava di provvedimenti «nei confronti di singole banche»; la nuova lett. d) dell'art. 53-bis parla di provvedimenti «nei confronti di una o più banche o dell'intero sistema bancario». La vecchia lett. a) consentiva di convocare «amministratori, sindaci e dirigenti»; la nuova consente di convocare «amministratori, sindaci e il personale». E soprattutto è comparsa la lett. e), il potere di rimozione degli esponenti, che nel testo previgente non esisteva affatto.

Quanto alla funzione, conviene dire che il testo vigente non enuncia più gli obiettivi, che pure restano le finalità sottese all'esercizio del potere e che il corso individua in tre direzioni: garantire la sana e prudente gestione dei soggetti vigilati sanando le gestioni problematiche, assicurare il rispetto della normativa vigente, prevenire i deterioramenti tecnici. Sono tutte finalità **preventive**: l'art. 53-bis non serve a punire ciò che è accaduto ma a impedire che accada il peggio. Il limite finalistico, benché non più scritto in quell'articolo, si ricava dall'art. 5 TUB, che vincola l'intera funzione di vigilanza alla sana e prudente gestione, alla stabilità complessiva, all'efficienza e competitività del sistema e all'osservanza delle disposizioni in materia creditizia.

7.2. D2 — Proporzionalità e gradualità: il collegamento valutazione-azione

Domanda. La Banca d'Italia ha a disposizione un ventaglio di strumenti. Come sceglie quale usare? Mi illustri il principio che governa la selezione.

Risposta da dare. Il criterio è il principio di proporzionalità, che nella materia dei poteri di intervento si specifica in un principio operativo che la Banca d'Italia chiama «collegamento valutazione-azione»: l'intervento deve essere coerente con l'esito del processo di revisione e valutazione prudenziale, e la sua incisività va correlata alla rilevanza delle carenze riscontrate. Lo dice espressamente la Circolare 285, Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1, Sezione V, e lo articola la Circolare 269, la Guida per l'attività di vigilanza.

Spiegazione. La scelta dello strumento si compone di due valutazioni. La prima è di natura **oggettiva**: fra i molti strumenti disponibili occorre individuare quello tecnicamente adatto alla carenza rilevata, perché a un problema di governo societario non si risponde con un requisito patrimoniale e viceversa. La seconda è di natura **sogettiva**: lo strumento va rapportato alla banca concreta, cioè alla capacità dimostrata dagli organi aziendali di comprendere il problema e di dargli seguito autonomamente. La Circolare 269 lo dice in termini quasi testuali quando elenca i fattori di orientamento: la natura e la gravità delle carenze, l'andamento nel tempo dei punteggi, l'attitudine mostrata dagli organi aziendali alla soluzione dei problemi, i tempi e l'efficacia delle iniziative già intraprese.

Il punto di aggancio quantitativo è il **punteggio** assegnato all'esito dello SREP. La Circolare 269 prevede una scala da 1 a 4, in cui il punteggio più alto esprime la valutazione peggiore: 1 favorevole, 2 parzialmente favorevole, 3 parzialmente sfavorevole, 4 sfavorevole. A ciascuna fascia corrisponde, in via orientativa e non automatica, una diversa intensità dell'azione.

Punteggio	Qualificazione	Azione tipica
1	Favorevole	Controlli ordinari, azione conoscitiva
2	Parzialmente favorevole	Interventi preventivi: richiami, inviti, raccomandazioni
3	Parzialmente sfavorevole	Interventi correttivi graduati, in mancanza di autonoma azione di riequilibrio
4	Sfavorevole	Azione molto incisiva, interventi correttivi previsti dalla normativa, se del caso misure straordinarie

Va aggiunta però una precisazione decisiva. La Circolare 269 avverte che «non è possibile stabilire automatismi tra la valutazione e l'azione da svolgere»: il punteggio orienta, non vincola. Tant'è che interventi correttivi sono possibili anche con giudizio complessivo pari a 2, quando uno o più profili trasversali o aree di rischio presentino valutazioni sfavorevoli, e in circostanze eccezionali perfino nell'area favorevole. Simmetricamente, la Banca d'Italia e la BCE possono imporre requisiti aggiuntivi di capitale e liquidità **indipendentemente dalla presenza di profili di anomalia**, a fronte della rischiosità complessiva dell'intermediario.

7.3. D3 — I poteri di convocazione: le lettere a), b) e c) dell'art. 53-bis

Domanda. Le prime tre lettere dell'art. 53-bis, comma 1, disciplinano poteri di convocazione. Me li illustri e mi spieghi in che cosa derogano al diritto societario comune.

Risposta da dare. Le lettere a), b) e c) dell'art. 53-bis, comma 1, costruiscono una progressione interna. La lett. a) consente alla Banca d'Italia di «convocare gli amministratori, i sindaci e il personale delle banche»; la lett. b) di «ordinare la convocazione degli organi collegiali delle banche, fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni»; la lett. c) di «procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali» quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b).

Spiegazione. La deroga al diritto comune è netta e va detta con precisione. Nelle società per azioni di diritto comune il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente, secondo lo statuto, e l'assemblea dagli amministratori o dal collegio sindacale nei casi previsti; un'autorità amministrativa esterna non ha alcun titolo per convocare gli organi sociali né per determinarne l'ordine del giorno. L'art. 53-bis attribuisce alla Banca d'Italia entrambe le facoltà, e alla lett. c) le consente perfino la sostituzione: se l'organo competente non convoca, convoca l'autorità. Siamo di fronte a un potere sostitutivo che incide sulla struttura organizzativa dell'impresa,

giustificato dalla specialità dell'impresa bancaria e dall'interesse pubblico alla sana e prudente gestione.

Le tre lettere hanno intensità crescente. La lett. a) è la più tenue: la convocazione dei singoli soggetti ha finalità di mera cognizione — la formula «per esaminare la situazione» del previgente art. 53, comma 3, lett. a), non è stata riprodotta nel testo vigente —, è strumento tipicamente conoscitivo e non produce effetti sull'organizzazione. La lett. b) è già ordinatoria: la Banca d'Italia non si limita a chiedere la riunione ma ne fissa l'ordine del giorno e può proporre l'assunzione di determinate decisioni. Il corso offre un esempio efficace: nei confronti di una banca ritenuta non più in grado di sopravvivere autonomamente, e venuta meno la fusione coatta come strumento tipico, la Banca d'Italia può ordinare la convocazione del consiglio fissando come ordine del giorno il progetto di fusione con un determinato istituto. La lett. c), infine, è surrogatoria e presuppone l'inottemperanza.

Va colto un limite che segna il confine con l'autonomia imprenditoriale. La lett. b) consente di **proporre** l'assunzione di determinate decisioni, non di imporle: l'organo resta libero di deliberare in senso difforme. Ciò che la norma impone è la riunione e la messa all'ordine del giorno, cioè l'obbligo di discutere, non l'esito della discussione. Se l'autorità volesse un risultato vincolante dovrebbe muoversi sul terreno della lett. d), con un provvedimento specifico, oppure passare alle misure di intervento precoce o all'amministrazione straordinaria.

7.4. D4 — Il requisito di fondi propri aggiuntivi: P2R, P2G e la decisione sul capitale

Domanda. Fra i provvedimenti della lett. d) compare ora l'imposizione di un requisito di fondi propri aggiuntivi. Mi spieghi che cosa sia e come si distingua dagli orientamenti sul capitale.

Risposta da dare. Il requisito di fondi propri aggiuntivi è la misura con cui l'autorità impone a una singola banca di detenere capitale in misura superiore ai minimi regolamentari del Reg. (UE) n. 575/2013, a copertura di rischi non coperti o non sufficientemente coperti dal Primo Pilastro. Nel TUB è oggi menzionato espressamente dall'art. 53-bis, comma 1, lett. d); nel diritto dell'Unione la base è l'art. 104, par. 1, lett. a), della Dir. 2013/36/UE, con i presupposti tipizzati all'art. 104-bis.

Spiegazione. I presupposti dell'art. 104-bis, par. 1, sono tipizzati — per quanto la lett. f) funge da clausola di chiusura — e vanno conosciuti almeno nelle prime tre voci: l'ente è esposto a rischi o elementi di rischio non coperti, o non coperti a sufficienza, dai requisiti del CRR; l'ente non soddisfa i requisiti in materia di dispositivi di governo e di gestione dei rischi ed è improbabile che altre misure di vigilanza bastino a ripristinarne il rispetto in un tempo adeguato; le rettifiche sulle posizioni del portafoglio di negoziazione sono insufficienti. Seguono la mancata conformità ai metodi autorizzati, l'omissione reiterata di mantenere gli orientamenti sul capitale e la clausola di chiusura delle «altre situazioni specifiche per ente» che destano preoccupazioni concrete in materia di vigilanza.

La distinzione decisiva è quella fra **requisito** e **orientamento**. La Pillar 2 Requirement è vincolante: fa parte della soglia il cui mancato rispetto attiva le conseguenze del diritto prudenziale, e la Circolare 285 ne specifica la qualità imponendo che sia soddisfatta per il 56 per cento con capitale primario di classe 1 e per il 75 per cento con capitale di classe 1. La Pillar 2 Guidance è invece un orientamento, comunicato ai sensi dell'art. 104-ter della CRD, fronteggiato con capitale primario di classe 1 e, aspetto decisivo, **non rilevante ai fini della determinazione dell'Ammontare Massimo Distribuibile**. In altri termini: sfiorare la P2R attiva i vincoli alla distribuzione; non mantenere la P2G non li attiva, ma può diventare, se reiterato, il presupposto di una P2R ai sensi dell'art. 104-bis, par. 1, lett. e). L'orientamento non vincolante ha dunque una sanzione indiretta.

Vale infine la pena ricordare la struttura del provvedimento. La Circolare 285 impone che nelle decisioni sul capitale e sulla liquidità l'autorità includa «un resoconto chiaro della valutazione effettuata» e indichi «la durata delle misure adottate e le condizioni per la loro rimozione». È la traduzione operativa della temporaneità e della proporzionalità: il requisito aggiuntivo non è una condanna perpetua ma una misura correttiva destinata a cadere quando cade la sua causa. Il procedimento è tipizzato: la Circolare 285 qualifica la «decisione sul capitale» come procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 53-bis e 67-ter TUB con termine di novanta giorni.

7.5. D5 — Il removal della lett. e) e la sua distinzione dai requisiti di idoneità

Domanda. La lettera e) dell'art. 53-bis introduce il cosiddetto potere di removal. Me ne illustri presupposti e contenuto, e soprattutto mi dica in che cosa si distingue dalla decadenza dell'art. 26.

Risposta da dare. La lett. e) consente alla Banca d'Italia di «disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca, la rimozione di uno o più esponenti aziendali», aggiungendo che «la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 26, salvo che sussista urgenza di provvedere». È l'innovazione di maggior rilievo introdotta dal D.Lgs. 72/2015 in materia di poteri di intervento, e la clausola finale è esattamente il luogo in cui si gioca la distinzione richiesta.

Spiegazione. Il discrimine è concettuale prima che procedurale. La **decadenza** dell'art. 26 presuppone un difetto: il venir meno dei requisiti di onorabilità, professionalità o indipendenza, il mancato soddisfacimento dei criteri di competenza, correttezza e indipendenza di giudizio, la violazione dei limiti al cumulo degli incarichi. È un giudizio di conformità a parametri predeterminati, che l'art. 26, comma 5, affida in prima battuta all'organo di appartenenza e che l'art. 26, comma 6, riserva alla Banca d'Italia per gli esponenti delle banche di maggiore rilevanza. Il **removal** della lett. e) non presuppone alcun difetto di requisiti: presuppone un giudizio prognostico sull'effetto della permanenza in carica, cioè sul pregiudizio che essa arreca alla sana e prudente gestione. Può quindi colpire un esponente che possieda tutti i requisiti

di legge. Il corso lo qualifica, correttamente, come esercizio di discrezionalità amministrativa e come un cambio di filosofia nell'esercizio della vigilanza, che riduce in misura significativa la libertà dell'imprenditore nella scelta dei propri esponenti.

Il rapporto fra i due istituti è regolato da una clausola di sussidiarietà rovesciata: se ricorrono gli estremi della decadenza, la rimozione **non** si dispone. La ragione è di economia dei mezzi e di garanzia: dove esiste un rimedio vincolato, non si ricorre a quello discrezionale. L'eccezione è l'urgenza di provvedere, che riapre la via del removal quando i tempi della decadenza — che l'art. 26, comma 5, fissa in trenta giorni dalla conoscenza del difetto sopravvenuto — non sono compatibili con la gravità della situazione.

Quanto all'ambito, la rimozione riguarda «uno o più esponenti aziendali», non l'organo nella sua interezza. Il corso precisa che la Banca d'Italia potrebbe in teoria rimuovere tutti i componenti, ma dovrebbe farlo con altrettanti provvedimenti individuali, ciascuno sorretto da una motivazione propria. Per la rimozione in blocco l'ordinamento prevede uno strumento diverso e più garantito nei presupposti, l'art. 69-vicies-semel. Si noti infine il dato sistematico: l'art. 70-bis TUB, che dal 2015 al novembre dello stesso anno aveva disciplinato una «rimozione collettiva», è stato abrogato dal D.Lgs. 181/2015 e il suo contenuto è confluito, con presupposti più stringenti, fra le misure di intervento precoce.

7.6. D6 — I presupposti e le misure dell'intervento precoce

Domanda. Mi illustri la Sezione del TUB dedicata alle misure di intervento precoce: quali sono i presupposti, quali le misure e come si raccordano con l'art. 53-bis.

Risposta da dare. La Sezione 01-I del Capo I del Titolo IV, introdotta dal D.Lgs. 181/2015 in attuazione della BRRD, si apre con l'art. 69-octiesdecies, che costruisce due presupposti distinti per due gruppi di misure. Alla lett. a) del comma 1 si collegano le misure dell'art. 69-noviesdecies; alla lett. b) si collega la rimozione degli esponenti dell'art. 69-vicies-semel. La distinzione fra le due lettere è la chiave dell'intera Sezione.

Spiegazione. Il presupposto della **lett. a)** è la violazione, attuale o prevedibile, dei requisiti del Reg. (UE) n. 575/2013, delle disposizioni di attuazione della Dir. 2013/36/UE, del Titolo II della Dir. 2014/65/UE o di determinati articoli del Reg. (UE) n. 600/2014, «oppure si preveda la violazione dei predetti requisiti anche a causa di un rapido deterioramento della situazione della banca o del gruppo». È già presupposto prognostico: basta la previsione della violazione.

Il presupposto della **lett. b)** è triplice e più grave: gravi violazioni di disposizioni legislative, regolamentari o statutarie; gravi irregolarità nell'amministrazione; oppure un deterioramento della situazione «particolarmente significativo». A ciò si aggiunge la clausola di sussidiarietà già vista: sempre che gli interventi della lett. a) o quelli degli artt. 53-bis e 67-ter non siano sufficienti a porre rimedio.

Le misure sono tre. L'art. 69-noviesdecies consente alla Banca d'Italia di chiedere alla banca o alla capogruppo di dare attuazione, anche parziale, al piano di risanamento adottato, di

preparare un piano per negoziare la ristrutturazione del debito con tutti o alcuni creditori, o di modificare la propria forma societaria; nell'esercizio di questo potere può richiedere l'aggiornamento del piano quando le condizioni divergano dalle ipotesi contemplate e fissare un termine per l'attuazione e per l'eliminazione delle cause dell'intervento precoce. L'art. 69-**vicies** stabilisce che i poteri di vigilanza informativa e ispettiva degli artt. 51, 54, 66 e 67 possano essere esercitati anche per acquisire le informazioni necessarie all'aggiornamento del piano di risoluzione, all'eventuale esercizio del potere di riduzione o conversione, all'avvio della risoluzione o della liquidazione coatta; le informazioni sono trasmesse alle autorità di risoluzione. L'art. 69-**vicies-semel** disciplina la rimozione e il rinnovo di tutti i componenti degli organi di amministrazione e controllo, con possibilità di estensione all'alta dirigenza al comma 3 e con approvazione della Banca d'Italia sulle nuove nomine al comma 4.

Il raccordo con l'art. 53-bis è disciplinato in modo esplicito e in tre luoghi, che conviene citare tutti. L'art. 69-noviesdecies, comma 1, si apre con «fermi restando i poteri attribuiti dagli articoli 53-bis e 67-ter». L'art. 69-vicies-semel, comma 6, fa salvo il removal individuale «se sufficiente per porre rimedio alla situazione». E la Circolare 285 precisa che «resta comunque ferma la possibilità di applicare gli interventi correttivi previsti dagli articoli 53-bis e 67-ter, TUB anche in presenza di presupposti di cui all'art. 69-octiesdecies». Il rapporto, dunque, non è di alternatività ma di concorso: i poteri ordinari sopravvivono all'apertura della fase di intervento precoce.

7.7. D7 — Ordinare le misure lungo la scala di gravità crescente

Domanda. Provi a ordinare, dalla più lieve alla più grave, tutte le misure di cui abbiamo parlato: dalla semplice richiesta informativa fino alla risoluzione. E mi dica qual è il criterio che governa il passaggio da un gradino al successivo.

Risposta da dare. La scala si costruisce su tre variabili che crescono insieme: l'intensità della compressione dell'autonomia imprenditoriale, la gravità del presupposto e la sorte degli organi sociali. Il criterio di passaggio non è cronologico ma di **sufficienza**: si sale di gradino solo quando il gradino inferiore non è sufficiente a porre rimedio alla situazione, e il legislatore lo ha scritto due volte, all'art. 69-octiesdecies, comma 1, lett. b), e all'art. 69-vicies-semel, comma 6.

Spiegazione. Prima di percorrerla conviene dire perché le tre variabili crescono insieme. L'intensità della compressione dell'autonomia misura quanto l'autorità sottrae alla banca: nulla quando le chiede un'informazione, tutto quando ne scioglie gli organi. La gravità del presupposto misura quanto è deteriorata la situazione, e va dall'assenza di anomalie — che pure consente un requisito patrimoniale aggiuntivo — fino al dissesto. La sorte degli organi sociali è il discrimine più visibile, perché segna il passaggio dalla vigilanza che conforma alla vigilanza che sostituisce: fino al removal gli organi restano in carica, con la rimozione collettiva sono rinnovati ma restano organi della società, con l'amministrazione straordinaria sono sostituiti da commis-

sari dell'autorità, con la liquidazione coatta viene meno l'impresa. Letta su questo asse, la scala si dispone così.

Gradino	Misura	Base normativa
1	Richiesta di informazioni, segnalazioni supplementari, convocazione conoscitiva	artt. 51 e 53-bis, c. 1, lett. a), TUB; art. 16, par. 2, lett. j) e l), Reg. 1024/2013
2	Accertamento ispettivo	art. 54 TUB; artt. 11 e 12 Reg. 1024/2013
3	Richiamo, invito, raccomandazione, lettera di intervento	Circ. 269, Parte Seconda, Sez. I, Cap. I
4	Ordine di convocazione degli organi con ordine del giorno; convocazione diretta	art. 53-bis, c. 1, lett. b) e c), TUB
5	Provvedimenti specifici: requisito di fondi propri aggiuntivi, restrizioni all'attività e alla rete, divieti di operazioni e di distribuzione, limiti alle remunerazioni	art. 53-bis, c. 1, lett. d), TUB; art. 16, par. 2, Reg. 1024/2013
6	Rimozione di uno o più esponenti (removal)	art. 53-bis, c. 1, lett. e), TUB
7	Intervento precoce: attuazione del piano di risanamento, piano di ristrutturazione del debito, modifica della forma societaria	artt. 69-octiesdecies, c. 1, lett. a), e 69-noviesdecies TUB
8	Divieto di intraprendere nuove operazioni; chiusura di succursali	art. 78 TUB
9	Rimozione collettiva degli organi e dell'alta dirigenza	artt. 69-octiesdecies, c. 1, lett. b), e 69-vicies-semel TUB
10	Commissari in temporaneo affiancamento	artt. 75-bis e 105-ter TUB
11	Amministrazione straordinaria	artt. 70 e 71 TUB
12	Risoluzione	art. 20, c. 2, D.Lgs. 180/2015, richiamato dall'art. 80 TUB; art. 18, par. 1, lett. c), Reg. (UE) n. 806/2014
13	Liquidazione coatta amministrativa	art. 80 TUB

Due avvertenze rendono la risposta più solida. La prima: la scala è orientativa, non vincolante. La Circolare 269 lo dice espressamente escludendo automatismi fra valutazione e azione, e l'art. 69-vicies-semel, comma 5, fa salva «la possibilità in ogni momento di disporre l'amministrazione straordinaria». Non esiste un obbligo di esaurire i gradini intermedi quando la gravità della situazione non lo consente; esiste un obbligo di motivare perché si è scelto quel gradino. La seconda: i gradini si cumulano anziché escludersi. L'apertura della fase di intervento precoce non consuma i poteri dell'art. 53-bis, come confermano l'art. 69-noviesdecies, comma 1, e la Circolare 285.

Va infine collocato correttamente l'ultimo passaggio, perché è quello su cui si sbaglia più spesso. Il confine fra risoluzione e liquidazione coatta amministrativa non è di gravità ma di **interesse pubblico**: l'art. 80, comma 1, TUB dispone che la liquidazione coatta è disposta quando ricorrono i presupposti dell'art. 17 del D.Lgs. 180/2015 — dunque il dissesto o il rischio di dissesto — «ma non quelli di cui all'articolo 20, comma 2, del medesimo decreto per disporre la risoluzione». Entrambe presuppongono il dissesto; la risoluzione si sceglie quando è necessaria e proporzionata rispetto agli obiettivi di interesse pubblico, la liquidazione quando non lo è.

8 | La vigilanza ispettiva

Questo capitolo copre la terza e più incisiva delle forme di vigilanza disegnate dal Titolo III del TUB: il potere dell'autorità di accedere fisicamente presso il soggetto vigilato, esaminarne l'intero patrimonio informativo e formulare un giudizio opponibile sulla sua situazione. Il docente entra quasi sempre dalla lettera dell'art. 54, e in particolare dal suo comma 1, che è brevissimo e che proprio per questo va letto parola per parola: «può effettuare», «i soggetti ai quali esse abbiano esternalizzato funzioni aziendali», «richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari». Da lì si apre il ventaglio: la dimensione transfrontaliera dei commi 2-4, l'art. 55 sulle succursali in Italia di banche europee, l'art. 68 sul perimetro consolidato, e poi la normativa secondaria — la Circolare 285, Parte Terza, Capitolo 8, e soprattutto la Circolare 269, «Guida per l'attività di vigilanza», che dal 2008 ha reso pubblico quello che per decenni era un manuale interno riservato. Il filo logico da tenere, e conviene dichiararlo subito, è l'integrazione: l'ispezione non è un atto isolato ma il segmento *on-site* di un unico ciclo di supervisione che parte dalla pianificazione annuale fondata sullo SREP, si alimenta dei dati della vigilanza informativa, si chiude con un rapporto e una lettera d'intervento e si riapre, se occorre, con un follow-up. Si danno per acquisiti gli istituti del modulo 1 — autorizzazione, assetti proprietari, idoneità degli esponenti — che qui rilevano come oggetto tipico di verifica in loco e come possibile esito dell'accertamento. Infine un punto di metodo che il docente premia: gli appunti del corso e la stessa Circolare 285 riportano l'art. 54 in una versione superata dal D.Lgs. 182/2021, e saperlo dire vale più che ripetere il testo vecchio.

8.1. D1 — La vigilanza ispettiva nel sistema dei controlli

Domanda. Mi collochi la vigilanza ispettiva nel sistema dei controlli disegnato dal Titolo III del TUB. Che cosa la distingue dalle altre due forme e perché non può funzionare isolatamente?

Risposta da dare. La vigilanza ispettiva è disciplinata dall'art. 54 TUB, che chiude la triade aperta dall'art. 51 sulla vigilanza informativa e proseguita dall'art. 53 sulla vigilanza regolamentare. Si tratta di tre modalità di esercizio della medesima funzione, tutte orientate alle finalità dell'art. 5 TUB — sana e prudente gestione, stabilità complessiva, efficienza e competitività, osservanza delle disposizioni in materia creditizia — e ciò che distingue la terza è il grado di autoritatività: qui l'autorità non chiede un dato né detta una regola, ma accede materialmente all'impresa.

Spiegazione. La differenza va colta su tre piani. Sul piano del **potere**, l'art. 51 fonda una pretesa informativa che si esercita a distanza, l'art. 53 un potere normativo di carattere gene-

rale, l'art. 54 un potere di accesso e di acquisizione diretta. Sul piano dell'**oggetto**, mentre la vigilanza informativa lavora su dati che la banca stessa produce e rappresenta, l'ispezione verifica l'attendibilità di quella rappresentazione: la Circolare 269 parla espressamente di «valenza asseverativa» delle verifiche in loco. Sul piano degli **effetti**, l'accertamento ispettivo produce un documento — il rapporto — i cui fatti, secondo consolidata prassi giurisprudenziale richiamata dalla stessa Guida, fanno fede fino a querela di falso.

Proprio per questo l'ispezione non può funzionare isolatamente. La Circolare 269, nella Parte Terza, Sezione I, dedica un intero paragrafo al principio di «funzionalità e integrazione»: i controlli *on-site* concorrono, con quelli a distanza, al processo di revisione e valutazione prudenziale, e l'integrazione si esprime su due piani. Quello **metodologico**, perché entrambe le forme di controllo adottano i medesimi schemi di analisi. Quello **operativo**, perché sono disciplinati momenti di interazione prima, durante e in esito agli accertamenti: la fase pre-ispettiva si nutre del patrimonio informativo già disponibile presso le unità di vigilanza a distanza, e gli esiti ispettivi rifluiscono a loro volta nello SREP.

Vale la pena aggiungere che l'isolamento sarebbe anche economicamente insostenibile. L'ispezione è lo strumento più costoso di cui l'autorità dispone, sia per sé sia per il vigilato: la Guida prescrive espressamente un principio di «contenimento degli oneri per gli intermediari», imponendo di preferire, a parità di efficacia, gli strumenti meno gravosi. Una vigilanza che ispezionasse tutti e sempre non sarebbe una vigilanza rigorosa, sarebbe una vigilanza inefficiente. L'ispezione è per definizione selettiva, e la selezione può essere intelligente soltanto se poggia su una base informativa a distanza solida.

8.2. D2 — L'art. 54, comma 1: lettura analitica

Domanda. Legga il comma 1 dell'art. 54 TUB e me lo commenti parola per parola. Che cosa le dice la scelta del verbo, e chi sono oggi i destinatari del potere?

Risposta da dare. L'art. 54, comma 1, TUB, nella versione in vigore dal 30 novembre 2021, dispone che «la Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso le banche e i soggetti ai quali esse abbiano esternalizzato funzioni aziendali e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari». È una disposizione di due righe che contiene tre elementi: un potere di accesso, un potere di acquisizione documentale e la delimitazione soggettiva del perimetro. Ciascuno merita una parola.

Spiegazione. Sul **verbo**: il TUB dice «può effettuare», mentre la legge bancaria del 1936 diceva «può disporre». La differenza non è stilistica. «Disporre» lasciava intendere che l'ispezione potesse essere ordinata e poi delegata ad altri; «effettuare» chiarisce che l'attività è svolta direttamente dall'autorità. Il punto non è teorico: esistono ordinamenti in cui l'autorità di vigilanza affida in *outsourcing* a società di revisione parte dell'attività di verifica in loco. Il legislatore italiano ha escluso questa strada, e la Circolare 285, Parte Terza, Cap. 8, Sez. II, lo conferma stabilendo che «le ispezioni sono effettuate da dipendenti della Banca d'Italia muniti di lettera di incarico a firma del Governatore o di chi lo rappresenta».

Su questo inciso va colta una seconda variazione lessicale che il corso sottolinea: le disposizioni parlano oggi di «dipendenti», non più di «funzionari». Il funzionario è una qualifica di grado; il dipendente è una categoria assai più ampia. Ne discende che la composizione dei gruppi ispettivi prescinde dal grado dei componenti, fermo restando che la lettera di incarico individua sempre un capo-gruppo, il quale — precisa la Guida — è responsabile e unico firmatario del rapporto.

Sul **modale «può»**: non esprime facoltatività della funzione, ma discrezionalità sulle modalità e sui tempi. La Banca d'Italia sceglie chi ispezionare, quando, con quale ampiezza e con quale profondità; non sceglie *se* esercitare la vigilanza ispettiva.

Sui **destinatari**: il testo vigente estende il potere ai soggetti ai quali le banche abbiano esternalizzato «funzioni aziendali». Qui va segnalato un aggiornamento che il materiale del corso non recepisce. Il comma 1 fu riscritto dal D.Lgs. 72/2015 per includere gli *outsourcer* di «funzioni aziendali essenziali o importanti»; il D.Lgs. 182/2021 ha poi soppresso la qualificazione, ampliando il perimetro a *ogni* funzione esternalizzata. Gli appunti e persino la Circolare 285 — anche nell'aggiornamento del 2025 — continuano a citare la formula previgente. Segnarlo all'esame è esattamente il tipo di giudizio autonomo che la fascia alta premia. Resta da chiudere il perimetro soggettivo: il comma 1 riguarda le banche e i soggetti ai quali esse abbiano esternalizzato funzioni aziendali, mentre l'estensione del potere alle altre componenti del gruppo forma oggetto dell'autonoma previsione dell'art. 68 e i controlli sulle succursali in Italia di banche dell'Unione hanno base nell'art. 55.

8.3. D3 — Le tipologie di accertamento ispettivo

Domanda. Quali tipologie di ispezione conosce l'ordinamento? Mi dica anche come si è evoluta la classificazione rispetto agli schemi tradizionali.

Risposta da dare. La Circolare 285, Parte Terza, Cap. 8, Sez. I, elenca quattro tipologie determinate in sede di pianificazione annuale: le ispezioni a «spettro esteso», che esaminano la complessiva situazione aziendale; le ispezioni «mirate», rivolte a determinati settori di attività, aree di rischio o profili gestionali; le ispezioni «tematiche», riguardanti aspetti di carattere generale rilevanti per l'intero sistema creditizio e finanziario; le ispezioni di «follow-up», per la verifica dello stato di realizzazione di misure correttive richieste dalla Vigilanza o promosse dagli stessi intermediari. A queste la stessa premessa affianca, con formula distinta, le ispezioni di «compliance», che verificano il rispetto delle normative in materia di tutela delle relazioni con la clientela, di usura e di contrasto al riciclaggio.

Spiegazione. Vale la pena segnalare che la Circolare 269, nella Parte Terza, Sezione III, Capitolo I, par. I.2, riduce l'elenco a tre — «a spettro di indagine esteso; mirate/tematiche; di follow-up» — e colloca gli accertamenti di compliance fra le ispezioni mirate su aree di rischio, «esposte a rischi operativi/di reputazione». Non è una contraddizione ma una diversa prospettiva: la 285 classifica per finalità, la 269 per metodo, e sul piano del metodo la compliance è una specie del genere «mirata».

Ciascuna tipologia ha un proprio statuto. Le **ispezioni a spettro esteso** non implicano, avverte la Guida, «valutazioni omnicomprensive»: in attuazione del principio di focalizzazione, attengono ai soli rischi e profili trasversali rilevanti. Possono riguardare un gruppo nel suo complesso, ma per i conglomerati maggiori la Guida osserva realisticamente che un'indagine estesa a tutte le aree non è praticabile, e che un accertamento limitato ai profili strategici, di alto governo e macroorganizzativi «tende a perdere i tratti di un'indagine a spettro esteso, connotandosi piuttosto quale ispezione mirata».

Le **ispezioni mirate** si riferiscono a specifici comparti di attività, aree di rischio, profili gestionali o aspetti tecnici, e possono estendersi a più intermediari dello stesso gruppo. Al loro interno la Guida ha introdotto le **mirate di «breve durata»**, con contenuto circoscritto a un tema più specifico, funzionali sia alle verifiche di compliance sia, in ambito prudenziale, a segmenti puntuali dei processi di governo e controllo dei rischi — la gestione del *collateral*, la stima del *fair value* di specifici *asset* — o, per intermediari di bassa complessità, all'asseverazione della dotazione patrimoniale. Possono inoltre servire al lancio di «campagne ispettive» su aspetti di rilevanza trasversale.

Le **ispezioni tematiche** sono definite dalla Guida come «una particolare tipologia di ispezioni mirate», che si connota per il fatto di svolgersi presso più intermediari o più gruppi, al fine di appurare la sussistenza di rischi sistemici. Punto da non perdere: «la finalità conoscitiva di tale tipologia di accertamento non ne fa venir meno le caratteristiche asseverative», sicché anche da un'ispezione tematica possono scaturire rilievi.

Le **ispezioni di follow-up**, infine, verificano l'esito di azioni correttive promosse d'iniziativa dall'intermediario o sollecitate dalla Banca d'Italia. Vanno approfondite le problematiche che hanno determinato l'iniziativa correttiva, distinguendo le carenze eliminate, quelle in via di risoluzione e quelle non ancora affrontate: queste ultime «vanno portate all'attenzione dell'intermediario nei Rilievi».

8.4. D4 — La fase pre-ispettiva: mandato, incarico, nota pre-ispettiva

Domanda. Che cosa accade prima che gli ispettori si presentino in banca? Mi descriva la fase pre-ispettiva.

Risposta da dare. La fase pre-ispettiva è disciplinata dalla Circolare 269, Parte Terza, Sezione II, Capitolo I, e si articola in quattro passaggi: pianificazione degli accertamenti, esame del «mandato», conferimento dell'incarico, attività preliminari. È la fase in cui si decide che cosa si andrà a cercare, e la Guida vi attribuisce un peso decisivo, perché è qui che si definisce «il perimetro e le priorità delle indagini».

Spiegazione. Il **mandato** nasce dalla pianificazione annuale, ma viene poi affinato: il capo del gruppo ispettivo designato e il titolare della divisione competente per il controllo a distanza esaminano congiuntamente l'oggetto del mandato definito in sede di pianificazione, informando

i capi dei servizi o il direttore della filiale di eventuali aggiornamenti; ove necessario il capo dell'Ispettorato o il direttore della filiale perfezionano l'oggetto da inserire nella lettera di incarico.

Il **conferimento dell'incarico** avviene con la lettera di incarico contenente l'oggetto del mandato, conforme di massima a uno schema standard, «a firma del Governatore o di chi lo rappresenta». La Guida precisa in nota la ripartizione statutaria: per gli intermediari di competenza dell'Amministrazione Centrale la lettera è firmata dal Governatore, sentiti gli altri membri del Direttorio, se il responsabile appartiene al personale di grado superiore, ovvero dal Direttore Generale se il responsabile è inquadrato fra consiglieri o esperti; per gli intermediari decentrati la lettera è a firma del Direttore della Filiale competente. L'eventuale successiva integrazione dei *team* è disposta con lettera a firma congiunta dell'Ispettore Capo e del Capo Dipartimento Vigilanza Bancaria e Finanziaria.

Le **attività preliminari** consistono nell'esame delle informazioni disponibili presso le unità di vigilanza centrali e periferiche e presso le divisioni competenti del Dipartimento Tutela della clientela e dell'Unità SNA. Lo scambio di dati e valutazioni fra ispettore incaricato e struttura depositaria delle informazioni è definito «presupposto indispensabile per focalizzare l'ispezione sugli aspetti rilevanti».

Il contenuto tecnico della fase è nell'**analisi preispettiva**, disciplinata nella Sezione III, Capitolo II. In un primo stadio si individua il livello di complessità dell'intermediario — alto, medio, basso — considerando dimensioni, livello di articolazione (societaria, organizzativa, operativa, commerciale) e orientamento all'innovazione di prodotto e di processo. In un secondo stadio si qualifica il posizionamento competitivo — in miglioramento, stazionario, in peggioramento — sulla base della dinamica delle quote di mercato nell'ultimo triennio. Seguono approfondimenti su propensione ed esposizione al rischio, attendibilità segnaletica e modello organizzativo. Le fonti sono elencate puntualmente: dossier dell'intermediario, bilanci degli ultimi due esercizi chiusi, ultimo piano strategico, piano di risanamento e corrispondenza con l'unità di vigilanza e l'Autorità di risoluzione, ICAAP, progetto di governo societario, statuto e regolamento generale, organigrammi e funzionigrammi, dati pubblici e di *provider*.

Le conclusioni sono formalizzate nella **nota pre-ispettiva**, la NPI, «condivisa con la vigilanza a distanza». Va sottolineato un punto: la NPI dettaglia il mandato ai fini della conduzione, ma «il contenuto di quest'ultima, comunque, non viene comunicato al soggetto ispezionato».

8.5. D5 — Il metodo di giudizio e la scala di valutazione

Domanda. Come si forma il giudizio ispettivo e su quale scala si esprime?

Risposta da dare. Il giudizio ispettivo si forma per integrazione di una componente quantitativa e di una qualitativa e si esprime su una scala a quattro livelli: Favorevole (1), Parzialmente favorevole (2), Parzialmente sfavorevole (3), Sfavorevole (4). Lo precisa la Circolare 269, Parte Terza, Sezione II, Capitolo III, in nota al paragrafo sulle «Considerazioni di sintesi», rinviando alla Parte Prima della Guida. Il metodo è il medesimo della vigilanza a distanza: «quale che

sia l'oggetto dell'ispezione, non cambia il metodo di giudizio, comune alla Vigilanza a distanza e ispettiva».

Spiegazione. La **valutazione quantitativa** riguarda il livello di esposizione al rischio e l'adeguatezza reddituale o patrimoniale e si esprime da 1 a 4, salvo per il rischio strategico, valutato su scala basso/medio/alto. L'ispettore verifica le principali voci che compongono gli indicatori del punteggio automatico e i prospetti integrativi previsti dallo schema di analisi, e rettifica i dati errati o le valutazioni aziendali non condivisibili «a condizione che, in conseguenza di tali rettifiche, la valutazione quantitativa venga a modificarsi». Se la valutazione formulata a distanza si riferisce a una data non prossima, l'ispettore l'aggiorna, purché nel frattempo siano intervenuti mutamenti significativi.

La **valutazione qualitativa** riguarda la qualità dei presidi organizzativi e i sistemi di governo e controllo, sempre da 1 a 4. L'ispettore valuta l'esito delle analisi e le risposte ai punti di domanda «in funzione della distanza dalle situazioni teoricamente migliori/peggiori, esplicitate nei PdA», e integra le risultanze dei sub-profilo attribuendo a essi, e ai punti di forza e debolezza riscontrati, «un peso proporzionato alla loro rilevanza e coerente con le caratteristiche dell'intermediario».

L'**integrazione** delle due componenti produce il giudizio di profilo, sempre su scala da 1 a 4, con il medesimo criterio di ponderazione. La Guida impone un vincolo di motivazione: nel rapporto vanno specificate «le motivazioni sottostanti alle rettifiche apportate e ai giudizi espressi»; l'ispettore non è tenuto a indicare i punteggi attribuiti ai singoli sub-profilo, ma «deve esplicitare l'iter logico che lo ha portato ad assegnare la valutazione qualitativa, evidenziando gli elementi informativi ai quali ha ritenuto di dare maggiore peso».

Una precisazione tecnica che qualifica la risposta riguarda le **ispezioni mirate**. Il giudizio complessivo va espresso solo se il mandato comprende l'esame di più profili unicamente prudenziali. Se sono esaminati profili di antiriciclaggio insieme a profili di trasparenza si assegnano giudizi separati su ciascun profilo, senza giudizio complessivo. Se invece si esaminano profili prudenziali insieme a profili di antiriciclaggio o trasparenza, si assegna un giudizio complessivo che sintetizza i soli profili prudenziali, più giudizi separati per gli altri. Per le mirate di trasparenza la scala è anch'essa quadripartita, ma con nomenclatura propria: Conforme (1), In prevalenza conforme (2), Parzialmente conforme (3), Parzialmente non conforme (4).

Il giudizio non resta senza conseguenze: è il presupposto del «collegamento punteggio-azione» e determina il tipo di intervento post-ispettivo, come si vedrà.

8.6. D6 — Il rapporto ispettivo: struttura e contenuto

Domanda. Mi descriva il rapporto ispettivo: com'è articolato, che cosa sono i rilievi e in che cosa si distinguono dalle analisi di contesto?

Risposta da dare. Il rapporto ispettivo è il documento in cui, secondo la Circolare 269, Parte Terza, Sezione II, Capitolo III, «le risultanze significative delle indagini sono esposte». È previsto

un unico schema, da adattare alle diverse tipologie di ispezione, e la sua articolazione tipica comprende quattro elementi: «Obiettivi dell'ispezione», «Considerazioni di sintesi», «Analisi delle risultanze» — ripartite fra analisi di contesto e rilievi — ed eventuali allegati e dati numerici. Accanto al rapporto l'ispettore redige di norma un documento separato, i «Riferimenti Tecnici per la Vigilanza» o RTV, destinato alla struttura di vigilanza competente e non all'intermediario.

Spiegazione. Il paragrafo «**Obiettivi dell'ispezione**» sintetizza il mandato e gli obiettivi conoscitivi, introducendo se del caso riferimenti alla focalizzazione delle indagini; la Guida precisa però che il contenuto della NPI non viene comunicato al soggetto ispezionato.

Le «**Considerazioni di sintesi**» qualificano il giudizio complessivo espresso e forniscono in modo sintetico gli elementi utili a rappresentare l'esito delle indagini e le principali problematiche aziendali. È la sezione che il vertice aziendale legge per prima e che, nella riunione di consegna, l'ispettore espone oralmente.

L'«**Analisi delle risultanze**» contiene sia i rilievi sia le analisi di contesto, e segue l'indice dei percorsi di analisi della Parte Terza, compilato tenendo conto del mandato. La distinzione fra le due componenti è il cuore della domanda. I **rilievi** «rappresentano gli aspetti di censura sui quali la Vigilanza richiama l'attenzione dell'intermediario e richiede l'adozione di azioni di rimedio»: sono numerati e qualificati, il che è il dato tecnicamente più rilevante. Ciascun rilievo è infatti classificato come relativo a «profili gestionali» se attiene ai processi aziendali di governo societario e controllo dei rischi suscettibili di miglioramento o di azioni correttive, ovvero a «profili di conformità» se consiste in «eventuali inosservanze del dettato normativo/regolamentare meritevoli per la loro incidenza anche di apprezzamento a fini sanzionatori». La qualificazione non è descrittiva: segna la linea oltre la quale il rilievo può aprire la via sanzionatoria.

Le **analisi di contesto** sono invece «elementi di giudizio integrativi e riferimenti su aspetti dell'operatività aziendale, che consentano di collocare le situazioni riscontrate nel relativo contesto operativo»: servono tanto all'intermediario quanto alla vigilanza a distanza per un più compiuto apprezzamento, ma non veicolano una richiesta di rimedio.

Due indicazioni redazionali completano il quadro. La prima è la raccomandazione di contenere l'ampiezza dei riferimenti, «posta l'irrinunciabile esigenza di sintesi dell'esposizione», dimensionando il testo alla rilevanza dell'intermediario e della tematica. La seconda riguarda gli accertamenti finalizzati al riconoscimento dei sistemi interni di misurazione dei rischi: il rapporto non comprende di norma riferimenti agli esponenti aziendali e segue un'impostazione libera, suggerendosi la composizione in una relazione di sintesi curata dal responsabile e in approfondimenti monografici predisposti dagli specialisti.

8.7. D7 — La vigilanza ispettiva nel quadro del Meccanismo di vigilanza unico

Domanda. Come si atteggia il potere ispettivo nell'ambito del MVU? Mi illustri gli articoli da 10 a 13 del Regolamento n. 1024/2013.

Risposta da dare. Il Regolamento (UE) n. 1024/2013 dedica ai poteri di indagine della BCE la Sezione 1 del Capo III, articoli da 10 a 13, preceduta dall'art. 9 che ne fissa il fondamento: al fine esclusivo di assolvere i compiti attribuiti, «la BCE è considerata, ove opportuno, autorità competente o autorità designata negli Stati membri partecipanti», e gode dei poteri elencati nelle sezioni 1 e 2 del medesimo Capo. La progressione dei quattro articoli è graduata: dalla richiesta di informazioni all'indagine, dall'indagine all'accesso fisico, dall'accesso fisico all'autorizzazione giudiziaria.

Spiegazione. L'art. 10 disciplina la richiesta di informazioni: la BCE può esigere la comunicazione di tutte le informazioni di cui necessita da enti creditizi, società di partecipazione finanziaria, finanziaria mista e mista, dalle persone appartenenti a tali soggetti e dai terzi cui essi abbiano esternalizzato funzioni o attività. Il paragrafo 2 contiene una previsione di sistema: «le disposizioni relative al segreto professionale non dispensano queste persone dall'obbligo di comunicare le informazioni».

L'art. 11 disciplina le indagini generali: la BCE può chiedere la presentazione di documenti, esaminare libri e registri contabili facendone copie o estratti, ottenere spiegazioni scritte o orali dai soggetti, dai loro rappresentanti o dal personale, e organizzare audizioni di altre persone che acconsentano. I soggetti «sono tenuti a sottoporsi alle indagini avviate a seguito di una decisione della BCE», e in caso di ostacolo l'autorità nazionale competente presta, secondo il diritto nazionale, l'assistenza necessaria.

L'art. 12 è il cuore della materia: la BCE può svolgere, previa notifica all'autorità nazionale competente interessata, «tutte le necessarie ispezioni in loco presso i locali commerciali» dei soggetti dell'art. 10 e di qualsiasi altra impresa inclusa nella vigilanza consolidata. Il paragrafo 1 aggiunge che «se necessario ai fini di un'ispezione corretta ed efficace, la BCE può svolgere l'ispezione in loco senza preavviso». I funzionari della BCE e le persone da essa autorizzate accedono a tutti i locali commerciali e ai terreni ed esercitano i poteri dell'art. 11. Il paragrafo 4 disciplina il ruolo dell'autorità nazionale: i suoi funzionari «prestano, sotto la vigilanza e il coordinamento della BCE, attivamente assistenza» e «hanno diritto di partecipare alle ispezioni in loco». Il paragrafo 5 prevede che, in caso di opposizione, l'assistenza nazionale includa «l'apposizione di sigilli su tutti i locali commerciali e ai libri e ai registri contabili». Chiude la progressione l'art. 13: se l'ispezione in loco o l'assistenza richiedono, secondo le regole nazionali, l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, tale autorizzazione va richiesta; il giudice nazionale controlla l'autenticità della decisione della BCE e verifica che le misure coercitive non siano arbitrarie né sproporzionate rispetto all'oggetto dell'ispezione, ma non può mettere in discussione la necessità dell'ispezione né esigere le informazioni contenute nel fascicolo, perché il controllo di legittimità sulla decisione resta riservato alla Corte di giustizia.

Quanto all'**organizzazione**, l'art. 6 ripartisce i compiti fra BCE e autorità nazionali secondo la significatività, valutata su dimensioni, importanza per l'economia e significatività delle attività transfrontaliere, con la soglia di 30 miliardi di euro di attivo totale fra i criteri che escludono la qualificazione di ente meno significativo. Due previsioni vanno però tenute presenti: l'art. 6, par. 5, lett. d), consente alla BCE di «avvalersi in qualsiasi momento dei poteri di cui agli articoli

da 10 a 13» anche rispetto agli enti meno significativi; e l'art. 6, par. 6, conserva alle autorità nazionali competenti il potere di «svolgere ispezioni in loco», con obbligo di informare la BCE e di coordinare strettamente le misure. Sul piano organizzativo interno il sistema opera attraverso gruppi di vigilanza congiunti, composti da personale della BCE e delle autorità nazionali, e attraverso strutture ispettive centralizzate della BCE; la disciplina puntuale di queste modalità è contenuta nel Regolamento quadro sull'MVU, adottato ai sensi dell'art. 6, par. 7, del Reg. n. 1024/2013, al quale la Circolare 285 rinvia indicando la Parte XI, Titolo 5.

9 | La disciplina sanzionatoria

Questo capitolo copre il Titolo VIII del TUB, cioè il luogo in cui l'ordinamento bancario si dota di una sanzione per la violazione delle regole che i titoli precedenti hanno posto. Il docente entra quasi sempre dall'esito dell'accertamento — «la Banca d'Italia ha concluso l'ispezione e ha trovato irregolarità: che cosa succede adesso?» — e da lì risale all'impianto del Titolo VIII, per poi stringere su tre nodi che pretende siano padroneggiati: la scelta del destinatario della sanzione, la struttura del procedimento e il riparto di competenze fra Banca d'Italia e BCE. Il filo logico da tenere è uno solo e conviene dichiararlo in apertura: la sanzione bancaria non è retribuzione del torto, ma strumento di vigilanza, e questo ne spiega tanto l'architettura quanto le anomalie rispetto al diritto comune. Si danno per acquisiti gli istituti del modulo 1 — autorizzazione ex art. 14, assetti proprietari degli artt. 19 e seguenti, requisiti degli esponenti dell'art. 26 — che qui tornano soltanto come precetti la cui violazione è sanzionata. Un'avvertenza di metodo che vale oro all'orale: il materiale del corso descrive l'assetto anteriore alle riforme del 2024-2026, e il Titolo VIII è stato riscritto in profondità dal d.lgs. 31 dicembre 2025, n. 208, in vigore dal 9 gennaio 2026. Saper dire dove gli appunti sono superati è esattamente il giudizio autonomo che la fascia alta premia.

9.1. D1 — L'impianto del Titolo VIII del TUB

Domanda. Mi illustri la struttura del Titolo VIII del Testo unico bancario. Come è organizzato e quale logica segue la sua articolazione interna?

Risposta da dare. Il Titolo VIII del TUB, rubricato «Sanzioni», raccoglie gli articoli dal 130 al 145-quater e si articola in sette capi — i sei numerati da I a VI, più il Capo IV-bis inserito nel 2010 per gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi. È un titolo a doppio binario: contiene tanto fattispecie penali quanto fattispecie di illecito amministrativo, e la distinzione fra i due binari non coincide con la partizione formale in capi, ma va ricostruita norma per norma guardando al tipo di sanzione comminata.

Spiegazione. L'articolazione interna segue un criterio per materia. Il **Capo I**, «Abusivismo bancario e finanziario», punisce chi esercita senza titolo le attività riservate: la raccolta del risparmio fra il pubblico all'art. 130, l'attività bancaria all'art. 131, l'emissione di moneta elettronica all'art. 131-bis, la prestazione di servizi di pagamento all'art. 131-ter, l'attività finanziaria all'art. 132; vi si aggiungono l'art. 132-bis, che consente alla Banca d'Italia la denuncia al pubblico ministero o il ricorso al tribunale ai fini dei provvedimenti dell'art. 2409 del codice civile, e l'art. 133 sull'abuso di denominazione. Il **Capo II**, «Attività di vigilanza»,

è oggi un capo vuoto: l'unico articolo che conteneva, l'art. 134, è abrogato dal 16 aprile 2002. Il **Capo III**, «Banche e gruppi bancari», contiene l'art. 135 sui reati societari, l'art. 136 sulle obbligazioni degli esponenti bancari, l'art. 137 sul mendacio e falso interno, e l'art. 138 sull'aggiotaggio bancario, anch'esso abrogato nel 2002. Il **Capo IV**, «Partecipazioni», ospita gli artt. 139 e 140 sulle violazioni in materia di assetti proprietari. Il **Capo IV-bis** riguarda agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi. Il **Capo V**, «Altre sanzioni», è il cuore della disciplina amministrativa: vi si collocano l'art. 144 e tutta la famiglia che gli è cresciuta attorno, dal 144-bis al 144-novies. Il **Capo VI**, infine, reca le «Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative»: l'art. 145 sulla procedura, i nuovi artt. 145.1, 145.2 e 145.3, l'art. 145-bis sulle procedure contenziose degli Organismi, l'art. 145-ter sulla comunicazione all'ABE e l'art. 145-quater che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare le disposizioni di attuazione del Titolo.

Dietro questa architettura si legge una storia di progressiva amministrativizzazione. L'impianto del 1993 era molto più penalistico; la riforma dei reati societari del 2002 ha svuotato il Capo II e il presidio dell'aggiotaggio, mentre le sanzioni amministrative sono state rafforzate prima dalla legge sulla tutela del risparmio del 2005 e poi, in modo decisivo, dal recepimento della CRD IV nel 2015. Il risultato è che oggi il baricentro punitivo dell'ordinamento bancario sta nell'illecito amministrativo, non nel reato: il penale presidia essenzialmente l'abusivismo e poche condotte gravemente decettive, mentre l'inosservanza delle regole prudenziali e organizzative è sanzionata in via amministrativa. È una scelta razionale, perché lo strumento amministrativo consente all'autorità di vigilanza di modulare l'intervento, di collegarlo agli altri poteri di supervisione e di agire con tempi incompatibili con il processo penale.

9.2. D2 — Perché è stato invertito il destinatario della sanzione

Domanda. Il d.lgs. 72/2015 ha rovesciato l'impostazione: oggi la sanzione colpisce di regola l'ente, e la persona fisica solo in via eccezionale. Perché questa inversione? Che cosa la impone e che cosa la giustifica?

Risposta da dare. L'inversione ha una causa formale e una ragione sostanziale. La causa formale è il recepimento della direttiva 2013/36/UE, la CRD IV, operato dal d.lgs. 12 maggio 2015, n. 72: l'art. 65, paragrafo 2, della direttiva muove dal presupposto che gli obblighi prudenziali si applichino agli **enti** e impone agli Stati membri di assicurare che la sanzione possa essere applicata anche ai membri dell'organo di gestione e alle altre persone fisiche responsabili, ma «alle condizioni previste dal diritto nazionale». La ragione sostanziale è che una sanzione efficace, proporzionata e dissuasiva deve colpire il patrimonio che trae beneficio dalla violazione e l'organizzazione che l'ha resa possibile.

Spiegazione. Il ragionamento va svolto per gradi, perché è qui che si misura la comprensione del sistema. Il primo argomento è di **commisurazione**. La CRD IV ancora i massimali a grandezze che solo una persona giuridica possiede: l'art. 66, paragrafo 2, lettera c), e l'art. 67, paragrafo 2,

lettera e), parlano di sanzioni fino al 10 per cento del fatturato netto totale annuo, definito per rinvio all'art. 316 del regolamento (UE) n. 575/2013. Una sanzione parametrata al fatturato non può, per definizione, essere irrogata a un individuo: per la persona fisica la direttiva fissa un tetto in valore assoluto, cinque milioni di euro. L'aggancio al fatturato serve a rendere la sanzione proporzionale alla dimensione dell'intermediario, e quindi ugualmente dissuasiva per una banca di credito cooperativo e per un gruppo significativo.

Il secondo argomento è di **imputazione causale**. Le violazioni prudenziali sono quasi sempre l'effetto di assetti organizzativi inadeguati, di sistemi informativi carenti, di politiche di remunerazione mal disegnate, di controlli interni che non funzionano. Sono, cioè, fatti dell'impresa prima che fatti della persona. Imputare la sanzione all'ente significa imputarla a chi è nelle condizioni di rimuoverne la causa: l'effetto atteso non è la punizione ma l'adeguamento dei presidi.

Il terzo argomento è di **incentivi**. Se la banca risponde solo in solido, senza essere destinataria, la sanzione non produce né effetto reputazionale né effetto sul controllo interno; la pubblicazione del provvedimento ai sensi dell'art. 145, comma 3, colpisce invece direttamente l'ente e costituisce, nella pratica, la sanzione più temuta. E si noti che l'abrogazione dell'art. 145, comma 10, non è un accidente ma la conseguenza coerente della riforma: eliminata la solidarietà, nessuno paga per conto d'altri e ciascuna imputazione resta dove il legislatore l'ha collocata.

Resta il problema di non deresponsabilizzare gli individui, ed è a questo che serve l'art. 144-ter. La persona fisica torna destinataria, ma solo se ricorre una delle condizioni tassative del comma 1 — incidenza rilevante sull'organizzazione o sui profili di rischio, contributo alla mancata ottemperanza a provvedimenti specifici dell'autorità, violazioni degli obblighi imposti ai sensi dell'art. 26 sui requisiti degli esponenti o dell'art. 53, commi 4, 4-ter e 4-quater, sulle attività di rischio verso soggetti collegati e sull'obbligo di astensione, ovvero degli obblighi in materia di remunerazione e incentivazione, quando l'esponente o il personale sia la parte interessata — e sempre che l'inosservanza sia conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza. Il rapporto regola-eccezione è dunque nitido: l'ente risponde per il fatto proprio dell'impresa; l'individuo risponde in aggiunta, e non in sostituzione, quando la sua condotta personale abbia un peso specifico. A completare il quadro, l'art. 144-ter, comma 3, aggiunge la sanzione accessoria che davvero morde per un esponente, l'interdizione temporanea da sei mesi a tre anni dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo.

9.3. D3 — L'art. 144 TUB: destinatari, tecnica del rinvio, massimali

Domanda. Legga e commenti il comma 1 dell'art. 144 TUB. Quali sono i destinatari, come è costruita la fattispecie e quali sono i massimali?

Risposta da dare. L'art. 144, comma 1, è la norma centrale dell'apparato amministrativo. Esso individua due classi di destinatari con due diversi massimali e costruisce la fattispecie per **rinvio**: non descrive le condotte vietate, ma richiama gli articoli del TUB la cui inosservanza

è sanzionata. È una tecnica normativa che consente di mantenere l'aggancio con un corpo di regole in continua evoluzione, ma che impone all'interprete di leggere la norma sanzionatoria sempre insieme alla norma precettiva richiamata.

Spiegazione. I **destinatari** sono, nel primo gruppo, le banche, gli intermediari finanziari, le società di partecipazione finanziaria e di partecipazione finanziaria mista, le rispettive capogruppo, i soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali e gli incaricati della revisione legale dei conti: per costoro la sanzione va «da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato». Nel secondo gruppo figurano gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica, i gestori di crediti in sofferenza, i relativi outsourcer e revisori: per costoro il massimale è di cinque milioni di euro, ovvero il 10 per cento del fatturato quando tale importo sia superiore a cinque milioni e il fatturato sia disponibile e determinabile. La presenza degli **outsourcer** fra i destinatari è coerente con l'art. 51, comma 1-quinquies, e con l'art. 54, comma 1: se la funzione esce dal perimetro societario, l'obbligo e la responsabilità la seguono.

La **struttura per rinvio** si articola in sette lettere: a), b), c), d), e), e-bis) ed e-ter). La lettera a) richiama un elenco imponente di disposizioni prudenziali e organizzative — fra le altre l'art. 18, comma 4, sulle società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento, l'art. 26 sui requisiti degli esponenti, l'art. 51 sulla vigilanza informativa, l'art. 52 sulle comunicazioni del collegio sindacale e del revisore, l'art. 53 sulla vigilanza regolamentare, l'art. 53-bis sui poteri di intervento, gli artt. 61 e seguenti sul gruppo bancario e la vigilanza consolidata — nonché «le relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie» e i provvedimenti specifici adottati ai sensi degli artt. 53-bis, 67-ter e altri. Le lettere b), c), d), e) ed e-bis) coprono la materia della trasparenza e della correttezza dei rapporti con la clientela, dagli obblighi informativi dell'art. 116 alle clausole nulle e agli ostacoli al recesso. La lettera e-ter), introdotta nel 2024, riguarda la disciplina dei gestori e acquirenti di crediti in sofferenza.

Due precisazioni sono indispensabili. La prima riguarda il **perimetro mobile** della fattispecie: la lettera a) richiama anche le disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie, il che significa che il precetto sanzionato è determinato anche dalla normativa secondaria, tipicamente la Circolare n. 285. Il Provvedimento del 2012, consapevole della tensione con le esigenze di certezza e prevedibilità, prescrive che nelle materie disciplinate da norme di principio la Banca d'Italia valuti la condotta «tenendo anche in considerazione eventuali provvedimenti a carattere generale emanati allo scopo di precisare il contenuto del precetto». La seconda riguarda il **comma 9**, che è la valvola di chiusura del sistema: se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione è superiore ai massimali, le sanzioni sono elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio, purché determinabile. È la traduzione di un principio elementare di teoria della deterrenza: nessuna sanzione dissuade se costa meno del profitto che colpisce.

9.4. D4 — L'art. 144-ter: le condizioni per sanzionare esponenti e personale

Domanda. Mi illustri l'art. 144-ter. A quali condizioni la sanzione può essere applicata agli esponenti aziendali e al personale?

Risposta da dare. L'art. 144-ter, comma 1, stabilisce che, «fermo restando quanto previsto per le società e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni», per l'inosservanza delle norme richiamate dall'art. 144, comma 1, lettere a) ed e-ter), e comma 1-bis, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5 milioni di euro a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione o controllo e al personale. Ma la sanzione presuppone due filtri cumulativi: che l'inosservanza sia conseguenza della violazione di **doveri propri o dell'organo di appartenenza**, e che ricorra almeno una di **tre condizioni tassative**.

Spiegazione. Il primo filtro è un criterio di imputazione soggettiva. Non basta che la violazione sia avvenuta durante il mandato dell'esponente: occorre che essa discenda dalla violazione di un dovere che su di lui gravava personalmente o che gravava sull'organo di cui fa parte. È la trasposizione, nella materia sanzionatoria, del principio di riparto delle competenze interne all'impresa bancaria: l'amministratore privo di deleghe non risponde del fatto della struttura operativa se non in quanto violi i propri doveri di informazione e di intervento, e simmetricamente il componente dell'organo di controllo risponde del difetto di vigilanza che gli è proprio.

Il secondo filtro è l'elenco delle tre condizioni, che conviene enunciare nell'ordine in cui la norma le dispone. La prima, alla lettera a), ricorre quando la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali. La seconda, alla lettera b), quando la condotta ha contribuito a determinare la mancata ottemperanza della società o dell'ente a un provvedimento specifico della vigilanza: la norma richiama l'art. 53-bis, comma 1, lettera d), e, per gli altri intermediari, le disposizioni parallele che vanno dall'art. 67-ter all'art. 114-quaterdecies. La terza, alla lettera c), quando le violazioni riguardano gli obblighi imposti ai sensi dell'art. 26 o dell'art. 53, commi 4, 4-ter e 4-quater, ovvero gli obblighi in materia di remunerazione e incentivazione, e l'esponente o il membro del personale è la parte interessata.

Le tre condizioni disegnano tre figure diverse di responsabilità personale. La prima è quella del contributo causale rilevante al difetto organizzativo. La seconda è quella della **resistenza all'autorità**: chi contribuisce a far sì che la banca non ottemperi a un provvedimento specifico della vigilanza compie un fatto proprio, distinto dalla violazione originaria. La terza è la figura del **conflitto di interessi**: quando la violazione riguarda i requisiti degli esponenti, le operazioni con soggetti collegati o la remunerazione, e l'interessato è proprio la persona che ne trae beneficio, la responsabilità personale si giustifica da sé.

Il comma 2 aggiunge l'ipotesi già ricordata dell'inosservanza dell'ordine dell'art. 144-bis. I commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, inseriti dal d.lgs. 10 marzo 2025, n. 23, estendono il modello alle violazioni del regolamento (UE) 2022/2554 sulla resilienza operativa digitale, con massimali di 5 milioni e 3,5 milioni a seconda che si tratti delle ipotesi del comma 8-bis o del comma 8-ter

dell'art. 144, e con clausola di salvezza «salvo che il fatto costituisca reato». Il comma 4, infine, richiama l'art. 144, comma 9, rendendo applicabile anche alla persona fisica l'elevazione fino al doppio del vantaggio conseguito.

9.5. D5 — L'art. 144-quater: i criteri di determinazione della sanzione

Domanda. Determinati i limiti edittali, come si arriva all'importo concreto della sanzione? Quali criteri deve seguire la Banca d'Italia?

Risposta da dare. L'art. 144-quater impone alla Banca d'Italia di considerare, nella determinazione dell'ammontare delle sanzioni pecuniarie e delle penalità di mora o della durata delle sanzioni accessorie, «ogni circostanza rilevante» e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario sia persona fisica o giuridica, un elenco di criteri «ove pertinenti». È una norma che recepisce quasi alla lettera l'art. 70 della CRD IV e che rappresenta il principale vincolo alla discrezionalità sanzionatoria dell'autorità.

Spiegazione. I criteri, da enunciare ordinatamente, sono: la **gravità e durata** della violazione; il **grado di responsabilità**; la **capacità finanziaria** del responsabile; l'**entità del vantaggio** conseguito o conseguibile o delle perdite evitate o evitabili, nella misura in cui siano determinabili; il **pregiudizio arrecato o arrecabile all'esercizio delle funzioni di vigilanza**; i **pregiudizi arrecati o arrecabili a terzi**, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile; il **livello di cooperazione** del responsabile con la Banca d'Italia; i **precedenti** in materia bancaria o finanziaria commessi dal medesimo soggetto; le **potenziali conseguenze diffuse o sistemiche** della violazione; e, da ultimo, le **sanzioni penali o amministrative precedentemente irrogate** per la stessa violazione alla persona fisica o giuridica responsabile.

Su questo elenco vanno fatte tre osservazioni che distinguono una risposta corretta da una risposta ottima. La prima: due criteri sono stati aggiunti dal d.lgs. 208/2025 e non si trovano nel testo previgente, la lettera d-bis) sul pregiudizio all'esercizio delle funzioni di vigilanza e la lettera h-bis) sulle sanzioni già irrogate per la stessa violazione. La seconda: il legislatore del 2025 ha esteso la portata di più criteri al piano **potenziale** — non solo il vantaggio conseguito ma anche quello conseguibile, non solo le perdite evitate ma anche quelle evitabili, non solo i pregiudizi arrecati ma anche quelli arrecabili — allineando la commisurazione alla logica prospettica della vigilanza prudenziale. La terza, e la più importante per il sistema: la lettera h-bis) è la porta attraverso cui il principio del **ne bis in idem** entra nella commisurazione, imponendo di tener conto di quanto già irrogato per lo stesso fatto.

Il Provvedimento del 2012 arricchisce l'elenco con indicazioni operative che conviene richiamare, perché mostrano come i criteri astratti si traducano in valutazione concreta. La gravità è apprezzata in relazione ai riflessi, anche potenziali, sulla clientela, sui portatori di interessi qualificati, sui mercati o sulla situazione tecnica, organizzativa e gestionale dell'azienda e del gruppo; all'eventuale assunzione di misure inibitorie, straordinarie, ingiuntive o di crisi; all'attendibilità della rappresentazione della situazione aziendale fornita all'autorità; alle ipotesi in

cui con un'unica azione od omissione siano violate diverse disposizioni. Il grado di responsabilità degli esponenti è valutato guardando all'effettivo assetto dei poteri, alle condotte concretamente tenute e alla durata dell'incarico. La cooperazione rileva in entrambe le direzioni: il Provvedimento avverte che la produzione di documentazione «inutilmente sovrabbondante, disordinata o inconferente» può costituire elemento di valutazione negativa del grado di cooperazione.

9.6. D6 — Il procedimento sanzionatorio nell'art. 145 TUB

Domanda. Mi descriva il procedimento sanzionatorio così come risulta dall'art. 145 TUB. Quali sono le fasi e quali i principi che lo governano?

Risposta da dare. L'art. 145, comma 1, dispone che per le violazioni previste nel Titolo VIII cui è applicabile una sanzione amministrativa «la Banca d'Italia, contestati gli addebiti ai soggetti interessati, tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte, applica le sanzioni con provvedimento motivato», e che i soggetti interessati possono, entro trenta giorni dalla contestazione, presentare deduzioni e chiedere un'audizione personale in sede di istruttoria, cui possono partecipare anche con l'assistenza di un avvocato. Il comma 1-bis aggiunge che il procedimento «è retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie».

Spiegazione. Lo scheletro del procedimento è dunque tripartito: **contestazione, contraddittorio, decisione**. La contestazione è l'atto che instaura il procedimento e ne definisce l'oggetto: descrive la violazione, indica le disposizioni violate e le norme sanzionatorie, individua i responsabili. Il contraddittorio si svolge nel termine di trenta giorni e può assumere forma scritta, con le deduzioni, o orale, con l'audizione personale assistita dal difensore. La decisione è adottata con provvedimento motivato.

Il comma 1-bis merita di essere valorizzato perché è la risposta del legislatore a un'obiezione seria, che gli appunti del corso formulano correttamente: concentrando nella Banca d'Italia l'accertamento, l'istruttoria e la decisione, la riforma del 2005 le ha attribuito un potere molto ampio, e per giunta su norme che essa stessa ha in larga parte emanato in via secondaria. I quattro principi del comma 1-bis sono il contrappeso: il contraddittorio garantisce la partecipazione; la conoscenza degli atti istruttori garantisce l'accesso; la verbalizzazione garantisce la tracciabilità; la distinzione fra funzioni istruttorie e decisorie garantisce che chi propone la sanzione non sia chi la irroga.

Il **comma 2**, che attribuiva al Ministro dell'economia e delle finanze il potere di applicare le sanzioni con decreto motivato sulla proposta della Banca d'Italia, è oggi abrogato: lo ha soppresso l'art. 26, comma 2, lettera b), della legge 28 dicembre 2005, n. 262, mentre la lettera a) del medesimo comma ha sostituito il comma 1 attribuendo il potere alla Banca d'Italia. È la modifica che gli appunti richiamano correttamente: prima il Ministro decideva su proposta della Banca d'Italia, e nella prassi la proposta non veniva quasi mai disattesa, sicché il passaggio ministeriale era un passaggio formale che allungava i tempi senza aggiungere garanzie. Il testo

originario del 1993 era ancora più netto: la Banca d'Italia «propone al Ministro del tesoro l'applicazione delle sanzioni amministrative».

Vanno infine ricordati i commi che chiudono l'articolo. Il **comma 9** stabilisce che alla riscossione si provvede mediante ruolo, secondo il d.P.R. 23 settembre 1973, n. 602, come modificato dal d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, e che i proventi affluiscono al bilancio dello Stato: dettaglio non secondario, perché esclude che la Banca d'Italia tragga un beneficio finanziario dalle sanzioni che irroga. Il **comma 11** esclude l'applicazione degli artt. 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689: cadono così la solidarietà dell'art. 6, la disciplina della sanzione pecuniaria proporzionale dell'art. 10, i criteri generali di commisurazione dell'art. 11 — sostituiti dall'art. 144-quater — e soprattutto il pagamento in misura ridotta dell'art. 16. Il **comma 10**, che prevedeva la solidarietà della banca con obbligo di regresso, è stato abrogato dal d.lgs. 72/2015.

9.7. D7 — Il riparto sanzionatorio nell'MVU: BCE e Banca d'Italia

Domanda. Nel Meccanismo di vigilanza unico chi sanziona: la BCE o la Banca d'Italia? Mi illustri il riparto.

Risposta da dare. Il riparto si costruisce su due norme che vanno lette insieme: l'art. 18 del regolamento (UE) n. 1024/2013, che definisce il potere sanzionatorio della BCE, e l'art. 144-septies TUB, che definisce in negativo lo spazio della Banca d'Italia. La regola sintetica è che la BCE sanziona direttamente quando ricorrono tre condizioni congiunte — soggetto significativo, violazione di atti del diritto dell'Unione direttamente applicabili, sanzione di natura pecuniaria — mentre in tutti gli altri casi la sanzione è applicata dall'autorità nazionale.

Spiegazione. L'**art. 18, paragrafo 1**, del regolamento MVU stabilisce che, in caso di violazione dolosa o colposa da parte degli enti creditizi, delle società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista degli obblighi previsti dai pertinenti atti del diritto dell'Unione direttamente applicabili, la BCE può imporre sanzioni amministrative pecuniarie «fino al doppio dell'importo dei profitti ricavati o delle perdite evitate grazie alla violazione, quando questi possono essere determinati, o fino al 10 % del fatturato complessivo annuo». Il paragrafo 2 prevede il riferimento al conto consolidato dell'impresa madre per le filiazioni; il paragrafo 3 impone che le sanzioni siano efficaci, proporzionate e dissuasive; il paragrafo 6 disciplina la pubblicazione; il paragrafo 7 fa salvo il potere della BCE di sanzionare la violazione dei propri regolamenti e decisioni a norma del regolamento (CE) n. 2532/98.

Il **paragrafo 5** è la cerniera: nei casi non contemplati dal paragrafo 1, la BCE può chiedere alle autorità nazionali competenti di avviare procedimenti volti a far imporre sanzioni appropriate, e il regolamento precisa che ciò vale in particolare per le sanzioni pecuniarie in caso di violazione del **diritto nazionale di recepimento** delle direttive e per le misure e sanzioni nei confronti dei **membri dell'organo di amministrazione** o di ogni altro soggetto responsabile ai sensi del diritto nazionale.

L'art. 144-septies TUB recepisce esattamente questo schema. Il comma 2 stabilisce che, per le violazioni commesse dai soggetti significativi o dai loro soci, esponenti o personale in materie inerenti ai compiti attribuiti alla BCE, la Banca d'Italia può applicare le sanzioni del Titolo VIII «esclusivamente su richiesta della BCE», quando ricorre una o più di tre condizioni: che la violazione abbia ad oggetto disposizioni diverse da quelle dell'Unione direttamente applicabili; che la sanzione sia diretta a persone fisiche, nei casi previsti dagli artt. 139, 140, 144-ter, 144-quinquies e 144-sexies; che la sanzione abbia natura non pecuniaria. Il comma 3 rinvia, per lo svolgimento, alla procedura dell'art. 145, con comunicazione tempestiva alla BCE della conclusione e dell'esito. Il comma 4 attribuisce alla Banca d'Italia la facoltà di **chiedere alla BCE** di formulare la richiesta di avvio. Il comma 5, infine, riserva alla BCE l'applicazione delle sanzioni per le violazioni dei propri regolamenti e decisioni, e ciò **sia per i soggetti significativi sia per quelli meno significativi**.

Il Provvedimento del 2012, nella Sezione III, chiude il quadro: per i soggetti **significativi**, fuori dei casi di potestà diretta della BCE, la Banca d'Italia avvia il procedimento su richiesta della BCE e previo accertamento dei presupposti, e può a sua volta sollecitare la richiesta ai sensi dell'art. 134, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 468/2014; per i soggetti **meno significativi** applica le sanzioni di propria iniziativa, trasmettendo periodicamente alla BCE le informazioni richieste dall'art. 135 del medesimo regolamento quadro. E in ogni caso, indipendentemente dalle dimensioni del soggetto, la Banca d'Italia «mantiene la piena potestà sanzionatoria nelle materie che esulano dall'attribuzione dei compiti di vigilanza alla BCE», e cioè in primo luogo correttezza e trasparenza dei comportamenti e antiriciclaggio.

10 | La vigilanza sul mercato, la concorrenza bancaria e le altre forme di controllo

Questo capitolo raccoglie tutto ciò che nel programma sta sotto l'etichetta «vigilanza sul mercato e concorrenza bancaria», e che in realtà comprende due grandi blocchi fra loro complementari. Il primo è il rapporto fra stabilità e concorrenza: la disciplina antitrust della l. 287/1990, la deroga originaria a favore della Banca d'Italia, il ribaltamento operato dalla legge sulla tutela del risparmio del 2005, il riparto attuale con l'AGCM, gli aiuti di Stato alle banche e gli «altri poteri» degli artt. 56, 57 e 58 TUB che sulle operazioni di aggregazione incrociano il controllo antitrust. Il secondo è la vigilanza che non guarda alla solidità patrimoniale della banca ma alla correttezza del suo rapporto con il mercato e con il cliente: la trasparenza del Titolo VI, l'Arbitro Bancario Finanziario, l'antiriciclaggio, l'usura, la sorveglianza sui sistemi di pagamento, la tutela dei depositanti, l'educazione finanziaria. Il docente entra quasi sempre da una domanda di sistema — «la vigilanza serve solo alla stabilità?» — e da lì scende sull'articolo. Il filo logico da tenere è uno solo, e conviene dichiararlo in apertura: l'art. 5 TUB non nomina soltanto la sana e prudente gestione e la stabilità complessiva, ma anche l'efficienza e la competitività del sistema finanziario; la tutela del cliente e la tutela della concorrenza non sono appendici della vigilanza prudenziale, sono finalità autonome che convivono con essa e talvolta vi confliggono. Trovare il punto di equilibrio fra autonomia imprenditoriale della banca e interessi pubblici tutelati è esattamente il compito che l'esame chiede di mostrare. Si danno per acquisiti gli istituti del modulo 1 — autorizzazione all'attività bancaria, assetti proprietari, requisiti degli esponenti — che qui tornano soltanto come termine di paragone. Un'ultima avvertenza di metodo, che vale come criterio di lettura di tutto il capitolo: gli appunti e le slide del corso fotografano il testo del TUB anteriore ai decreti legislativi del dicembre 2025, e su più punti sono superati. Saperlo dire, e sapere dove, vale più che ripetere il vecchio testo con sicurezza.

10.1. D1 — Stabilità e concorrenza: due finalità in conflitto o complementari?

Domanda. Nell'ordinamento bancario la stabilità e la concorrenza sono obiettivi compatibili? Come si è evoluto il loro rapporto?

Risposta da dare. La risposta sta nell'art. 5, comma 1, TUB, che va letto per esteso: le autorità creditizie esercitano i poteri di vigilanza «avendo riguardo alla sana e prudente gestione

dei soggetti vigilati, alla stabilità complessiva, all'efficienza e alla competitività del sistema finanziario nonché all'osservanza delle disposizioni in materia creditizia». La competitività non è un obiettivo eventuale: è iscritta nella norma che apre il decreto, accanto alla stabilità e sullo stesso piano.

Spiegazione. Storicamente, però, i due obiettivi non hanno avuto lo stesso peso. La legge bancaria del 1936 muoveva da un presupposto opposto: la concorrenza fra banche era percepita come fattore di instabilità, e il sistema era governato da un modello di **vigilanza strutturale**, che regolava l'ingresso nel mercato, l'apertura degli sportelli, la specializzazione per scadenze e per settore. Il rischio si contrastava limitando ex ante l'operatività, non misurando il patrimonio.

Il TUB del 1993, recependo la seconda direttiva di coordinamento bancario, rovescia l'impostazione. Il passaggio alla **vigilanza prudenziale** significa che l'autorità non decide più chi opera e dove, ma fissa regole di condotta e requisiti patrimoniali, lasciando che sia il mercato a selezionare. Lo dice con chiarezza la stessa Banca d'Italia nelle Istruzioni di vigilanza, dove si legge che la normativa persegue le proprie finalità «mediante regole generali a carattere prudenziale strutturate in modo da rafforzare gli effetti disciplinanti del mercato e della concorrenza e da non interferire con l'autonomia decisionale e la responsabilità di coloro che dirigono l'impresa bancaria». La stessa Circolare 285, nel capitolo sull'autorizzazione all'attività bancaria, afferma che le disposizioni sull'accesso al mercato sono dettate «avendo riguardo alla stabilità degli intermediari, alla concorrenza tra gli operatori e alla qualità dei servizi offerti alla clientela».

Il conflitto, tuttavia, non è stato eliminato: è stato spostato. Si manifesta in modo acuto in tre situazioni tipiche. Nelle **concentrazioni**, dove una fusione può essere irreprensibile sotto il profilo prudenziale — una banca solida che ne assorbe una fragile — e devastante sotto il profilo antitrust. Negli **aiuti di Stato**, dove il sostegno pubblico a una banca in difficoltà salva la stabilità ma altera il gioco competitivo. Nella **regolamentazione**, dove requisiti sempre più pesanti innalzano barriere all'entrata e favoriscono gli operatori già presenti, come la vicenda del Fintech ha mostrato con evidenza.

La composizione, nell'ordinamento vigente, è istituzionale: i due interessi non sono affidati alla stessa autorità, ma a due autorità distinte che decidono ciascuna secondo i propri criteri e con provvedimenti separati. È questo l'approdo della riforma del 2005, e per capirlo occorre ricostruire da dove si veniva.

10.2. D2 — L'art. 20 della l. 287/1990 nella versione originaria: l'antitrust bancario alla Banca d'Italia

Domanda. La disciplina antitrust del 1990 si applicava alle banche allo stesso modo che alle altre imprese? Mi spieghi la deroga e la sua ratio.

Risposta da dare. No. L'art. 20 della l. 287/1990, nella versione originaria, conteneva al comma 2 una deroga di rilievo sistematico: per le aziende e gli istituti di credito i poteri antitrust — accertamento delle intese, dell'abuso di posizione dominante e controllo delle concentrazioni —

non erano attribuiti all'AGCM ma alla **Banca d'Italia**. All'AGCM restava soltanto il rilascio di un parere, privo di efficacia vincolante, e la decisione finale spettava in ogni caso alla Banca d'Italia.

Spiegazione. La ratio della scelta era dichiaratamente tecnica. Si riteneva che l'autorità di vigilanza, per la conoscenza capillare dei bilanci, delle quote di mercato, della rete territoriale e della situazione tecnica di ciascuna banca, fosse in condizione di valutare le operazioni del settore assai meglio di un'autorità di nuova istituzione e di competenza generale. A questo si aggiungeva un argomento di coerenza: se la stessa operazione — una fusione fra banche — doveva essere valutata sotto il profilo della sana e prudente gestione dalla Banca d'Italia, sembrava razionale che la medesima autorità ne apprezzasse anche i riflessi concorrenziali, evitando la moltiplicazione dei procedimenti.

La scelta era però isolata nel panorama europeo: l'Italia fu l'unico ordinamento a sottrarre stabilmente il settore bancario all'autorità antitrust generale. E soprattutto era una scelta che accumulava in un solo soggetto due mandati potenzialmente antagonisti. La Banca d'Italia doveva, con lo stesso provvedimento e sulla stessa operazione, perseguire la stabilità e tutelare la concorrenza. Quando i due criteri convergevano, il modello funzionava; quando divergevano, il conflitto era interno all'autorità e si risolveva inevitabilmente a favore dell'obiettivo istituzionalmente prevalente.

Va detto, per equilibrio, che in quegli anni la Banca d'Italia esercitò i poteri antitrust in modo non nominale. Due episodi lo documentano. Il primo è di vigilanza ispettiva: durante un accertamento in loco un funzionario rinvenne il verbale di un'assemblea alla quale avevano partecipato esponenti di numerose banche e nella quale si era tentato di concordare condizioni economiche da praticare su scala nazionale — un'intesa orizzontale sui prezzi nella sua forma più classica. Il secondo è il giudizio sulle Norme Uniformi Interbancarie, di cui si dirà a parte.

La deroga durò quindici anni. A travolgerla furono, prima ancora della riforma del 2005, due problemi strutturali che l'entrata in vigore del TUB rese evidenti.

10.3. D3 — La riforma della l. 262/2005: dal parere dell'AGCM al parere della Banca d'Italia

Domanda. Che cosa ha cambiato la legge sulla tutela del risparmio in materia di antitrust bancario?

Risposta da dare. La legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, ha abrogato la deroga dell'art. 20, comma 2, della l. 287/1990, riportando la competenza antitrust sul settore bancario in capo all'AGCM. La tecnica adottata è stata quella del ribaltamento simmetrico: dove prima decideva la Banca d'Italia sentita l'AGCM, oggi decide l'AGCM acquisito il parere della Banca d'Italia.

Spiegazione. La riforma nasce dal clima seguito ai dissesti societari e alle vicende bancarie dei primi anni Duemila, e non è un intervento isolato: la stessa l. 262/2005 ha inciso in profondità sul

Titolo VI del TUB, modificando l'art. 116 sulla pubblicità e l'art. 117 sui contratti, riscrivendo l'art. 127 sulle regole generali e, soprattutto, introducendo ex novo l'art. 128-bis, che è la base legale dell'Arbitro Bancario Finanziario. Non è un dettaglio: la legge che toglie alla Banca d'Italia l'antitrust è la stessa che le affida un rafforzato presidio sulla correttezza dei rapporti con la clientela. Il legislatore, cioè, non ha ridotto il ruolo dell'autorità di vigilanza sul mercato: lo ha riqualificato, spostandolo dalla tutela della concorrenza fra imprese alla tutela del cliente nel rapporto con l'impresa.

Il meccanismo del **parere** merita attenzione. Il parere della Banca d'Italia, come già quello dell'AGCM nel regime previgente, è obbligatorio ma non vincolante: l'AGCM deve acquisirlo, deve tenerne conto e deve motivare se se ne discosta, ma decide autonomamente. Il valore del parere è conoscitivo e istruttorio. Serve a portare nel procedimento antitrust l'informazione di cui solo l'autorità di vigilanza dispone — la situazione tecnica delle banche coinvolte, la sostenibilità prospettica, gli effetti dell'operazione sul profilo di rischio — senza che questa informazione si traduca in un potere di veto.

Resta un punto storicamente controverso, che il corso segnala. La l. 262/2005 aveva previsto, per le concentrazioni bancarie, che le due autorità concorressero al rilascio di un unico atto congiunto. La soluzione si rivelò difettosa: se una delle due autorità non era favorevole, l'atto non veniva adottato, e la mancata adozione — non essendo un provvedimento — si sottraeva all'impugnazione. In altri termini, il diniego di fatto era insindacabile. Per questa ragione la previsione fu abrogata e si tornò alla regola dei due provvedimenti distinti.

10.4. D4 — Il riparto attuale fra AGCM e Banca d'Italia e i punti di intersezione

Domanda. Oggi, su una fusione fra due grandi banche italiane, chi decide e che cosa?

Risposta da dare. Decidono entrambe le autorità, ciascuna nel proprio ambito e con un proprio provvedimento. La Banca d'Italia — o la Banca centrale europea, se la banca è significativa nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico — valuta l'operazione sotto il profilo prudenziale ai sensi dell'art. 57 TUB; l'AGCM la valuta come concentrazione ai sensi della l. 287/1990, acquisito il parere della Banca d'Italia. Si tratta di due procedimenti paralleli, autonomi, con criteri, tempi e rimedi distinti.

Spiegazione. I criteri di giudizio non si sovrappongono. L'art. 57 TUB, nel testo risultante dal d.lgs. 31 dicembre 2025, n. 208, in vigore dal 9 gennaio 2026, indica espressamente al comma 1-bis i parametri della valutazione prudenziale: la reputazione dei soggetti coinvolti; la loro solidità finanziaria; la capacità dell'entità risultante di rispettare le disposizioni del TUB e del regolamento (UE) n. 575/2013; il carattere realistico e prudenzialmente solido del piano di attuazione; l'assenza di motivi ragionevoli di sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Nessuno di questi parametri è concorrenziale. Specularmente, l'AGCM valuta gli effetti sulla struttura del mercato rilevante e non si pronuncia sulla solidità patrimoniale.

Le intersezioni si producono su tre terreni: le operazioni di concentrazione, le intese sulle condizioni praticate alla clientela e l'abuso di posizione dominante sulle infrastrutture di pagamento.

Fattispecie	Competenza prudenziale	Competenza antitrust
Fusioni e scissioni bancarie	Banca d'Italia (o BCE) ex art. 57 TUB: solidità del profilo prudenziale	AGCM: controllo delle concentrazioni, sentita la Banca d'Italia
Intese sulle condizioni praticate alla clientela	Banca d'Italia solo in via indiretta, tramite gli artt. 116 e 117 TUB e i poteri inibitori dell'art. 128-ter	AGCM: divieto di intese restrittive
Abuso di posizione dominante, anche su infrastrutture di pagamento	Banca d'Italia ex art. 146 TUB, quanto all'accesso ai sistemi di scambio, compensazione e regolamento	AGCM: divieto di abuso

Sul terzo terreno l'intreccio è particolarmente stretto. L'art. 146, comma 2, lett. b), n. 2, TUB attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni di carattere generale sull'«accesso dei prestatori di servizi di pagamento ai sistemi di scambio, di compensazione e di regolamento nonché alle infrastrutture strumentali tecnologiche o di rete». È una competenza formalmente di sorveglianza, ma con un contenuto sostanzialmente pro-concorrenziale: garantire l'accesso alle infrastrutture essenziali è esattamente ciò che il diritto antitrust persegue con la dottrina delle essential facilities.

Va infine ricordato che il quadro si completa verso l'alto. Quando l'operazione ha dimensione comunitaria, la competenza sulle concentrazioni si sposta sulla Commissione europea secondo le soglie del regolamento sul controllo delle concentrazioni; e le condotte che pregiudicano il commercio fra Stati membri ricadono comunque sotto le norme del Trattato, applicate in parallelo dalle autorità nazionali.

10.5. D5 — Il Titolo VI del TUB: architettura, ambito e ratio della trasparenza

Domanda. Mi illustri la struttura del Titolo VI del TUB. Qual è l'interesse tutelato, e in che rapporto sta con la vigilanza prudenziale?

Risposta da dare. Il Titolo VI, intitolato «Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti», si apre con l'art. 115 e si chiude con l'art. 128-ter. È articolato in sei capi: il Capo I, dedicato alle operazioni e ai servizi bancari e finanziari, detta la disciplina generale di pubblicità, contratti e comunicazioni; il Capo I-bis disciplina il credito immobiliare ai consumatori; il Capo II il credito ai consumatori; il Capo II-bis i servizi di pagamento; il Capo II-ter i conti di pagamento e il conto di base; il Capo III, intitolato «Regole generali e controlli», chiude il titolo. L'interesse tutelato non è la stabilità della banca ma la posizione del cliente nel rapporto contrattuale.

Spiegazione. L'**ambito di applicazione** è fissato dall'art. 115: le norme del Titolo si applicano alle attività svolte nel territorio della Repubblica dalle banche e dagli intermediari finanziari; il Ministro dell'economia e delle finanze può individuare altri soggetti da sottoporvi; e le disposizioni del Capo I non si applicano, salvo espresso richiamo, ai contratti di credito disciplinati dai Capi I-bis e II e ai servizi di pagamento del Capo II-bis. È una struttura a cerchi concentrici, in cui alla disciplina generale si affiancano discipline speciali più protettive per categorie specifiche di contratti e di clienti.

Il **cardine sistematico** è però l'art. 127. Il comma 01 dispone che le Autorità creditizie esercitano i poteri previsti dal Titolo «avendo riguardo, oltre che alle finalità indicate nell'articolo 5, alla trasparenza delle condizioni contrattuali e alla correttezza dei rapporti con la clientela», e aggiunge che a questi fini la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, può dettare anche disposizioni in materia di organizzazione e controlli interni. Il comma 1 stabilisce che le disposizioni del Titolo sono derogabili solo in senso più favorevole al cliente. Il comma 1-bis impone che le informazioni siano rese almeno in lingua italiana. Il comma 2 qualifica le nullità del Titolo come **nullità di protezione**: operano soltanto a vantaggio del cliente e sono rilevabili d'ufficio dal giudice.

Da queste quattro regole si ricava l'intera logica del Titolo VI. Primo: la trasparenza è una finalità autonoma, che si aggiunge a quelle dell'art. 5 e non vi si riduce. Secondo: la disciplina è imperativa ma unilateralmente derogabile in melius, perché protegge una parte e non l'equilibrio del contratto in sé. Terzo: la sanzione civilistica è asimmetrica, perché la nullità assoluta finirebbe per danneggiare proprio il soggetto che si vuole proteggere. Quarto: la tutela del cliente non è solo rimediabile ma organizzativa, perché l'art. 127, comma 01, consente alla Banca d'Italia di intervenire sull'assetto interno della banca — ed è la base legale su cui la Circolare 285, nella parte sulle politiche di remunerazione, si raccorda alle disposizioni di trasparenza.

10.6. D6 — L'Arbitro Bancario Finanziario: natura, procedimento, efficacia delle decisioni

Domanda. Che cos'è l'Arbitro Bancario Finanziario? Qual è il suo fondamento normativo e che valore hanno le sue decisioni?

Risposta da dare. Il fondamento è l'art. 128-bis TUB, introdotto dall'art. 29, comma 1, della legge 28 dicembre 2005, n. 262. Il comma 1 impone ai soggetti indicati nell'art. 115 — banche e intermediari finanziari — di aderire a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela. Il comma 2 demanda a una deliberazione del CICR, su proposta della Banca d'Italia, la determinazione dei criteri di svolgimento delle procedure e di composizione dell'organo decidente, in modo che siano assicurate l'imparzialità dell'organo e la rappresentatività dei soggetti interessati, e che le procedure garantiscano «la rapidità, l'economicità della soluzione delle controversie e l'effettività della tutela».

Spiegazione. Sulla **natura** occorre essere precisi, perché è il punto su cui l'esame insiste. L'ABF non è un giudice: non esercita giurisdizione, non applica il codice di procedura civi-

le, non emette provvedimenti esecutivi. Non è neppure un arbitro in senso tecnico, nonostante la denominazione: non vi è compromesso né clausola compromissoria, non vi è lodo, e soprattutto il cliente non rinuncia alla tutela giurisdizionale. Lo dice il comma 3: fermo quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 in materia di mediazione, le disposizioni dell'articolo «non pregiudicano per il cliente il ricorso a ogni altro mezzo di tutela previsto dall'ordinamento». È dunque un **sistema di risoluzione alternativa delle controversie**, a carattere decisorio ma non vincolante, incardinato presso la Banca d'Italia, che ne cura il supporto tecnico e organizzativo.

Sull'**efficacia delle decisioni**, la risposta corretta è duplice. Sul piano giuridico la decisione non è titolo esecutivo e non vincola le parti: il cliente insoddisfatto può adire il giudice, e la banca può non conformarsi. Sul piano effettuale, però, l'inadempimento dell'intermediario è reso pubblico — la mancata esecuzione è oggetto di pubblicazione — e questa pubblicità produce un effetto reputazionale che spiega il tasso di adempimento spontaneo assai elevato. Si tratta, in altri termini, di un'efficacia fondata non sulla coercizione ma sull'incentivo reputazionale: lo stesso meccanismo che l'art. 128-ter, comma 1, lett. d), impiega per i provvedimenti inibitori.

Va aggiunto il comma 3-bis, inserito con la riscrittura del Capo III operata dal d.lgs. 141/2010 e modificato nel 2017: quando la Banca d'Italia riceve un esposto da parte della clientela, indica all'esponente la possibilità di adire i sistemi previsti dall'articolo. È una norma di raccordo importante, perché distingue due canali che il pubblico tende a confondere: l'**esposto** alla Banca d'Italia, che attiva un controllo di vigilanza sulla condotta dell'intermediario ma non attribuisce al cliente alcun rimedio individuale, e il **ricorso** all'ABF, che mira a una decisione sulla singola pretesa.

10.7. D7 — L'antiriciclaggio: il d.lgs. 231/2007, gli obblighi, la UIF

Domanda. Mi illustri l'architettura della disciplina antiriciclaggio e il ruolo che vi svolgono la Banca d'Italia e la UIF.

Risposta da dare. La disciplina è contenuta nel decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che ha recepito le direttive europee in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Il suo impianto è di natura **preventiva** e non repressiva: non punisce il riciclaggio, che è reato del codice penale, ma costruisce un sistema di presidi a carico dei soggetti obbligati — fra cui in primo luogo le banche — affinché il sistema finanziario non venga utilizzato come veicolo.

Spiegazione. Gli obblighi ruotano attorno a tre pilastri. Il primo è l'**adeguata verifica della clientela**: identificare il cliente e il titolare effettivo, acquisire informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto, esercitare un controllo costante nel corso della relazione, con intensità graduata secondo il rischio — semplificata, ordinaria o rafforzata. Il secondo è la **conservazione** dei dati e dei documenti acquisiti, per un periodo determinato, in modo da consentire la ricostruzione dell'operatività. Il terzo è la **segnalazione di operazioni sospette**, che il soggetto

obbligato invia quando sa, sospetta o ha motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o siano state compiute operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Le segnalazioni confluiscono alla **UIF**, l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia, che il TUB definisce all'art. 1, comma 1, lett. e-quater, con rinvio espresso all'art. 6 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231. La UIF è istituita presso la Banca d'Italia ma ne è funzionalmente autonoma: riceve le segnalazioni, le approfondisce sul piano finanziario e le trasmette agli organi investigativi. Il raccordo con la vigilanza è disciplinato dall'art. 7, comma 5, TUB, per il quale «la Banca d'Italia e la UIF collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni», senza potersi opporre reciprocamente il segreto d'ufficio; e dall'art. 7, comma 6, che estende la collaborazione alle autorità antiriciclaggio degli altri Stati dell'Unione, definite dall'art. 1, comma 1, lett. l-bis, TUB.

Il ruolo della **Banca d'Italia** è duplice. È autorità di vigilanza sul rispetto degli obblighi da parte dei soggetti obbligati di sua competenza; ed è autorità di normazione secondaria, perché l'art. 7, comma 2, del d.lgs. 231/2007 le attribuisce il potere di emanare disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio. È su questa base che è stato adottato il Provvedimento della Banca d'Italia al quale la Circolare 285 rinvia espressamente per il ruolo degli organi aziendali in materia di antiriciclaggio. Sul piano organizzativo, la Circolare 285 richiede che nel programma di attività allegato alla domanda di autorizzazione siano indicati il Responsabile Aziendale Antiriciclaggio e il suo profilo professionale, la mappatura degli adempimenti, i livelli di responsabilità con particolare riferimento alla segnalazione delle operazioni sospette, e le iniziative di formazione del personale; e colloca la funzione antiriciclaggio accanto alle funzioni aziendali di controllo di secondo e terzo livello.

10.8. D8 — La tutela dei depositanti: i sistemi di garanzia, il FITD e il Fondo delle BCC

Domanda. Come sono tutelati i depositanti in caso di crisi della banca? Mi illustri la disciplina dei sistemi di garanzia.

Risposta da dare. La disciplina è contenuta negli artt. 96 e seguenti del TUB. L'art. 96, comma 1, impone alle banche italiane di aderire a uno dei sistemi di garanzia dei depositanti istituiti e riconosciuti in Italia; nel nostro ordinamento operano il Fondo interbancario di tutela dei depositi, cui aderiscono le banche costituite in forma di società per azioni, e il Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo, cui aderiscono le banche di credito cooperativo. Il comma 4 ne fissa la **natura di diritto privato**, precisando che le risorse finanziarie sono fornite dalle banche aderenti.

Spiegazione. La natura privatistica è il punto giuridicamente più delicato, perché da essa dipende, fra l'altro, la qualificazione degli interventi ai fini della disciplina degli aiuti di Stato. Il comma 1-bis consente inoltre che i sistemi di tutela istituzionale previsti dall'art. 113, par. 7,

del regolamento (UE) n. 575/2013 siano riconosciuti come sistemi di garanzia dei depositanti — disposizione di particolare rilievo per il mondo del credito cooperativo.

Quanto alla **copertura**, l'art. 96-bis.1, comma 3, fissa l'ammontare massimo rimborsabile in 100.000 euro per ciascun depositante, con adeguamento secondo la direttiva 2014/49/UE. Il comma 4 prevede una copertura temporaneamente illimitata, nei nove mesi successivi all'accredito, per i depositi di persone fisiche derivanti da operazioni su immobili adibiti ad abitazione, da divorzio, pensionamento, cessazione del rapporto di lavoro, invalidità o morte, e dal pagamento di prestazioni assicurative, risarcimenti o indennizzi per reati contro la persona o ingiusta detenzione. Il comma 2 esclude dal rimborso, fra l'altro, i depositi di banche, enti finanziari, imprese di investimento e assicurazione, OICR, fondi pensione ed enti pubblici, i fondi propri, i depositi derivanti da transazioni per cui sia intervenuta condanna definitiva ai sensi degli artt. 648-bis e 648-ter c.p. e quelli i cui titolari non risultino identificati ai fini antiriciclaggio.

La **dotazione** è disciplinata dall'art. 96.1: i sistemi devono avere una dotazione finanziaria proporzionata alle proprie passività e comunque pari almeno allo 0,8 per cento dei depositi protetti delle banche aderenti; il livello-obiettivo poteva essere ridotto, previa approvazione della Commissione europea, fino allo 0,5 per cento al ricorrere di determinate condizioni. Il comma 5 qualifica la dotazione come **patrimonio autonomo**, distinto dal patrimonio del sistema e da quello di ciascun aderente, sul quale non sono ammesse azioni dei creditori del sistema o dei singoli aderenti.

Gli **interventi** sono elencati dall'art. 96-bis, comma 1-bis: rimborso dei depositanti; contributo al finanziamento della risoluzione secondo il d.lgs. 180/2015; se previsto dallo statuto, intervento in operazioni di cessione di attività, passività, aziende e rapporti in blocco, entro il limite del minor costo rispetto al rimborso; e, sempre se previsto dallo statuto, interventi per prevenire o superare lo stato di dissesto o di rischio di dissesto. Questi ultimi sono subordinati all'accertamento, da parte della Banca d'Italia, che non sia stata avviata né sussistano le condizioni per un'azione di risoluzione e che le banche aderenti siano in grado di versare i contributi straordinari.

I **poteri della Banca d'Italia** sono all'art. 96-ter: riconosce i sistemi approvandone gli statuti, vigila sul rispetto della disciplina applicando in quanto compatibili gli artt. 51, 52, 53-bis e 54 TUB, verifica l'equivalenza della tutela offerta dai sistemi esteri, informa senza indugio i sistemi quando rilevi criticità in una banca aderente, ed emana disposizioni attuative.

11 | I gruppi bancari e la vigilanza su base consolidata

Questo capitolo copre il Capo II del Titolo III del TUB, cioè gli artt. 59-69.3, e la trama europea che li sorregge: CRR, CRD, Regolamento sul Meccanismo di Vigilanza Unico, Circolare n. 285 e Circolare n. 115. È materia che il prof. Urbani affronta volentieri partendo da una domanda di sistema — perché la vigilanza sulla singola banca non basta — per poi scendere al dettaglio degli istituti: nozione di gruppo, capogruppo, albo, poteri informativi, regolamentari, ispettivi e di intervento. Il filo logico da tenere è duplice. Sul piano sostanziale: **il gruppo è un fenomeno economicamente unitario e giuridicamente plurimo**, e la vigilanza consolidata è la tecnica con cui l'ordinamento riallinea il perimetro del controllo pubblico al perimetro del rischio effettivo. Sul piano strutturale: il Capo II si articola oggi in tre Sezioni, e la partizione non è redazionale ma concettuale — la Sezione I disciplina *il gruppo bancario* come soggetto, la Sezione II *l'ambito e l'esercizio della vigilanza su base consolidata*, che è nozione più ampia e cattura anche soggetti estranei al gruppo bancario, e la Sezione III, aggiunta dal d.lgs. n. 182/2021, *l'impresa madre intermedia* dei gruppi di Stato terzo. Chi confonde i due piani non supera la prima domanda. Un'avvertenza di metodo, che vale più di molte nozioni. Gli appunti del corso del 2022 riportano l'art. 60 TUB in una versione che **non è più vigente**: parlano di «banca italiana capogruppo» e di «società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate», citano il criterio della «rilevanza determinante» e la soglia del 40 per cento, e riportano un art. 61, comma 4, che parla di «istruzioni» della Banca d'Italia. Sono tutte formulazioni superate: il d.lgs. 8 novembre 2021, n. 182 ha riscritto l'intero Capo a decorrere dal 30 novembre 2021 e il d.lgs. 31 dicembre 2025, n. 208 è intervenuto ancora, con effetto dal 9 gennaio 2026. Saperlo dire, e sapere *che cosa* è cambiato, è esattamente il giudizio autonomo che la fascia 27-30 premia. In questo capitolo ogni divergenza fra materiale d'aula e diritto vigente è segnalata.

11.1. D1 — Perché la vigilanza sulla singola banca non basta: la ratio della vigilanza consolidata

Domanda. Il TUB disciplina la vigilanza sulla singola banca agli artt. 51 e seguenti. Perché il legislatore ha sentito il bisogno di aggiungere un'ulteriore disciplina per i gruppi? Quali rischi sfuggono a una vigilanza esercitata soltanto su base individuale?

Risposta da dare. Perché l'impresa bancaria moderna non coincide quasi mai con un unico soggetto giuridico, e una vigilanza che si fermi ai confini della persona giuridica finisce per

misurare un rischio diverso da quello realmente assunto. La Banca d'Italia lo dice espressamente nella Circolare n. 285: sotto il profilo di vigilanza la struttura del gruppo si caratterizza per il comune disegno imprenditoriale, per la forte coesione al proprio interno e per la sottoposizione a direzione unitaria della capogruppo, e il riconoscimento di questo disegno imprenditoriale unitario richiede l'individuazione di specifici strumenti informativi, regolamentari e ispettivi. La vigilanza consolidata nasce, in una parola, per riallineare il perimetro del controllo pubblico al perimetro del rischio effettivo.

Spiegazione. Conviene articolare la risposta indicando tre patologie tipiche che la sola vigilanza individuale non intercetta.

La prima è il **doppio computo del capitale**, quello che la letteratura anglosassone chiama *double gearing*. Se la capogruppo conferisce capitale a una controllata e quella controllata, a sua volta, ne conferisce a una sub-controllata, lo stesso euro di mezzi propri viene contato più volte: due bilanci individuali possono risultare entrambi patrimonialmente adeguati mentre il gruppo nel suo complesso è sottocapitalizzato. Il rimedio è strutturale e sta nel consolidamento: l'art. 18 del regolamento (UE) n. 575/2013 impone il consolidamento integrale di tutti gli enti e gli enti finanziari che siano filiazioni, con elisione dei rapporti interni, sicché il capitale conferito all'interno del perimetro non viene computato due volte.

La seconda è il **contagio infragruppo**. Fra società dello stesso gruppo corrono finanziamenti, garanzie, esposizioni reciproche, dipendenze operative; il dissesto di una componente non finanziaria può riverberarsi sulla banca per via patrimoniale, ma anche per via puramente reputazionale, perché il mercato non distingue fra le sigle di un medesimo marchio. Che l'ordinamento prenda sul serio questo profilo lo dimostra la disciplina delle crisi: l'art. 98, comma 2, lettera b), TUB consente di disporre l'amministrazione straordinaria della capogruppo quando una qualsiasi società del gruppo bancario sia sottoposta a procedura concorsuale e possa esserne gravemente alterato l'equilibrio finanziario o gestionale del gruppo.

La terza è l'**arbitraggio regolamentare**. Se solo la banca è vigilata, basta allocare l'attività rischiosa presso una società del gruppo non bancaria per sottrarla ai requisiti prudenziali, conservandone però i benefici economici in capo al gruppo. È per questo che l'art. 65 TUB costruisce l'ambito soggettivo della vigilanza consolidata in modo largamente più esteso del gruppo bancario in senso stretto, arrivando a comprendere società meramente partecipate al venti per cento e società non bancarie né finanziarie controllate da una banca.

Il punto di equilibrio che il corso chiede di saper individuare emerge qui con nettezza, e la Circolare n. 285 lo formula in modo esemplare: nell'ambito della disciplina del gruppo bancario resta lasciata all'imprenditore la scelta dell'assetto organizzativo e patrimoniale che meglio risponda ai suoi obiettivi gestionali, ma tale assetto non deve contrastare con le esigenze connesse alla vigilanza su base consolidata. L'ordinamento non impone una forma di gruppo; impone che la forma prescelta resti conoscibile e controllabile.

11.2. D2 — Vigilanza sui gruppi bancari e vigilanza su base consolidata: due nozioni non coincidenti

Domanda. Vigilanza sui gruppi bancari e vigilanza su base consolidata sono la stessa cosa? Giustifichi la risposta sulla struttura del Capo II del Titolo III del TUB.

Risposta da dare. Non sono la stessa cosa, e la prova sta nel testo. Il Capo II del Titolo III del TUB, rubricato «Vigilanza su base consolidata», si apre con le definizioni dell'art. 59, collocate fuori dalle Sezioni, e si articola poi in tre Sezioni: la Sezione I, intitolata «Gruppo bancario», comprende gli artt. 60-64 e disciplina il gruppo come struttura soggettiva; la Sezione II, intitolata «Ambito ed esercizio della vigilanza», comprende gli artt. 65-69.2 e disciplina il perimetro e l'esercizio dei poteri; la Sezione III, intitolata «Impresa madre intermedia» e inserita dall'art. 1, comma 28, del d.lgs. n. 182/2021, contiene il solo art. 69.3. La vigilanza su base consolidata è il genere; la vigilanza sui gruppi bancari è una specie al suo interno. La riprova decisiva è l'art. 65, che estende i poteri consolidati ben oltre le società appartenenti a un gruppo bancario.

Spiegazione. La distinzione ha conseguenze operative precise, ed è utile esporle con ordine.

Sul versante della **Sezione I** si colloca tutto ciò che attiene all'esistenza e alla morfologia del gruppo: l'art. 60 ne definisce la composizione e individua la capogruppo; l'art. 60-bis disciplina l'autorizzazione della società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista che voglia assumere quel ruolo, e l'esenzione alternativa; l'art. 60-ter, introdotto dal 9 gennaio 2026, consente di escludere tali società dal perimetro di consolidamento prudenziale; l'art. 61 definisce il ruolo della capogruppo; l'art. 61-bis, anch'esso di nuovo conio, estende alle *holding* capogruppo la disciplina delle partecipazioni rilevanti e delle operazioni straordinarie; l'art. 64 istituisce l'albo. Gli artt. 62 e 63, che gli appunti del corso ancora presuppongono, sono stati abrogati dal 30 novembre 2021 e i loro contenuti — idoneità degli esponenti e partecipazioni — sono confluiti nei rinvii dell'art. 61, comma 5.

Sul versante della **Sezione II** si colloca invece l'esercizio dei poteri, secondo la tripartizione classica che il corso ha già incontrato per la singola banca: l'art. 66 la vigilanza informativa, l'art. 67 la regolamentare, l'art. 68 l'ispettiva, con l'aggiunta dell'art. 67-ter per i poteri di intervento e dell'art. 69 per la collaborazione fra autorità. È una simmetria voluta rispetto agli artt. 51, 53 e 54 TUB, e conviene segnalarla all'orale perché mostra padronanza dell'architettura complessiva.

Che le due nozioni non coincidano si vede infine dall'esistenza di soggetti sottoposti a vigilanza consolidata pur non appartenendo ad alcun gruppo bancario. L'art. 65, comma 1, lettera c), menziona le società bancarie e finanziarie non comprese in un gruppo bancario ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo bancario ovvero una singola banca: è l'ipotesi della persona fisica al vertice, che non può essere capogruppo ma il cui controllo non può essere ignorato. La lettera i) menziona società diverse da quelle bancarie e finanziarie. La lette-

ra i-ter), aggiunta nel 2021, aggancia direttamente il perimetro al consolidamento prudenziale dell'art. 18 CRR.

11.3. D3 — La composizione del gruppo bancario e l'individuazione della capogruppo: l'art. 60 TUB

Domanda. Da chi è composto il gruppo bancario e chi può esserne capogruppo? Si attenga al testo vigente dell'art. 60 TUB.

Risposta da dare. Rispondo sul testo vigente dal 9 gennaio 2026, che rispetto a quello riportato negli appunti usa meno parole e comprende più ipotesi. Il comma 1 dispone che **il gruppo bancario è composto dalla capogruppo e dalle società bancarie e finanziarie da questa controllate**. Il comma 2 individua poi la capogruppo in tre ipotesi alternative: la banca italiana non a sua volta controllata; la società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista con sede in Italia o in altro Stato dell'Unione europea che soddisfi i criteri di collegamento con l'Italia; la società di partecipazione finanziaria o mista con sede in Italia ricompresa nella vigilanza consolidata di un'autorità di un altro Stato dell'Unione e che controlli almeno una banca italiana.

Spiegazione. Vale la pena esporre le tre ipotesi con precisione, perché la loro articolazione riflette il passaggio dalla logica nazionale a quella europea.

La **lettera a)** è l'ipotesi più semplice: capogruppo è la banca italiana che non sia a sua volta controllata da un'altra banca italiana o da una società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea che possa essere considerata capogruppo. Si noti il criterio: non basta essere banca italiana, occorre essere *al vertice*.

La **lettera b)** contempla la *holding* — di partecipazione finanziaria o mista — con sede in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea, purché non a sua volta controllata da un soggetto che possa essere capogruppo, e purché ricorra una di tre condizioni alternative: che nell'insieme delle società controllate vi siano solo banche italiane; oppure che il totale dell'attivo delle banche italiane controllate sia maggiore di quello delle banche controllate in ciascuno Stato dell'Unione diverso dall'Italia; oppure che la Banca d'Italia sia altrimenti nominata autorità di vigilanza su base consolidata. Il criterio è dunque diventato un criterio di *radicamento prudenziale*: capogruppo italiana è la *holding* del gruppo la cui vigilanza consolidata spetta alla Banca d'Italia.

La **lettera c)** riguarda infine la *holding* con sede legale in Italia che sia però inserita in un gruppo la cui vigilanza consolidata compete a un'autorità di un altro Stato dell'Unione, e che controlli almeno una banca italiana: ipotesi di sub-holding italiana all'interno di un gruppo transfrontaliero.

Va poi segnalato, perché è il punto su cui il materiale d'aula è più clamorosamente superato, che tre cose sono cambiate. Primo: la *holding* capogruppo **può avere sede in un altro Stato**

dell’Unione europea, mentre la formulazione riportata negli appunti esigeva la sede legale in Italia. Secondo: il criterio della «rilevanza determinante» delle partecipazioni bancarie e finanziarie — con la soglia del 40 per cento di cui alla nota degli appunti — è scomparso dall’art. 60, sostituito dai criteri di radicamento sopra descritti e, a monte, dalla definizione europea di società di partecipazione finanziaria con l’indicatore del 50 per cento. Terzo, e non meno importante: dal 9 gennaio 2026 **le società strumentali non fanno più parte del gruppo bancario**, perché il d.lgs. n. 208/2025 ha espunto il riferimento dal comma 1.

Su quest’ultimo punto conviene essere prudenti e dirlo: la Circolare n. 285, nel testo dell’aggiornamento in nostro possesso, riporta ancora la composizione comprensiva delle società strumentali. È una divergenza fisiologica fra fonte primaria appena modificata e normativa secondaria non ancora allineata; il rapporto di gerarchia impone di dare prevalenza al TUB, fermo restando che le società strumentali continuano a essere comprese nel consolidamento prudenziale ai sensi dell’art. 18, paragrafo 2, CRR.

Profilo	Formulazione riportata nel materiale d’aula	Testo vigente dell’art. 60 TUB
Composizione	capogruppo + società bancarie, finanziarie e strumentali controllate	capogruppo + società bancarie e finanziarie controllate
Sede della <i>holding</i> capogruppo	necessariamente in Italia	Italia o altro Stato dell’Unione europea
Criterio per la <i>holding</i>	«rilevanza determinante» delle partecipazioni (soglia 40%)	radicamento prudenziale: sole banche italiane, o attivo prevalente, o Banca d’Italia comunque autorità consolidante
Struttura dell’articolo	composizione alternativa a) e b) in un unico comma	co. 1 composizione; co. 2 individuazione della capogruppo in tre lettere

11.4. D4 — Il ruolo della capogruppo e la sua qualità di referente della vigilanza: l’art. 61 TUB

Domanda. Qual è il ruolo della capogruppo nel gruppo bancario? Perché si dice che essa è il referente della Banca d’Italia?

Risposta da dare. L’art. 61, comma 1, TUB dispone che la capogruppo esercita le funzioni di direzione e coordinamento del gruppo bancario, assicurando, tra l’altro, il rispetto delle norme che disciplinano l’attività bancaria su base consolidata. La rubrica stessa dell’articolo, riscritta dal d.lgs. n. 182/2021, è oggi «Ruolo della capogruppo». Da questa norma discende la figura che la Circolare n. 285 chiama **referente della vigilanza**: alla capogruppo è attribuito, in armonia con le disposizioni europee e con quelle che regolano il Meccanismo di Vigilanza Unico, il ruolo di referente dell’autorità competente per la vigilanza su base consolidata.

Spiegazione. Il concetto merita di essere sviluppato perché è il cuore dell’intero capitolo. Il gruppo non ha soggettività; l’autorità di vigilanza non può però dialogare con decine di società,

né imporre a ciascuna adempimenti che hanno senso solo a livello aggregato. La soluzione tecnica è la **canalizzazione**: la capogruppo diventa l'unico interlocutore, riceve i provvedimenti, li traduce in disposizioni interne, ne verifica l'attuazione e risponde verso l'autorità del risultato. Gli appunti d'aula la descrivono efficacemente come «anello di congiunzione fra le autorità di vigilanza e i soggetti appartenenti al gruppo», e l'immagine è corretta purché si aggiunga che l'anello non è solo di trasmissione ma anche di responsabilità.

Sul piano del contenuto, la posizione della capogruppo si compone di quattro elementi.

Primo, le **funzioni di direzione e coordinamento** del comma 1, con l'obbligo funzionale di assicurare il rispetto delle norme sull'attività bancaria su base consolidata. La Circolare n. 285 chiarisce in nota che la capogruppo è dunque responsabile per il rispetto dei requisiti prudenziali in tutto il gruppo: non è un ruolo di semplice coordinamento, è un obbligo di risultato normativo.

Secondo, la **soggezione ai controlli**: il comma 3 dispone che, ferma restando la specifica disciplina dell'attività bancaria, la capogruppo è soggetta ai controlli di vigilanza previsti dal Capo. Se la capogruppo è banca, cumula i due statuti; se è *holding*, acquista uno statuto che altrimenti non avrebbe.

Terzo, il **potere di emanare disposizioni** del comma 4, di cui si dirà nella domanda seguente.

Quarto, l'**estensione dello statuto bancario alla holding**: il comma 5 dispone che alla società di partecipazione finanziaria e alla società di partecipazione finanziaria mista capogruppo si applicano gli artt. 51, comma 1-bis, 52, 52-bis e 52-ter, nonché le disposizioni del Titolo II, Capi III e IV, salvo quanto previsto dall'art. 67-bis. Sono, rispettivamente, la vigilanza informativa, le comunicazioni dell'organo di controllo e dei revisori e i due canali di segnalazione delle violazioni; e, quanto ai Capi III e IV del Titolo II, la disciplina delle partecipazioni al capitale e quella dei requisiti e criteri di idoneità degli esponenti — istituti che conviene riprendere per esteso solo se la domanda si sposta sull'art. 61-bis. Il medesimo comma aggiunge che, nei confronti delle altre società appartenenti al gruppo bancario e dei titolari di partecipazioni nelle medesime, sono attribuiti alla Banca d'Italia i poteri previsti dall'art. 21 TUB.

Questa struttura del comma 5 spiega anche l'abrogazione degli artt. 62 e 63, che gli appunti d'aula ancora trattano come vigenti: i loro contenuti sono stati riassorbiti qui, e l'art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 182/2021 dispone che ogni riferimento a quelle norme si intenda effettuato all'art. 61.

Da ultimo, la Circolare n. 285 precisa che il ruolo di referente può essere assunto anche da soggetti diversi dalla capogruppo in due casi: dalla banca italiana designata, in caso di esenzione ai sensi dell'art. 60-bis; e dalla banca o *holding* temporaneamente designata ai sensi dell'art. 67-ter, comma 1, lettera d), in caso di revoca dell'autorizzazione. A questi soggetti sono attribuiti i medesimi poteri e risorse.

11.5. D5 — Il potere della capogruppo di emanare disposizioni vincolanti e i suoi limiti

Domanda. L'art. 61, comma 4, TUB attribuisce alla capogruppo il potere di emanare disposizioni alle componenti del gruppo. Qual è la natura di questo potere e quali sono i suoi limiti? Può la capogruppo imporre a una controllata un'operazione pregiudizievole?

Risposta da dare. Il comma 4 dispone che **la capogruppo emana disposizioni alle componenti del gruppo per assicurare il rispetto e l'esecuzione dei provvedimenti di carattere generale e particolare impartiti dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo**, e che gli amministratori delle società del gruppo sono tenuti a fornire ogni dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni e la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza su base consolidata. Si tratta di un potere di natura peculiare: non è il potere di direzione e coordinamento del diritto comune, ma un potere **funzionalizzato e doveroso**, il cui contenuto è determinato a monte dal provvedimento dell'autorità e il cui esercizio non è rimesso alla discrezionalità imprenditoriale della capogruppo.

Spiegazione. Da questa qualificazione discendono tutti i limiti, e conviene enumerarli perché è precisamente la parte della risposta che distingue chi ha ragionato sulla norma da chi l'ha imparata.

Il primo limite è **funzionale**. Le disposizioni dell'art. 61, comma 4, servono ad assicurare il rispetto e l'esecuzione dei provvedimenti della Banca d'Italia; non sono un titolo generale per impartire ordini di gestione. La Circolare n. 285 è coerente: la capogruppo emana disposizioni «per l'attuazione dei provvedimenti di carattere generale e particolare impartiti nell'interesse della stabilità del gruppo dalla Banca d'Italia», e verifica l'adempimento da parte delle singole società, con particolare riguardo alla vigilanza informativa e a quella regolamentare. Fuori da questo perimetro la capogruppo dispone del solo potere di direzione e coordinamento di diritto comune, con i limiti che gli sono propri.

Il secondo limite è **teleologico**: l'interesse tutelato è la stabilità del gruppo, non l'interesse della capogruppo né quello dei suoi soci. La formula «nell'interesse della stabilità del gruppo» compare nel testo e va citata, perché è ciò che impedisce di usare lo strumento per estrarre risorse dalle controllate.

Il terzo limite è di **competenza organizzativa**. Il comma 4 obbliga gli amministratori delle società del gruppo a fornire dati e collaborazione, ma non li spossa: essi restano gli organi della propria società, con i propri doveri di diligenza e i propri obblighi verso i soci e i creditori. Le disposizioni della capogruppo sono un vincolo che essi devono attuare, non una sostituzione.

Il quarto limite è quello che la Circolare n. 285 chiama la **riconoscibilità**: le disposizioni devono essere formalizzate, perché sono oggetto di verifica da parte della capogruppo e, a monte, della vigilanza. Ed è per questo che la Circolare prescrive clausole statutarie tipiche. Lo statuto della capogruppo deve indicare che «la società, nella sua qualità di capogruppo del gruppo

bancario, ai sensi dell'art. 61, co. 1 e 4 TUB, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti del gruppo per assicurare il rispetto della disciplina di vigilanza, inclusa l'esecuzione dei provvedimenti di carattere generale e particolare impartiti dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo». E, specularmente, lo statuto delle controllate deve indicare che la società fa parte del gruppo e che «in tale qualità essa è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la capogruppo emana» e che «gli amministratori della società forniscono alla capogruppo ogni dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni e la verifica del rispetto delle stesse».

Quanto alla domanda finale — se la capogruppo possa imporre un'operazione pregiudizievole — la risposta è articolata. Nei limiti dell'art. 61, comma 4, ciò che la capogruppo impone non è una scelta gestionale propria ma l'esecuzione di un provvedimento dell'autorità: il pregiudizio eventuale per la singola società trova la sua giustificazione nella funzione di stabilità del gruppo e nella provenienza pubblicistica del contenuto. Fuori da quei limiti, la capogruppo agisce come qualunque società che eserciti direzione e coordinamento e soggiace alle regole ordinarie, prima fra tutte la responsabilità verso i soci e i creditori della controllata.

C'è infine un profilo che va sempre ricordato, perché rovescia la prospettiva: il potere è anche un **dovere**, presidiato da conseguenze gravissime. L'art. 98, comma 2, lettera a), TUB consente di disporre l'amministrazione straordinaria della capogruppo quando risultino gravi inadempienze nell'esercizio dell'attività prevista dall'art. 61, comma 4; e l'art. 99, comma 2, consente la liquidazione coatta amministrativa quando quelle inadempienze siano di eccezionale gravità. Il legislatore, cioè, considera l'omesso esercizio del potere direttivo un fatto di crisi. È la prova più netta che non si tratta di una facoltà.

11.6. D6 — L'ambito soggettivo della vigilanza su base consolidata: l'art. 65 TUB

Domanda. Verso quali soggetti la Banca d'Italia esercita la vigilanza su base consolidata? Ci dica se l'elenco coincide con la composizione del gruppo bancario.

Risposta da dare. Non coincide affatto: lo eccede largamente. L'art. 65, comma 1, TUB, nel testo vigente dal 9 gennaio 2026, dispone che al fine dell'esercizio della vigilanza su base consolidata la Banca d'Italia dispone dei poteri previsti dalla Sezione II nei confronti di un elenco di soggetti che comprende, oltre alle società appartenenti a un gruppo bancario, società soltanto partecipate, società estranee al gruppo ma controllate dal medesimo vertice, società non bancarie né finanziarie e, da ultimo, tutte le società comunque incluse nel perimetro di consolidamento prudenziale ai sensi dell'art. 18 CRR.

Spiegazione. L'elenco vigente è il seguente, e conviene saperlo scorrere ordinatamente:

- lettera a): società appartenenti a un gruppo bancario;
- lettera b): società bancarie e finanziarie partecipate almeno per il venti per cento dalle società appartenenti a un gruppo bancario o da una singola banca;

- lettera c): società bancarie e finanziarie non comprese in un gruppo bancario, ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo bancario ovvero una singola banca;
- lettera h): società che controllano almeno una banca, incluse le *holding* escluse dal perimetro di consolidamento prudenziale ai sensi dell'art. 60-ter;
- lettera i): società diverse da quelle bancarie e finanziarie quando siano controllate da una singola banca ovvero quando società appartenenti a un gruppo bancario o soggetti della lettera h) ne detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo;
- lettera i-bis): *holding* esentate ai sensi dell'art. 60-bis, comma 3, salvo che non siano escluse dal perimetro ai sensi dell'art. 60-ter;
- lettera i-ter): società, diverse da quelle già indicate, incluse nel perimetro di consolidamento prudenziale ai sensi dell'art. 18 CRR e delle relative disposizioni attuative.

Tre osservazioni si impongono.

La prima riguarda la soglia del **venti per cento** della lettera b). È una soglia di partecipazione, non di controllo: l'ordinamento considera che una presenza significativa, ancorché non dominante, in una società bancaria o finanziaria possa essere veicolo di rischio e debba perciò essere osservabile. Si noti che la lettera b), dopo la modifica del 2025, parla di società «bancarie e finanziarie» e non più anche «strumentali», in coerenza con la nuova composizione del gruppo.

La seconda riguarda le **lettere soppresse**. Le lettere d), e), f) e g) sono state soppresse già dal d.l. n. 297/2006: le prime tre riguardavano le società finanziarie con sede in altro Stato comunitario che controllassero una capogruppo o una singola banca italiana, insieme alle loro controllate e alle partecipate al venti per cento; la lettera g) riguardava invece le società finanziarie, diverse dalla capogruppo, che controllassero almeno una banca — ed è precisamente l'ipotesi oggi riassorbita dalla lettera h). Il loro contenuto è stato per il resto riassorbito dalla nuova architettura europea. Gli appunti d'aula, che riportano soltanto le lettere a), b) e c), danno perciò un quadro parziale e per giunta ancora comprensivo delle società strumentali.

La terza, e più importante concettualmente, riguarda la **lettera i-ter**). Aggiunta dal d.lgs. n. 182/2021, essa realizza l'aggancio diretto fra il perimetro soggettivo dei poteri nazionali e il perimetro di consolidamento prudenziale europeo: qualunque società il CRR imponga di consolidare rientra, per ciò solo, nell'ambito della vigilanza consolidata. È la norma di chiusura che rende il sistema impermeabile all'arbitraggio.

Il comma 2 aggiunge infine la clausola di salvezza già ricordata: nei confronti dei soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza su base consolidata resta ferma l'applicazione di norme specifiche in tema di controlli e di vigilanza, secondo la disciplina vigente. Una società di gestione del risparmio inclusa nel perimetro resta vigilata come tale; una compagnia di assicurazione resta soggetta all'IVASS.

11.7. D7 — La vigilanza regolamentare su base consolidata: l'art. 67 TUB

Domanda. In che modo la Banca d'Italia esercita la vigilanza regolamentare sul gruppo bancario? Su quali materie e nei confronti di chi?

Risposta da dare. L'art. 67, comma 1, TUB dispone che, al fine di esercitare la vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia impartisce alla capogruppo con sede legale in Italia e, ove ciò sia previsto dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dalla direttiva 2013/36/UE, alla società di partecipazione finanziaria capogruppo e alla società di partecipazione finanziaria mista capogruppo avente sede legale in uno Stato dell'Unione diverso dall'Italia, **con provvedimenti di carattere generale**, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti. La struttura è dunque: destinatario formale unico — la capogruppo; oggetto — il gruppo o sue componenti; forma — il provvedimento generale.

Spiegazione. Le materie sono elencate al medesimo comma e sono, nel testo vigente dal 9 gennaio 2026, quattro:

- l'adeguatezza patrimoniale;
- il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
- il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;
- l'informativa da rendere al pubblico sulle materie indicate.

È il calco consapevole dell'art. 53, comma 1, TUB, che elenca le stesse materie per la singola banca. Si noti però che la lettera c), relativa alle **partecipazioni detenibili**, è stata abrogata dall'art. 1, comma 1, lettera dd), del d.lgs. n. 208/2025 con effetto dal 9 gennaio 2026: la materia è ormai interamente governata dal CRR, e il riferimento nazionale era divenuto ridondante. Chi espone l'art. 67 elencando cinque materie riporta il testo anteriore.

Quattro disposizioni completano il quadro e conviene citarle.

Il **comma 2-bis** stabilisce che le disposizioni sull'adeguatezza patrimoniale prevedono la possibilità di utilizzare le valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni, con disciplina dei requisiti e delle modalità di accertamento; e sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. Per i gruppi sottoposti a vigilanza consolidata di un'autorità di altro Stato dell'Unione, la decisione compete a quell'autorità qualora entro **sei mesi** dalla presentazione della domanda non sia adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia e il caso non sia stato rinviato all'ABE.

Il **comma 3** consente che le disposizioni emanate per esercitare la vigilanza consolidata tengano conto, anche con riferimento alla singola banca, della situazione e delle attività dei soggetti indicati nelle lettere b), c), i-bis) e i-ter) dell'art. 65: è il ponte fra i due livelli di applicazione, che consente di far pesare sul requisito individuale ciò che accade nel perimetro allargato.

Il **comma 3-bis** dispone che la Banca d'Italia può impartire disposizioni anche nei confronti di uno solo o di alcuni dei componenti il gruppo bancario. È la norma che spiega perché le disposizioni della capogruppo possano essere selettive.

Il **comma 3-ter** richiama infine l'art. 53, commi 4-quinquies e 4-sexies, e l'art. 53-ter: vengono così trasposte sul piano consolidato la possibilità di sottoporre ad autorizzazione determinate operazioni e le misure macroprudenziali.

Un'ultima annotazione di sistema, che conviene offrire spontaneamente. La vigilanza regolamentare consolidata è oggi in larga misura **non nazionale**: i requisiti patrimoniali e di liquidità discendono direttamente dal CRR, regolamento di applicazione immediata; la Circolare n. 285 opera per rinvio e per esercizio delle discrezionalità nazionali. L'art. 67 conserva perciò un rilievo maggiore nelle materie non armonizzate — governo societario, controlli interni, remunerazioni — e come base giuridica dei provvedimenti particolari dell'art. 67-ter.

11.8. D8 — Il gruppo bancario cooperativo come specie: l'art. 37-bis TUB

Domanda. Il gruppo bancario cooperativo è un gruppo bancario? In che cosa si distingue dal modello ordinario e quale disciplina di vigilanza consolidata gli si applica?

Risposta da dare. È un gruppo bancario, ma di specie propria, e il legislatore lo dice con una norma di chiusura: l'art. 37-bis, comma 8, TUB dispone che **al gruppo bancario cooperativo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Titolo III, Capo II**, cioè proprio la disciplina del gruppo bancario e della vigilanza su base consolidata. La specialità sta nella fonte del controllo e nella struttura proprietaria: il controllo non nasce dalla partecipazione della capogruppo sulle banche aderenti, ma da un **contratto di coesione**, e la proprietà della capogruppo è rovesciata, perché il suo capitale è detenuto in misura pari ad almeno il sessanta per cento dalle banche di credito cooperativo appartenenti al gruppo.

Spiegazione. Conviene esporre gli elementi strutturali, perché sono quelli che il docente chiede di confrontare con il modello ordinario.

La **composizione** è indicata al comma 1: una società capogruppo costituita in forma di società per azioni e autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria, il cui capitale sia detenuto per almeno il sessanta per cento dalle BCC aderenti, che eserciti direzione e coordinamento sulla base di un contratto conforme al comma 3, con **requisito minimo di patrimonio netto di un miliardo di euro**; le banche di credito cooperativo che aderiscono al contratto e ne hanno adottato le clausole statutarie; le società bancarie e finanziarie controllate dalla capogruppo, come definite dall'art. 59; ed eventuali sottogruppi territoriali facenti capo a una banca in forma di società per azioni sottoposta a direzione e coordinamento della capogruppo.

Il **contratto di coesione** è l'istituto centrale. Il comma 1, lettera a), precisa che esso assicura l'esistenza di una situazione di controllo come definito dai principi contabili internazionali adottati dall'Unione: è dunque il contratto, non la partecipazione, a fondare il controllo, in perfetta

coerenza con l'art. 23, comma 1, TUB, che riconosce il controllo contrattuale. Il comma 3 elenca il contenuto necessario: l'individuazione della capogruppo; i poteri di questa, che — nel rispetto delle finalità mutualistiche e del carattere localistico delle BCC — includono l'individuazione e attuazione degli indirizzi strategici e degli obiettivi operativi, i controlli e i poteri di influenza volti ad assicurare il rispetto dei requisiti prudenziali, i casi motivati in cui la capogruppo può nominare, opporsi alla nomina o revocare fino a concorrenza della maggioranza i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle aderenti, e l'esclusione di una banca dal gruppo in caso di gravi violazioni; i criteri di compensazione e l'equilibrio nella distribuzione dei vantaggi derivanti dall'attività comune; i criteri e le condizioni di adesione, diniego, recesso ed esclusione, secondo criteri non discriminatori in linea con il principio di solidarietà fra banche cooperative a mutualità prevalente.

Due meccanismi correttivi bilanciano l'intensità del potere. Il comma 3-bis prevede un processo di consultazione delle BCC aderenti in materia di strategie, politiche commerciali, raccolta ed erogazione del credito, da svolgersi mediante assemblee territoriali i cui pareri **non sono vincolanti**. Il comma 3-ter introduce il principio *risk-based*: le banche che si collocano nelle classi di rischio migliori definiscono in autonomia i propri piani strategici e operativi nel quadro degli indirizzi della capogruppo, li comunicano a quest'ultima che ne verifica la coerenza, e nominano i componenti dei propri organi, con un meccanismo di gradimento attenuato. Più la banca è solida, più autonomia conserva: è, in miniatura, il punto di equilibrio fra autonomia imprenditoriale e interesse pubblico che il corso chiede di saper individuare.

Il comma 4 impone infine che il contratto preveda la **garanzia in solido** delle obbligazioni assunte dalla capogruppo e dalle altre banche aderenti, nel rispetto della disciplina prudenziale dei gruppi bancari e delle singole banche: è l'elemento che più radicalmente distingue il gruppo bancario cooperativo da quello ordinario, dove nessuna solidarietà è imposta per legge.

Quanto ai profili organizzativi, il comma 2-bis prevede che lo statuto della capogruppo stabilisca che i componenti dell'organo di amministrazione espressione delle BCC aderenti siano pari alla metà più due del numero complessivo dei consiglieri; il comma 5 assoggetta ad autorizzazione della Banca d'Italia l'adesione, il rigetto delle richieste, il recesso e l'esclusione, avendo riguardo alla sana e prudente gestione del gruppo e della singola banca; il comma 1-bis consente alle BCC delle province autonome di Trento e di Bolzano di costituire autonomi gruppi provinciali, con requisito minimo di patrimonio netto stabilito dalla Banca d'Italia, ovvero di adottare in alternativa sistemi di tutela istituzionale coerenti con l'art. 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013.

12 | La disciplina delle crisi: amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa

Questo capitolo copre il Titolo IV del TUB: le misure preparatorie, l'intervento precoce, l'amministrazione straordinaria, i provvedimenti straordinari, la liquidazione coatta amministrativa e i sistemi di garanzia dei depositanti. Si dà per acquisito tutto il modulo 1 — autorizzazione dell'art. 14, assetti proprietari degli artt. 19 e seguenti, idoneità degli esponenti dell'art. 26 — perché la crisi è, in fondo, il momento in cui quei filtri hanno fallito e l'ordinamento deve decidere chi paga. Il docente entra quasi sempre da una domanda di sistema: perché una banca non fallisce come un'impresa qualunque. Da lì scende alla scala delle misure e chiede di ordinarle per gravità, e solo dopo verifica gli articoli. Il filo logico da tenere è uno solo, ed è una scala continua: prevenzione a banca sana (piani di risanamento), sostegno endogeno (accordo di gruppo), intervento precoce, amministrazione straordinaria, e infine l'uscita dal mercato — risoluzione se c'è interesse pubblico, liquidazione coatta amministrativa se non c'è. Attenzione a un punto che pesa moltissimo: gli appunti del corso e le slide 2016 riproducono ancora il testo dell'art. 70 e dell'art. 80 nelle versioni superate. Il testo vigente, consolidato al 22 gennaio 2026, è diverso su entrambi, e sull'art. 80 è diverso in modo radicale. Saperlo dire — e saper dire perché è cambiato — è esattamente il tipo di giudizio autonomo che porta alla fascia alta.

12.1. D1 — Perché la crisi della banca non è governata dal diritto concorsuale comune

Domanda. Mi spieghi perché l'ordinamento riserva alle banche una disciplina speciale della crisi. Quali interessi protegge e dove è scritto che le banche non sono soggette alle procedure concorsuali ordinarie?

Risposta da dare. La regola è scritta nell'**art. 80, comma 6, TUB**: «Le banche non sono soggette a procedure concorsuali diverse dalla liquidazione coatta prevista dalle norme della presente sezione; per quanto non espressamente previsto si applicano, se compatibili, le disposizioni del codice della crisi e dell'insolvenza». È una norma di esclusione e di rinvio insieme: esclude il concorso ordinario e costruisce una procedura amministrativa, lasciando al diritto comune una funzione soltanto suppletiva e subordinata al giudizio di compatibilità.

Spiegazione. La ragione della specialità sta nella natura del passivo bancario. L'impresa bancaria raccoglie risparmio fra il pubblico con obbligo di restituzione e lo impiega nell'esercizio del credito: il suo passivo è, in larghissima parte, denaro dei depositanti, esigibile a vista e utilizzato come mezzo di pagamento. Una procedura concorsuale ordinaria è costruita su tempi lunghi, sulla parità di trattamento accertata in sede giurisdizionale e sulla cristallizzazione della massa. Applicata a una banca produrrebbe esattamente ciò che si vuole evitare: il blocco dei depositi, l'interruzione dei servizi di pagamento, la corsa agli sportelli e il contagio verso gli altri intermediari. La disciplina speciale serve quindi a due cose che il diritto comune non sa fare: intervenire **prima** dell'insolvenza, e intervenire **in fretta**.

Ne discende la seconda caratteristica: la titolarità del procedimento è amministrativa, non giurisdizionale. È la Banca d'Italia a disporre l'amministrazione straordinaria (art. 70), a nominare gli organi delle procedure (artt. 71 e 81), a impartire direttive e ad autorizzare gli atti più rilevanti (artt. 72 e 84); il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, dispone la liquidazione coatta amministrativa (art. 80, comma 1). Il giudice interviene, ma in posizione defilata e su segmenti specifici: le opposizioni allo stato passivo (art. 87), l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza (art. 82), il concordato di liquidazione (art. 93).

Gli interessi protetti sono tre, e conviene enunciarli separatamente perché il docente li chiede. Il primo è la **tutela del risparmio**, che ha copertura costituzionale nell'art. 47 Cost. e trova attuazione tecnica nei sistemi di garanzia dei depositanti e nella preferenza riconosciuta ai depositi nel riparto. Il secondo è la **stabilità del sistema finanziario**, cioè la prevenzione del contagio: è per questo che si ammette la sospensione dei pagamenti dell'art. 74 e la cessione in blocco dell'art. 90, comma 2. Il terzo è la **continuità delle funzioni essenziali**, entrato esplicitamente nel nostro ordinamento con la BRRD.

Vale la pena chiudere osservando che la specialità non è un privilegio della banca. L'art. 70, comma 7, esclude l'applicazione alle banche dell'art. 2409 del codice civile: il controllo giudiziario sulle gravi irregolarità di gestione non è soppresso, è **trasferito** alla Banca d'Italia, cui l'organo di controllo o i soci legittimati possono denunciare i fatti e che decide con provvedimento motivato. È il segno che qui si sostituisce un controllo con un altro, ritenuto più tempestivo e più competente.

12.2. D2 — La scala delle procedure: ordinarle per gravità e per presupposti

Domanda. Mi ordini le misure previste per la crisi bancaria dalla meno alla più grave, indicando per ciascuna il presupposto e l'autorità competente.

Risposta da dare. Le misure si dispongono su una scala continua che va dalla banca sana alla banca espulsa dal mercato, e il criterio ordinatore non è qualitativo ma **quantitativo**: cambia il grado di deterioramento, non la natura del problema. I gradini sono cinque: piani di risanamento e sostegno di gruppo a banca sana; intervento precoce alla prima difficoltà;

amministrazione straordinaria alla crisi grave ma reversibile; riduzione o conversione di azioni e strumenti di capitale quando il dissesto può essere rimediato incidendo sui soli mezzi propri; risoluzione o liquidazione coatta quando neppure questo basta.

Spiegazione.

Misura	Presupposto	Norma	Autorità
Piano di risanamento	Nessuna crisi: obbligo permanente di pianificazione	art. 69-quater TUB	Banca (organo amministrativo); valutazione della Banca d'Italia
Accordo di sostegno finanziario di gruppo	Presupposti dell'intervento precoce in capo a una società aderente	art. 69-duodecies TUB	Assemblea straordinaria; autorizzazione della Banca d'Italia
Misure di intervento precoce	Violazione, o prevista violazione, dei requisiti prudenziali europei	art. 69-octiesdecies, comma 1, lett. a) TUB	Banca d'Italia
Rimozione collettiva degli esponenti	Gravi violazioni o irregolarità, o deterioramento particolarmente significativo, e insufficienza delle misure minori	art. 69-vicies-semel TUB	Banca d'Italia
Commissari in temporaneo affiancamento	Gli stessi presupposti dell'art. 70	art. 75-bis TUB	Banca d'Italia
Amministrazione straordinaria	Presupposti dell'art. 70, comma 1	art. 70 TUB	Banca d'Italia
Riduzione o conversione di azioni e strumenti di capitale	Dissesto o rischio di dissesto e assenza di alternative, quando la sola riduzione o conversione è sufficiente a rimediare	art. 20, comma 1, lett. a), d.lgs. 180/2015	Banca d'Italia
Risoluzione	Dissesto o rischio di dissesto, assenza di alternative, interesse pubblico	artt. 17 e 20 d.lgs. 180/2015	Banca d'Italia, previa approvazione del MEF
Liquidazione coatta amministrativa	Dissesto o rischio di dissesto, assenza di alternative, senza interesse pubblico	art. 80, comma 1, TUB	MEF, su proposta della Banca d'Italia

La scala va letta con tre avvertenze, e sono queste a fare la differenza in sede d'esame.

La prima: **la scala non è un percorso obbligato**. Nessuna norma impone di esaurire un gradino prima di passare al successivo. L'art. 69-vicies-semel, comma 5, fa salva «la possibilità in ogni momento di disporre l'amministrazione straordinaria»; l'art. 80, comma 1, consente la liquidazione coatta «anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria». Di più: le misure

di risoluzione possono essere disposte anche senza previo intervento precoce o amministrazione straordinaria.

La seconda: **i gradini più alti non sono ordinati fra loro per gravità, ma per interesse pubblico**. Risoluzione e liquidazione coatta condividono i medesimi presupposti oggettivi — dissesto o rischio di dissesto e assenza di alternative praticabili — e si distinguono per un giudizio di necessità e proporzionalità: la risoluzione si dispone soltanto se gli obiettivi della risoluzione non sarebbero conseguiti nella stessa misura attraverso la liquidazione. Non è vero, quindi, che la liquidazione coatta sia «peggiore» della risoluzione: è la procedura ordinaria, e la risoluzione l'eccezione riservata alle banche la cui uscita disordinata dal mercato minaccerebbe la stabilità.

La terza: **la coppia gravità / eccezionale gravità è oggi in parte storia**. Nel testo originario del TUB, l'amministrazione straordinaria presupponeva irregolarità e violazioni «gravi», la liquidazione coatta irregolarità e violazioni di «eccezionale gravità»: la differenza era soltanto di grado, e il legislatore non ha mai definito né l'una né l'altra nozione. Dal 2015 quella formula non compare più nell'art. 80, che rinvia ai presupposti armonizzati del d.lgs. 180/2015. Sopravvive però in due luoghi che vale la pena ricordare: l'art. 99, comma 2, per la liquidazione coatta della capogruppo, e l'art. 96-quater, comma 1, per l'esclusione dai sistemi di garanzia.

12.3. D3 — I piani di risanamento: obbligo, contenuto, approvazione

Domanda. Che cos'è il piano di risanamento? Chi deve dotarsene, chi lo approva e con quale periodicità va aggiornato?

Risposta da dare. Il piano di risanamento è lo strumento preventivo per eccellenza: l'**art. 69-quater, comma 1, TUB** prevede che le banche si dotino di «un piano di risanamento individuale che preveda l'adozione di misure volte al riequilibrio della situazione patrimoniale e finanziaria in caso di suo significativo deterioramento». Siamo nel Capo 01-I del Titolo IV, cioè in una parte del TUB dedicata alle **banche sane**: la banca deve dire in anticipo che cosa farebbe se un giorno entrasse in difficoltà.

Spiegazione. L'obbligo è modulato sull'appartenenza a un gruppo. L'art. 69-quater, comma 2, esonera dal piano individuale le banche appartenenti a un gruppo bancario, salvo che la Banca d'Italia lo richieda specificamente; per le banche sottoposte a vigilanza consolidata in un altro Stato dell'Unione, la richiesta segue la procedura dell'art. 69-septies. Specularmente, l'art. 69-quinquies impone alla **capogruppo italiana** un piano di risanamento di gruppo, che individua misure coordinate e coerenti per sé, per ogni società del gruppo e, se di interesse non trascurabile, per le società incluse nella vigilanza consolidata. Il piano di gruppo è finalizzato a ripristinare l'equilibrio del gruppo nel suo complesso e delle singole banche che ne fanno parte: la duplicazione dell'obiettivo non è retorica, serve a impedire che il risanamento del gruppo si realizzi sacrificando una controllata.

Il contenuto è eterointegrato: l'art. 69-quater, comma 3, rinvia ai provvedimenti generali e particolari della Banca d'Italia e ai regolamenti della Commissione europea; il comma 4 pone un limite di sostanza che il docente ama chiedere — «il piano di risanamento non presuppone né contempla l'accesso a un sostegno finanziario pubblico straordinario». È la traduzione tecnica del passaggio dal *bail-out* al *bail-in*: la banca deve progettare il proprio salvataggio con mezzi propri o di mercato, mai contando sullo Stato.

Quanto alla **procedura**, il comma 5 è la norma da sapere a memoria: il piano «è approvato dall'organo amministrativo, che lo sottopone alla Banca d'Italia per le valutazioni di cui all'articolo 69-sexies». Non è dunque materia assembleare: la competenza è dell'organo con funzione di supervisione strategica, coerentemente con la natura gestoria del documento. Il riesame avviene «almeno annualmente o con la maggiore frequenza richiesta dalla Banca d'Italia», e comunque in caso di significativo mutamento della struttura giuridica o organizzativa della banca o della sua situazione patrimoniale o finanziaria. Il presidio non è quindi solo periodico ma anche per eventi.

Un'ultima annotazione di sistema. Se il gruppo ha concluso un accordo di sostegno finanziario ai sensi del Capo 02-I, l'art. 69-quinquies, comma 4, impone che il piano di risanamento di gruppo contempli il ricorso a quel sostegno conformemente all'accordo. I due istituti — pianificazione e autoaiuto — non vivono separati: il piano deve incorporare le risorse che il gruppo si è impegnato a mettere a disposizione.

12.4. D4 — Le misure di intervento precoce

Domanda. Quali sono oggi i presupposti delle misure di intervento precoce e in che cosa consistono tali misure?

Risposta da dare. Le misure di intervento precoce stanno nella **Sezione 01-I** del Capo I, aperta dall'**art. 69-octiesdecies**. Con esse si esce dal terreno della banca sana e si entra in quello della banca che comincia ad avere difficoltà. La norma distingue due presupposti, corrispondenti a due famiglie di misure: la lettera a) apre alle misure dell'art. 69-noviesdecies, la lettera b) alla rimozione collettiva degli esponenti dell'art. 69-vicies-semel.

Spiegazione. Il testo della **lettera a)**, immutato da quando il d.lgs. 181/2015 ha inserito l'articolo, è espresso in termini di parametri prudenziali europei: le misure si adottano «quando risultano violazioni dei requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013, delle disposizioni di attuazione della direttiva 2013/36/UE e del titolo II della direttiva 2014/65/UE o di uno degli articoli da 3 a 7, da 14 a 17, e 24, 25 e 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, oppure si preveda la violazione dei predetti requisiti anche a causa di un rapido deterioramento della situazione della banca o del gruppo». Due elementi meritano attenzione. Il primo è il carattere **anticipatorio**: basta che la violazione sia «prevista», non occorre che si sia già verificata. Il secondo è che il parametro non è più genericamente la buona amministrazione, ma il rispetto puntuale della regolamentazione prudenziale armonizzata: è l'intervento precoce ancorato al CRR e alla CRD.

La **lettera b)**, più grave, richiede «gravi violazioni di disposizioni legislative, regolamentari o statutarie o gravi irregolarità nell'amministrazione ovvero [...] il deterioramento della situazione della banca o del gruppo bancario [...] particolarmente significativo», e aggiunge una clausola di **sussidiarietà** decisiva: «sempre che gli interventi indicati nella lettera a) o quelli previsti negli articoli 53-bis e 67-ter non siano sufficienti per porre rimedio alla situazione». La rimozione collettiva, dunque, non è mai una prima opzione: è ammessa solo se i poteri ordinari di vigilanza e le misure di intervento precoce meno invasive si rivelano inadeguati.

Le misure della lettera a) sono descritte dall'**art. 69-noviesdecies**: la Banca d'Italia può chiedere alla banca o alla capogruppo «di dare attuazione, anche parziale, al piano di risanamento adottato», oppure «di preparare un piano per negoziare la ristrutturazione del debito con tutti o alcuni creditori secondo il piano di risanamento», oppure «di modificare la propria forma societaria». Il comma 2 le integra con due poteri accessori: richiedere l'aggiornamento del piano quando le condizioni che hanno condotto all'intervento precoce divergono dalle ipotesi contemplate, e fissare un termine per l'attuazione del piano e per l'eliminazione delle cause dell'intervento. Restano fermi, lo dice l'incipit, i poteri degli artt. 53-bis e 67-ter.

Completa il quadro l'**art. 69-vicies**, norma di raccordo di grande rilievo sistematico: accertate le circostanze dell'art. 69-octiesdecies, i poteri di vigilanza informativa e ispettiva degli artt. 51, 54, 66 e 67 possono essere esercitati anche per acquisire le informazioni necessarie all'aggiornamento del **piano di risoluzione**, all'eventuale riduzione o conversione di azioni e strumenti di capitale, all'avvio della risoluzione o della liquidazione coatta, e alla valutazione prevista dal d.lgs. 180/2015. Le informazioni così acquisite sono trasmesse alle autorità di risoluzione. In altre parole: dal momento in cui scatta l'intervento precoce, la vigilanza comincia a raccogliere materiale per l'ipotesi peggiore.

12.5. D5 — I presupposti dell'amministrazione straordinaria

Domanda. Quali sono i presupposti dell'amministrazione straordinaria nel testo vigente dell'art. 70 TUB? Chi la dispone?

Risposta da dare. L'**art. 70, comma 1, TUB**, nel testo in vigore dal 15 luglio 2022, dispone che «la Banca d'Italia può disporre lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche quando ricorrono le violazioni o le irregolarità di cui all'articolo 69-octiesdecies, comma 1, lettera b), oppure sono previste gravi perdite del patrimonio ovvero quando lo scioglimento è richiesto con istanza motivata dagli organi amministrativi ovvero dall'assemblea straordinaria». I presupposti sono dunque tre, fra loro alternativi, e l'autorità competente è la **Banca d'Italia**.

Spiegazione. Il primo presupposto opera per rinvio e va sciolto con cura. L'art. 69-octiesdecies, comma 1, lettera b), richiede «gravi violazioni di disposizioni legislative, regolamentari o statutarie o gravi irregolarità nell'amministrazione ovvero [...] il deterioramento della situazione della banca o del gruppo bancario [...] particolarmente significativo», e aggiunge la clausola di sussidiarietà: e sempre che le misure di intervento precoce della lettera a) o i poteri degli artt.

53-bis e 67-ter non siano sufficienti. Poiché il rinvio dell'art. 70 è integrale, anche la sussidiarietà entra a far parte dei presupposti dell'amministrazione straordinaria. Si noti la distinzione fra i due profili: le **violazioni** attengono al mancato rispetto di norme — primarie, regolamentari o statutarie —, le **irregolarità nell'amministrazione** attengono alla cattiva gestione anche quando nessuna norma sia formalmente violata. L'aggettivo «gravi» è comune a entrambi e resta, come da sempre, non definito dal legislatore: la valutazione è rimessa all'apprezzamento tecnico-discrezionale della Banca d'Italia.

Il secondo presupposto è patrimoniale: «sono previste gravi perdite del patrimonio». Il verbo al futuro è essenziale: non si richiede che le perdite si siano già verificate, ma che siano **previste**. È la stessa logica anticipatoria dell'intervento precoce, applicata qui alla misura più drastica fra quelle conservative. Si tratta di un giudizio prognostico, che la vigilanza fonda su elementi oggettivi — accertamenti ispettivi, segnalazioni, andamento delle rettifiche su crediti — e che deve essere motivato.

Il terzo presupposto è l'**istanza motivata degli organi amministrativi o dell'assemblea straordinaria**: è l'unico caso in cui la procedura è, in senso lato, volontaria. Il dibattito dottrinale riguarda se l'istanza debba fondarsi sui medesimi motivi delle altre due ipotesi o possa poggiare su ragioni diverse. È una questione in larga parte teorica — non si vede perché un organo dovrebbe chiedere di essere sciolto per motivi estranei a una situazione di grave difficoltà — ma la risposta corretta è che la Banca d'Italia conserva comunque il potere di valutare, perché il comma 1 usa il verbo «può» e non «dispone»: anche di fronte a un'istanza, la decisione resta discrezionale.

Il punto storico da segnalare è il mutamento di competenza. Nel testo originario del TUB, l'amministrazione straordinaria era disposta **con decreto del Ministro del tesoro, su proposta della Banca d'Italia**; dal 2015 è disposta direttamente dalla **Banca d'Italia**. È un passaggio coerente con l'indipendenza dell'autorità di vigilanza e con l'assetto del Meccanismo di vigilanza unico, e produce un effetto collaterale importante: con la competenza concentrata nella sola Banca d'Italia viene meno la ragion d'essere della gestione provvisoria dell'art. 76, che serviva appunto a consentire un intervento immediato dell'autorità tecnica quando il provvedimento spettava al Ministro. Non a caso l'art. 76 è stato abrogato.

12.6. D6 — I presupposti della liquidazione coatta amministrativa e la revoca dell'autorizzazione

Domanda. Quali sono oggi i presupposti della liquidazione coatta amministrativa? Chi la dispone e che rapporto c'è con la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria?

Risposta da dare. L'art. 80, comma 1, TUB, nel testo in vigore dal 15 luglio 2022, dispone che «il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, può disporre con decreto la liquidazione coatta amministrativa delle banche, anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, se ricorrono i presupposti indicati nell'articolo 17 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, ma **non**

quelli di cui all'articolo 20, comma 2, del medesimo decreto per disporre la risoluzione», ovvero i corrispondenti presupposti del regolamento (UE) n. 806/2014. I presupposti sono dunque, oggi, **quelli della risoluzione meno l'interesse pubblico**.

Spiegazione. La formulazione è in negativo e va sciolta. L'art. 17 del d.lgs. 180/2015 richiede due condizioni congiunte: che la banca sia **in dissesto o a rischio di dissesto**, e che non siano ragionevolmente prospettabili misure alternative — intervento privato, sistema di tutela istituzionale, azione di vigilanza, intervento precoce, amministrazione straordinaria — idonee a superare la situazione in tempi adeguati. Il dissesto o rischio di dissesto ricorre, fra l'altro, quando vi siano irregolarità o violazioni gravi tali da giustificare la revoca dell'autorizzazione, perdite patrimoniali di eccezionale gravità, attività inferiori alle passività, incapacità di pagare i debiti alla scadenza, elementi oggettivi che indichino il prodursi prossimo di tali situazioni, o la previsione di sostegno pubblico straordinario fuori dai casi consentiti. L'art. 20, comma 2, aggiunge il requisito ulteriore dell'**interesse pubblico** per la risoluzione: essa si dispone solo se necessaria e proporzionata agli obiettivi dell'art. 21 e se la liquidazione coatta non li realizzerebbe nella stessa misura. Mancando l'interesse pubblico, la strada è quella dell'art. 80.

Il confronto con il **testo originario** è ciò che il docente vuole sentire. Nella versione anteriore, l'art. 80, comma 1, attribuiva al Ministro del Tesoro, su proposta della Banca d'Italia, il potere di disporre con decreto «la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e la liquidazione coatta amministrativa», quando le irregolarità o le violazioni fossero «di **eccezionale gravità**». Due elementi sono caduti. Il primo è il criterio dell'eccezionale gravità, sostituito dai presupposti armonizzati europei: un progresso, perché la soglia è oggi verificabile su parametri oggettivi anziché affidata a una clausola generale mai definita. Il secondo è l'abbinamento della revoca: il decreto ministeriale non dispone più la revoca dell'autorizzazione, che è oggi di competenza della **BCE**. Lo prevede l'**art. 14, comma 3-bis, lettera c-bis), TUB**: la revoca è disposta dalla BCE, sentita la Banca d'Italia o su proposta di questa, quando «è disposta la liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 80». Il rapporto fra i due atti si è dunque invertito: prima la revoca era contenuta nel decreto di liquidazione, oggi è una conseguenza di quel decreto, adottata da un'autorità diversa nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico.

Restano attuali due questioni classiche, che sul vecchio testo si ponevano e che oggi trovano risposta più semplice: si può revocare l'autorizzazione senza disporre la liquidazione, e si può disporre la liquidazione senza revocare l'autorizzazione? La prima ipotesi è pacifica, perché l'art. 14, comma 3-bis, elenca altre cause autonome di revoca — venir meno delle condizioni di rilascio, false dichiarazioni, interruzione dell'attività per oltre sei mesi. La seconda ricorre nei casi in cui non vi sia un'autorizzazione da revocare, come nelle cosiddette *banche di fatto*, soggetti che esercitano abusivamente l'attività bancaria e che vengono comunque assoggettati alla procedura liquidatoria.

Completano l'art. 80 tre commi operativi: il **comma 2** consente di disporre la liquidazione su istanza motivata degli organi amministrativi, dell'assemblea straordinaria, dei commissari straordinari o dei liquidatori; il **comma 4** ne prevede la pubblicazione per estratto in Gazzetta Ufficiale; il **comma 5** stabilisce che dalla data di emanazione del decreto «cessano le funzioni

degli organi amministrativi, di controllo e assembleari, nonché di ogni altro organo della banca», fatte salve le ipotesi del concordato di liquidazione.

12.7. D7 — La ripartizione dell'attivo e la gerarchia dei crediti: il depositor preference

Domanda. Con quale ordine si ripartisce l'attivo nella liquidazione coatta di una banca? Mi illustri in particolare la preferenza riconosciuta ai depositi.

Risposta da dare. L'art. 91, comma 1, TUB stabilisce che i commissari procedono alle restituzioni dei beni e degli strumenti finanziari e, «secondo l'ordine stabilito dall'articolo 221 del codice della crisi e dell'insolvenza **fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis**», alla ripartizione dell'attivo liquidato. La regola, dunque, è quella concorsuale comune; l'eccezione — decisiva — è il comma 1-bis, che introduce il cosiddetto **depositor preference**, in deroga espressa all'art. 2741 c.c. e all'art. 221 del codice della crisi.

Spiegazione. La gerarchia del comma 1-bis va esposta partendo dall'alto, perché la norma è scritta in ordine inverso.

Rango	Categoria	Norma
1	Depositi protetti e crediti dei sistemi di garanzia surrogati nei diritti dei depositanti protetti	art. 91, comma 1-bis, lett. b)
2	Parte eccedente i 100.000 euro dei depositi di persone fisiche, microimprese e PMI ammissibili al rimborso, anche presso succursali extracomunitarie di banche italiane	art. 91, comma 1-bis, lett. a)
3	Altri depositi presso la banca	art. 91, comma 1-bis, lett. c)
4	Restanti crediti chirografari	art. 221 codice della crisi
5	Strumenti di debito chirografario di secondo livello (<i>senior non-preferred</i>)	art. 91, comma 1-bis, lett. c-bis), e art. 12-bis TUB
6	Crediti subordinati non computabili nei fondi propri	art. 91, comma 1-bis, lett. c-ter)
7	Crediti derivanti da elementi di fondi propri	art. 91, comma 1-bis, lett. c-ter)

La logica è a scalini e va spiegata, non recitata. I depositi non formano una categoria unitaria: sono suddivisi in tre fasce con priorità decrescente. In cima stanno i **depositi protetti**, cioè quelli coperti dal sistema di garanzia entro il limite di rimborso, e — allo stesso rango — i crediti del sistema di garanzia che, avendo rimborsato i depositanti, si è surrogato nei loro diritti. Segue la parte **eccedente** il limite di copertura dei depositi di persone fisiche, microimprese e piccole e medie imprese: il legislatore protegge il depositante retail anche oltre la soglia garantita, perché è il soggetto meno capace di valutare il rischio bancario. Vengono poi **tutti gli altri depositi**

— tipicamente quelli di grandi imprese e di soggetti istituzionali — comunque preferiti rispetto agli ordinari chirografari.

In fondo alla scala si collocano le categorie costruite per assorbire le perdite. Gli **strumenti di debito chirografario di secondo livello**, disciplinati dall'art. 12-bis TUB, sono obbligazioni con durata originaria di almeno dodici mesi, non derivate né collegate a derivati, la cui documentazione contrattuale indichi espressamente il trattamento dell'art. 91, comma 1-bis, lett. c-bis): sono soddisfatti dopo tutti gli altri chirografari ma prima dei subordinati. Seguono i crediti **subordinati** non computabili nei fondi propri e, da ultimo, i crediti derivanti da elementi di fondi propri. Il comma 11-bis precisa che, ai fini dell'articolo, microimprese e PMI sono quelle definite in base al criterio del fatturato annuo previsto dall'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE.

Il **senso sistematico** va enunciato con chiarezza: questa gerarchia non serve solo alla liquidazione. Serve anche, e soprattutto, alla risoluzione, perché l'ordine del *bail-in* deve rispettare la gerarchia concorsuale e perché il principio del *no creditor worse off* si misura proprio confrontando il trattamento effettivo con quello che il creditore avrebbe ricevuto in una liquidazione coatta ipotetica. Costruire una gerarchia chiara e prevedibile è la precondizione perché il *bail-in* sia praticabile e giuridicamente difendibile.

I commi successivi completano la disciplina: il comma 4 consente riparti parziali e restituzioni anche integrali, previa autorizzazione della Banca d'Italia e sentito il comitato, trattenendo quanto necessario per i debiti prededucibili; il comma 6 impone l'accantonamento delle somme corrispondenti alle pretese non ancora definite, sostituibili con idonee garanzie ai sensi del comma 7; i commi 8 e 9 regolano il concorso dei ritardatari, che partecipano solo ai riparti successivi.

12.8. D8 — I sistemi di garanzia dei depositanti: natura, adesione e dotazione finanziaria

Domanda. Che cosa sono i sistemi di garanzia dei depositanti? Qual è la loro natura giuridica, chi vi aderisce e come si finanziano?

Risposta da dare. L'art. 96, comma 1, TUB dispone che «le banche italiane aderiscono a uno dei sistemi di garanzia dei depositanti istituiti e riconosciuti in Italia»: l'adesione è **obbligatoria**, e la sanzione dell'inadempimento è drastica, perché ai sensi dell'art. 96-quater, comma 4, «la mancata adesione a un sistema di garanzia, o l'esclusione da esso, comporta la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria». Il **comma 4** ne definisce la natura: «i sistemi di garanzia hanno natura di **diritto privato**; le risorse finanziarie per il perseguimento delle loro finalità sono fornite dalle banche aderenti».

Spiegazione. La natura privatistica è il dato da tenere fermo, perché è la chiave di volta del caso Tercas. In Italia operano due sistemi, come illustrato anche nelle slide della Banca d'Italia del 2021: il **Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi** per le banche diverse da quelle di credito cooperativo, e il **Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo**

per le banche di credito cooperativo. Sono consorzi di diritto privato fra banche, amministrati da rappresentanti delle consorziate, riconosciuti dalla Banca d'Italia che ne approva gli statuti e ne esercita la vigilanza; non svolgono funzioni di vigilanza e non possono obbligare le banche ad adottare misure. Le slide del corso li qualificano, con formula efficace, come strutture *pay box*.

L'adesione si estende oltre le banche italiane. Le **succursali di banche comunitarie** operanti in Italia possono aderire a un sistema italiano «al fine di integrare la tutela offerta dal sistema dello Stato di appartenenza» (comma 2): è l'adesione integrativa o *topping-up*. Le **succursali di banche di Stato terzo** autorizzate in Italia aderiscono obbligatoriamente, salvo che partecipino a un sistema estero equivalente almeno quanto a livello e ambito di copertura (comma 3). Il comma 1-bis consente infine di riconoscere come sistemi di garanzia i **sistemi di tutela istituzionale** dell'art. 113, par. 7, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Sulla **dotazione finanziaria**, l'art. 96.1 fissa il livello-obiettivo: «una dotazione finanziaria proporzionata alle proprie passività e comunque pari almeno allo **0,8 per cento** dell'importo dei depositi protetti delle banche aderenti», al netto dei saldi temporaneamente elevati, come risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il comma 2 fissava il termine di prima applicazione al **3 luglio 2024**, prorogabile al 3 luglio 2028 se il sistema avesse già impiegato risorse superiori allo 0,8 per cento. Il comma 3 consente al MEF, sentita la Banca d'Italia e previa approvazione della Commissione europea, di scendere a una dotazione non inferiore allo **0,5 per cento** se è improbabile che una quota rilevante sia utilizzata per finalità diverse dal contributo alla risoluzione e dagli interventi in cessione, e se il settore è altamente concentrato. Il comma 5 qualifica la dotazione come **patrimonio autonomo**, distinto dal patrimonio del sistema e da quello di ciascun aderente.

Il **finanziamento** è disciplinato dall'art. 96.2: contributi almeno annuali, che possono assumere forma di impegni di pagamento entro il 30 per cento della dotazione totale (comma 1); contributi proporzionati all'ammontare dei depositi protetti e al **profilo di rischio** di ciascuna aderente, determinati con metodi interni approvati dalla Banca d'Italia (comma 2); contributi **straordinari** fino allo 0,5 per cento dei depositi protetti per anno solare, o di ammontare più elevato in casi eccezionali e con il consenso della Banca d'Italia, se la dotazione è insufficiente per il rimborso (comma 3), con possibilità di differimento fino a sei mesi rinnovabili se il pagamento metterebbe a repentaglio liquidità o solvibilità dell'aderente (comma 4). La dotazione è investita «in attività a basso rischio e con sufficiente diversificazione» (comma 6).

13 | La risoluzione: BRRD, d.lgs. 180/2015 e il Meccanismo di Risoluzione Unico

Questo capitolo copre l'intero arco della disciplina della risoluzione: la ragione storica del passaggio dal bail-out al bail-in, l'architettura delle autorità (Banca d'Italia autorità di risoluzione nazionale, Comitato di Risoluzione Unico, Fondo di risoluzione unico), la fase preparatoria (piani di risoluzione, valutazione della risolvibilità, rimozione degli impedimenti), i presupposti dell'apertura della procedura, la valutazione delle attività e passività, i quattro strumenti di risoluzione, il bail-in nel dettaglio, le salvaguardie per azionisti e creditori e, infine, i casi italiani su cui il docente torna sempre. Il prof. Urbani tende a entrare nell'argomento in due modi. Il primo è storico-comparativo: «prima della BRRD come si gestiva una crisi bancaria in Italia?», e da lì porta il candidato al Decreto Sindona e al Banco di Napoli per far emergere che il bail-out era la regola. Il secondo è sistematico: «quando si fa risoluzione e quando invece liquidazione coatta?», che è la domanda-chiave di tutta la materia. Il filo logico da tenere è sempre lo stesso e va enunciato subito: la risoluzione non è una procedura concorsuale, è un'alternativa amministrativa alla procedura concorsuale, giustificata soltanto dall'interesse pubblico; quando l'interesse pubblico manca si torna alla liquidazione coatta amministrativa del Testo Unico Bancario. Tutto il resto — strumenti, soglie, gerarchie — discende da questa scelta di fondo. Attenzione a due date che vanno tenute distinte: il d.lgs. 180/2015 entra in vigore il 16 novembre 2015, ma il bail-in si applica solo dal 1° gennaio 2016 (art. 106 d.lgs. 180/2015): è la ragione per cui le quattro banche del novembre 2015 non hanno conosciuto il bail-in.

13.1. D1 — Dal bail-out al bail-in: la ragione storica della BRRD

Domanda. Prima della BRRD come si gestivano in Italia e in Europa le crisi bancarie, e che cosa ha imposto il cambio di paradigma culminato nel bail-in?

Risposta da dare. Prima della BRRD la gestione delle crisi bancarie era interamente nazionale e sostanzialmente affidata al denaro pubblico. In Italia gli istituti erano due, ereditati dalla legge bancaria del 1936 e trasfusi nel Testo Unico Bancario: l'amministrazione straordinaria per le situazioni di gravità e la liquidazione coatta amministrativa per quelle di eccezionale gravità. Accanto a questi, però, la prassi conosceva un armamentario ben più ampio di interventi di salvataggio, tutti a carico dello Stato o del sistema.

Spiegazione. La **vecchia legge bancaria** prevedeva formalmente soltanto due procedure, e il Testo Unico Bancario del 1993 le riprese pressoché immutate, perché all'epoca della seconda direttiva banche la materia delle crisi non era ancora armonizzata. Nella realtà, tuttavia, le autorità disponevano di strumenti assai più flessibili: fusioni pilotate, scissioni, cartolarizzazioni, cessioni in blocco. Due casi sono emblematici e il docente li richiama volentieri. Il **Decreto Sindona** rese possibile agevolare, sul piano fiscale e finanziario, gli istituti che si accollavano una banca in crisi. La **crisi del Banco di Napoli**, più recente, fu risolta con una sequenza articolata: sottoscrizione di un aumento di capitale da parte del Ministero del Tesoro, alleggerimento delle posizioni a sofferenza attraverso una società costituita ad hoc — la **SGA** — ed emissione di obbligazioni, rese appetibili proprio grazie al meccanismo del Decreto Sindona; il tutto previa deroga negoziata con la Commissione europea sulla disciplina degli aiuti di Stato.

Il punto di rottura è la crisi del 2008. Fino ad allora non esisteva praticamente giurisprudenza sugli aiuti di Stato al settore finanziario: la banca in crisi era trattata come qualunque altra impresa. Dal settembre 2008 in poi si contano centinaia di casi di aiuto autorizzato, per un ammontare pari a una frazione considerevole del prodotto interno lordo dell'Unione. Da qui emergono due patologie che la disciplina europea vuole spezzare. La prima è il cosiddetto **circolo vizioso banche-debito sovrano**: lo Stato salva le banche, il debito pubblico si deteriora, il deterioramento del debito pubblico si ripercuote sui bilanci bancari che quel debito detengono. La seconda è il **moral hazard**: se il contribuente è il garante di ultima istanza, la banca è incentivata ad assumere rischi eccessivi, e le banche più grandi diventano *too big to fail*.

La risposta è l'idea che il costo del dissesto debba ricadere su chi ha finanziato la banca — azionisti e creditori — e non sulla collettività. È il **bail-in**, che si contrappone al *bail-out*. La formula che conviene usare all'orale è quella della lezione tenuta a Ca' Foscari dagli esponenti della Banca d'Italia e del Comitato di Risoluzione Unico: la regolamentazione prudenziale — direttiva 2013/36/UE e regolamento (UE) n. 575/2013 — disciplina l'ingresso nel mercato e le regole per restarvi; la BRRD disciplina l'uscita dal mercato. Prima esisteva la via d'ingresso ma non la corsia d'emergenza per uscire.

Va detto con onestà che il legislatore europeo ha consapevolmente accettato un *trade-off*: più si enfatizza la disciplina di mercato, più si accetta il rischio di instabilità e di corse agli sportelli; più si enfatizza la stabilità finanziaria, più si alimentano moral hazard e *too big to fail*. Il punto di equilibrio è affidato alla credibilità del quadro di risoluzione, e proprio su questa credibilità si misura oggi il dibattito sulla riforma.

13.2. D2 — Che cos'è la risoluzione: nozione, obiettivi e principi

Domanda. Mi definisca la risoluzione e mi dica quali sono gli obiettivi che l'autorità deve perseguire e i principi cui deve attenersi.

Risposta da dare. La risoluzione è la ristrutturazione di una banca in dissesto attraverso l'applicazione delle misure previste dal Titolo IV, Capo IV, del d.lgs. 180/2015, allo scopo di

realizzare gli obiettivi indicati dall'art. 21. La definizione è contenuta nell'art. 1, comma 1, lett. uu), dello stesso decreto. Non è dunque né una procedura concorsuale né una misura di vigilanza, ma un procedimento amministrativo alternativo alla liquidazione, attivabile solo in presenza di un interesse pubblico.

Spiegazione. Gli **obiettivi** sono elencati dall'**art. 21 d.lgs. 180/2015**, ed è utile presentarlo come l'equivalente, sul terreno delle crisi, di quello che l'art. 5 TUB è per la vigilanza. La Banca d'Italia esercita i propri poteri avendo riguardo alla continuità delle funzioni essenziali dei soggetti dell'art. 2, alla stabilità finanziaria, al contenimento degli oneri a carico delle finanze pubbliche, alla tutela dei depositanti e degli investitori protetti da sistemi di garanzia o di indennizzo, nonché dei fondi e delle altre attività della clientela. Nel perseguirli deve minimizzare i costi ed evitare, per quanto possibile, la distruzione di valore. Un dato che il docente apprezza: gli obiettivi hanno **pari rango**, non sono ordinati gerarchicamente, e ciò significa che il bilanciamento è affidato alla discrezionalità tecnica dell'autorità, sindacabile solo nei limiti che vedremo a proposito dell'art. 95.

I **principi** sono invece all'**art. 22**, e sono la traduzione normativa dell'idea di fondo. Le perdite sono subite da azionisti e creditori, nell'ordine e nei modi stabiliti dal decreto. Gli azionisti e i creditori che nella procedura concorsuale avrebbero pari posizione ricevono pari trattamento: è la *par condicio creditorum* trasposta nella risoluzione. Nessun azionista e nessun creditore subisce perdite maggiori di quelle che subirebbe se l'ente fosse liquidato secondo la liquidazione coatta amministrativa: è il principio del **no creditor worse off**. I depositi protetti non subiscono perdite. Gli organi sociali e l'alta dirigenza sono di regola sostituiti. Si applicano le salvaguardie del Titolo VI. Chi ha cagionato il dissesto con dolo o colpa ne risponde secondo legge. I provvedimenti riducono al minimo gli effetti negativi sulla stabilità finanziaria dell'Unione e sul gruppo.

Sul piano funzionale la risoluzione si può descrivere così: mentre la liquidazione disgrega l'impresa e ne distribuisce l'attivo, la risoluzione la **ristruttura in continuità**, separando ciò che va conservato — le funzioni essenziali, cioè quelle la cui interruzione comprometterebbe la stabilità finanziaria o l'erogazione di servizi essenziali, come le definisce l'art. 1, lett. bb) — da ciò che va liquidato. Il residuo, dopo l'applicazione degli strumenti di cessione, è sottoposto a liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'**art. 38, comma 2**, del decreto.

Vale la pena chiudere con un rilievo critico che vale la fascia alta: la risoluzione è per costruzione un istituto per le banche grandi. Poiché presuppone l'interesse pubblico e la presenza di funzioni essenziali, per le banche di modeste dimensioni — banche di credito cooperativo, piccole società per azioni — l'interesse pubblico difficilmente potrà essere accertato. Ne consegue un esito paradossale, che il docente segnala: quelle banche contribuiscono ai fondi di risoluzione e ai sistemi di garanzia, ma di fatto non possono beneficiare della risoluzione, restando destinate alla liquidazione coatta. È esattamente il problema che la riforma del quadro di gestione delle crisi si propone di affrontare.

13.3. D3 — I presupposti della risoluzione e la nozione di dissesto o rischio di dissesto

Domanda. Quali sono i presupposti per sottoporre una banca a risoluzione, e che cosa significa che una banca è «in dissesto o a rischio di dissesto»?

Risposta da dare. I presupposti sono fissati dall'art. 17 del d.lgs. 180/2015 e devono ricorrere **congiuntamente**: la banca deve essere in dissesto o a rischio di dissesto ai sensi del comma 2, e non devono ragionevolmente prospettarsi misure alternative che permettano di superare la situazione in tempi adeguati. A questi due si aggiunge, per la sola risoluzione e non per la liquidazione coatta, il terzo presupposto dell'interesse pubblico, posto dall'art. 20, comma 2.

Spiegazione. La struttura logica dell'art. 17 va esposta con precisione perché contiene una simmetria insidiosa. I **presupposti del comma 1 sono cumulativi**: servono entrambi. Le **situazioni del comma 2 sono alternative**: ne basta una. Segnalare questa differenza è il modo più rapido per mostrare che si è letto il testo e non un riassunto.

Le situazioni che integrano il dissesto o il rischio di dissesto — il *failing or likely to fail* del lessico europeo — sono sei. La lettera a) riguarda irregolarità nell'amministrazione o violazioni di disposizioni legislative, regolamentari o statutarie di gravità tale da giustificare la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività: è un presupposto di **legalità**, ed è significativo che il parametro non sia più la «eccezionale gravità» della vecchia liquidazione coatta, ma l'idoneità a giustificare la revoca. La lettera b) riguarda perdite patrimoniali di eccezionale gravità, tali da privare la banca dell'intero patrimonio o di un importo significativo di esso: è il presupposto **patrimoniale**. La lettera c) si riferisce alle attività inferiori alle passività, cioè al patrimonio netto negativo. La lettera d) all'incapacità di pagare i debiti alla scadenza, cioè alla crisi di **liquidità**. La lettera e) ha portata anticipatoria: basta che elementi oggettivi indichino che una delle situazioni precedenti si realizzerà nel prossimo futuro. La lettera f) considera il caso in cui sia prevista l'erogazione di un sostegno finanziario pubblico straordinario, salvo quanto disposto dall'art. 18.

Il comma 1, lett. b), merita una sottolineatura autonoma perché è il filtro che impedisce di ricorrere alla risoluzione quando esiste un'alternativa praticabile. La norma richiede che non si possano ragionevolmente prospettare misure alternative in tempi adeguati, e ne indica tre specie: l'intervento di uno o più **soggetti privati**; l'intervento di un **sistema di tutela istituzionale**; un'**azione di vigilanza**, che può includere le misure di intervento precoce o l'amministrazione straordinaria ai sensi del Testo Unico Bancario. Da qui discende un corollario che il docente chiede spesso: le misure di crisi possono essere disposte **anche senza** un preventivo intervento precoce o una preventiva amministrazione straordinaria. La sequenza fra procedure non è obbligata: se la crisi è già irreversibile, si va direttamente alla risoluzione o alla liquidazione.

Sul piano sistematico, va notato come i presupposti della risoluzione recuperino in un'unica norma criteri che il Testo Unico teneva distinti. La vecchia contrapposizione fra «gravità»,

presupposto dell'amministrazione straordinaria, ed «eccezionale gravità», presupposto della liquidazione coatta, era di ordine puramente quantitativo e non è mai stata definita dal legislatore né chiarita dalla giurisprudenza: in ultima analisi il giudizio spettava alla Banca d'Italia. L'art. 17 non risolve del tutto quell'indeterminatezza, ma la struttura per fattispecie tipizzate e il collegamento con la revoca dell'autorizzazione danno un ancoraggio più solido.

13.4. D4 — Risoluzione e liquidazione coatta amministrativa a confronto

Domanda. Metta a confronto, punto per punto, la risoluzione e la liquidazione coatta amministrativa: presupposti, autorità, organi, effetti, esiti.

Risposta da dare. Le due procedure condividono i primi due presupposti e divergono sul terzo. L'art. 80, comma 1, TUB, nel testo vigente, dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, può disporre con decreto la liquidazione coatta amministrativa quando ricorrono i presupposti dell'art. 17 del d.lgs. 180/2015 **ma non quelli dell'art. 20, comma 2**, per disporre la risoluzione, ovvero quando ricorrono quelli dell'art. 18, par. 1, lett. a) e b), **ma non quelli della lett. c)**, del regolamento (UE) n. 806/2014. La liquidazione coatta è dunque, testualmente, la procedura che si apre quando manca l'interesse pubblico.

Spiegazione. Il confronto si espone bene in forma tabellare, ma va poi commentato a voce.

Profilo	Risoluzione	Liquidazione coatta amministrativa
Fonte	D.lgs. 180/2015, Titolo IV; reg. (UE) n. 806/2014	TUB, Titolo IV, Sezione III (artt. 80 ss.)
Presupposti	Art. 17 + interesse pubblico (art. 20, co. 2)	Art. 17 d.lgs. 180/2015 senza l'interesse pubblico (art. 80, co. 1, TUB)
Chi dispone	Banca d'Italia, previa approvazione del MEF (art. 32)	MEF con decreto, su proposta della Banca d'Italia (art. 80)
Natura	Procedura amministrativa di ristrutturazione in continuità	Procedura concorsuale amministrativa liquidatoria
Organi	Commissari speciali e comitato di sorveglianza (art. 37)	Commissari liquidatori e comitato di sorveglianza (art. 81 TUB)
Effetto sull'autorizzazione	Non comporta di per sé la revoca	Il decreto del MEF non revoca l'autorizzazione: la revoca è disposta dalla BCE, sentita la Banca d'Italia o su proposta di questa, ex art. 14, co. 3-bis, lett. c-bis), TUB
Sorte dell'impresa	Continuità delle funzioni essenziali, cessione a terzi o a ente-ponte	Disgregazione dell'impresa e riparto dell'attivo
Strumenti tipici	Cessione, ente-ponte, società veicolo, bail-in (art. 39)	Accertamento del passivo (art. 86), cessione in blocco (art. 90, co. 2), riparti (art. 91)

Profilo	Risoluzione	Liquidazione coatta amministrativa
Finanziamento	Fondi di risoluzione e, nei limiti dell'art. 86, sistemi di garanzia	Sistema di garanzia dei depositanti per il rimborso dei depositi protetti
Esito	Chiusura ex art. 38 e liquidazione coatta dell'ente residuo	Chiusura della liquidazione ed estinzione della banca

Alcuni commenti che è bene aggiungere. In primo luogo, le due procedure **non sono in rapporto di alternatività assoluta**: convivono, perché l'art. 38, comma 2, del d.lgs. 180/2015 prevede che, se dopo l'applicazione delle sole misure di cessione residuano attività e passività, l'ente residuo sia sottoposto a liquidazione coatta amministrativa. La BRRD stessa impone la liquidazione della *residual entity* e rinvia, per la sua disciplina, alla procedura concorsuale nazionale: in Italia, appunto, la liquidazione coatta.

In secondo luogo, la liquidazione coatta non è soltanto il seguito di una risoluzione: è **anche e soprattutto** la procedura ordinaria per la crisi irreversibile delle banche e degli altri intermediari — società di intermediazione mobiliare, società di gestione del risparmio, istituti di pagamento —, e l'art. 80, comma 6, TUB stabilisce che le banche non sono soggette a procedure concorsuali diverse dalla liquidazione coatta, applicandosi, per quanto non espressamente previsto e se compatibili, le disposizioni del codice della crisi e dell'insolvenza.

In terzo luogo, un punto pratico che il docente valorizza: l'**art. 90, comma 2, TUB** consente ai commissari, con il parere favorevole del comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d'Italia, di cedere attività e passività, l'azienda, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, applicandosi l'art. 58, commi 2, 3 e 4, TUB. È questo richiamo che ha reso storicamente possibile chiudere una liquidazione in pochi giorni, a volte in un fine settimana, purché la Banca d'Italia si fosse preventivamente accordata con il cessionario. La Banca d'Italia stessa, nella lezione tenuta a Ca' Foscari, ha però segnalato che questo modello è oggi più difficile: l'appetito per gli attivi bancari è calato, gli acquirenti chiedono sostegno patrimoniale e gli sportelli, con la digitalizzazione, non sono più un vantaggio competitivo ma un costo.

Infine, un dato che il docente considera dirimente sul piano della revoca dell'autorizzazione. Nel testo originario del 1993 l'art. 80 disponeva congiuntamente la revoca dell'autorizzazione e la liquidazione coatta, e già allora nella prassi le due misure si erano presentate anche separatamente: vi è stato un caso di revoca senza liquidazione — una banca autorizzata che vide revocata l'autorizzazione prima dell'inizio delle operazioni — e sono più frequenti i casi di liquidazione coatta senza revoca, tipicamente riferiti alle cosiddette banche di fatto, che un'autorizzazione non l'avevano mai avuta. Nel testo vigente, però, l'art. 80, comma 1, riscritto dal d.lgs. 181/2015 e da ultimo dal d.lgs. 193/2021, parla soltanto di liquidazione coatta: la revoca dell'autorizzazione è oggi disposta dalla Banca Centrale Europea, sentita la Banca d'Italia o su proposta di questa, ai sensi dell'art. 14, comma 3-bis, lett. c-bis), del Testo Unico, proprio perché è stata disposta la liquidazione coatta. Le due misure, che il vecchio testo riuniva in un unico decreto ministeriale, sono dunque oggi separate anche sul piano della competenza, ed è in questi termini che conviene esporle aprendo il testo vigente.

13.5. D5 — Il bail-in: finalità, meccanica e riorganizzazione aziendale

Domanda. Che cos'è il bail-in, a quali finalità risponde e come si determina concretamente il suo importo?

Risposta da dare. Il bail-in è definito dall'art. 1, comma 1, lett. g), del d.lgs. 180/2015 come la riduzione o la conversione in capitale dei diritti degli azionisti e dei creditori, disciplinata dal Titolo IV, Capo IV, Sezione III. È l'esatto rovescio del bail-out: le perdite gravano su chi ha finanziato la banca, non sul contribuente. Va subito ricordato che, per espressa previsione dell'art. 106, le disposizioni sul bail-in si applicano dal **1° gennaio 2016**, mentre il resto del decreto è entrato in vigore il 16 novembre 2015.

Spiegazione. Le **finalità** sono due, indicate dall'art. 48 in via alternativa. La prima, lett. a), è **ricapitalizzare**: ripristinare il patrimonio dell'ente sottoposto a risoluzione nella misura necessaria al rispetto dei requisiti prudenziali e idonea a ristabilire la fiducia del mercato, purché l'applicazione del bail-in, anche unitamente alle misure di riorganizzazione aziendale, sia sufficiente a prospettare il risanamento. La seconda, lett. b), è **strumentale a una cessione**: ridurre il valore nominale delle passività cedute, inclusi i titoli di debito, o convertirle in capitale, per rendere sostenibile il perimetro trasferito. Nella prima ipotesi la banca resta in vita e va rilanciata; nella seconda il bail-in è servente rispetto ad altra misura.

L'**importo** è determinato dall'art. 51 in base alla valutazione effettuata ai sensi del Capo I, Sezione II, e tiene conto di tre elementi: la necessità di ristabilire nel mercato una fiducia sufficiente e di permettere all'ente o all'ente-ponte di rispettare i requisiti prudenziali **per almeno un anno**; una stima prudente del fabbisogno di capitale della società veicolo, se il programma ne prevede la costituzione; il contributo del fondo di risoluzione erogato ai sensi dell'art. 49, comma 5, lett. b). Se la valutazione era provvisoria e risultava peggiore di quella definitiva, la differenza può essere ripristinata.

Alcune norme di contorno sono essenziali per far funzionare l'istituto. L'**art. 55** disciplina il tasso di conversione del debito in capitale: deve compensare adeguatamente il creditore e, se il patrimonio netto è positivo, deve diluire significativamente gli azionisti esistenti; possono applicarsi tassi diversi per categorie di passività, con tasso più favorevole per le passività sovraordinate. L'**art. 57** stabilisce che riduzione e conversione sono pienamente efficaci a prescindere da qualunque adempimento amministrativo — modifica dei registri, esclusione o riammissione a negoziazione, che avviene senza prospetto —, che le passività interamente cancellate si estinguono a ogni effetto e che quelle ridotte parzialmente restano efficaci per il residuo. L'**art. 58** rimuove gli ostacoli societari: le assemblee delegano agli organi di amministrazione la deliberazione dell'aumento di capitale necessario per la conversione, senza applicazione dei limiti degli artt. 2443, 2438 e 2441 c.c., ferma la possibilità per la Banca d'Italia di disporre direttamente l'aumento. L'**art. 54** disciplina i derivati: il bail-in di una passività da derivato è disposto solo al momento del *close-out*, e il valore è determinato su base netta se esiste un accordo di netting.

Va infine ricordato l'**art. 56**: quando il bail-in è applicato con finalità di ricapitalizzazione, è redatto un **piano di riorganizzazione aziendale** dai commissari speciali o dall'organo di amministrazione, trasmesso entro un mese prorogabile di un altro mese, valutato dalla Banca d'Italia entro un mese, con eventuale richiesta di modifiche entro due settimane e nuova valutazione entro una settimana, e con relazioni semestrali sui progressi. L'**art. 105** ne precisa il contenuto minimo: diagnosi dei fattori del dissesto; misure per ripristinare la sostenibilità economica a lungo termine, dalla riorganizzazione delle attività alla dismissione di quelle in perdita; calendario di attuazione. Il bail-in, in altri termini, non basta: ricapitalizzare una banca senza cambiarne il modello di business significa soltanto rinviare la crisi.

13.6. D6 — Le passività escluse dal bail-in

Domanda. Quali passività non possono essere assoggettate a bail-in, e può l'autorità escluderne altre in via discrezionale?

Risposta da dare. L'**art. 49**, comma 1, del d.lgs. 180/2015 muove da una regola di massima ampiezza: sono soggette al bail-in **tutte** le passività, salve le eccezioni tassativamente elencate dalla stessa norma. Le esclusioni sono di due tipi: quelle **legali**, previste dal comma 1, che operano automaticamente; e quelle **discrezionali**, previste dal comma 2, che l'autorità può disporre in via eccezionale e motivata.

Spiegazione. Le **esclusioni legali** sono sette e conviene enunciarle nell'ordine del testo, perché l'ordine riflette la gradazione di meritevolezza della tutela. La lettera a) esclude i **depositi protetti**, cioè quelli che non superano il limite di rimborso del sistema di garanzia, oggi pari a 100.000 euro per depositante ai sensi dell'**art. 96-bis.1**, comma 3, TUB. La lettera b) esclude le **passività garantite**, comprese le obbligazioni bancarie garantite, le passività derivanti da contratti derivati di copertura dei rischi dei crediti e dei titoli ceduti a garanzia, nel limite del valore delle attività poste a garanzia, nonché le passività verso l'amministrazione tributaria e gli enti previdenziali se assistite da privilegio o altra causa legittima di prelazione. La lettera c) esclude le **disponibilità dei clienti** detenute dall'ente, incluse quelle detenute nella prestazione di servizi e attività di investimento e accessori o per conto di organismi di investimento collettivo e fondi alternativi, a condizione che i clienti siano protetti nelle procedure concorsuali. La lettera d) esclude gli obblighi sorti da **rapporto fiduciario**, a condizione che il beneficiario sia protetto nelle procedure concorsuali. La lettera e) esclude le passività con durata originaria inferiore a **sette giorni** verso banche o società di intermediazione mobiliare non appartenenti al gruppo. La lettera f) esclude le passività con durata residua inferiore a sette giorni verso sistemi di pagamento o di regolamento titoli o controparti centrali, purché derivanti dalla partecipazione ai sistemi. La lettera g) esclude alcune categorie di crediti, fra cui la retribuzione fissa dei dipendenti, i crediti dei fornitori essenziali e i contributi dovuti ai sistemi di garanzia dei depositanti.

La logica sottostante va esplicitata, perché è ciò che trasforma un elenco in un ragionamento. Si escludono i depositi protetti per evitare corse agli sportelli e per non svuotare la garanzia

pubblica. Si escludono le passività garantite perché il creditore ha già un vincolo su beni determinati e comprimerlo distruggerebbe il mercato delle obbligazioni garantite. Si escludono le disponibilità della clientela perché non sono denaro della banca: nella prestazione di servizi di investimento, somme e strumenti appartengono al cliente. Si escludono le passività a brevissimo termine verso intermediari e infrastrutture perché colpirle propagherebbe il contagio in poche ore.

Le **esclusioni discrezionali** del comma 2 sono ammesse in via eccezionale e a tre condizioni alternative: se il bail-in non è applicabile in tempi ragionevoli; se l'esclusione è necessaria ad assicurare la continuità delle funzioni essenziali o a evitare un contagio sistemico; se l'inclusione causerebbe una distruzione di valore maggiore per gli altri creditori. Quando sono disposte, le perdite non assorbite dai creditori esclusi devono essere **trasferite**, ai sensi del comma 5, sugli altri creditori soggetti a bail-in oppure sul fondo di risoluzione, con i limiti quantitativi di cui si dirà.

Una precisazione che il docente chiede quasi sempre, e che va data con esattezza. La protezione del deposito opera **per depositante e non per conto**: chi ha due conti da centomila euro presso la stessa banca è rimborsato fino a centomila euro complessivi; un conto cointestato da due persone con duecentomila euro è invece interamente coperto, perché ciascun cointestatario ha diritto a centomila euro. Va aggiunto un dato di aggiornamento che il materiale del corso non riporta: l'art. 96-bis.1, comma 4, TUB prevede oggi che il limite non si applichi, **nei nove mesi successivi** all'accredito o alla disponibilità, ai depositi di persone fisiche derivanti da operazioni relative a immobili adibiti ad abitazione, da divorzio, pensionamento, scioglimento del rapporto di lavoro, invalidità o morte, oppure dal pagamento di prestazioni assicurative, risarcimenti o indennizzi per reati contro la persona o per ingiusta detenzione.

13.7. D7 — Il caso delle quattro banche del novembre 2015

Domanda. Mi ricostruisca la risoluzione delle quattro banche del novembre 2015: quali provvedimenti furono adottati, con quali strumenti, e perché non vi fu bail-in?

Risposta da dare. Il 21 novembre 2015 la Banca d'Italia deliberò l'avvio della risoluzione di Banca delle Marche S.p.A., Banca popolare dell'Etruria e del Lazio, Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A. e Cassa di risparmio della provincia di Chieti S.p.A., tutte già in amministrazione straordinaria; il 22 novembre il Ministro dell'economia e delle finanze approvò i provvedimenti di avvio, e con il **decreto legge 22 novembre 2015, n. 183**, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 novembre, furono costituiti i quattro enti-ponte. È il primo caso italiano di risoluzione sotto il nuovo regime, adottato a sei giorni dall'entrata in vigore del d.lgs. 180/2015.

Spiegazione. La tecnica adottata va descritta con precisione. Non fu applicato il **bail-in**, perché le disposizioni che lo disciplinano si applicano, ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. 180/2015, solo dal 1° gennaio 2016. Fu invece applicata la **riduzione o conversione** degli strumenti di capitale ai sensi del Capo II — azzeramento del capitale e delle obbligazioni subordinate — unitamente alla **cessione a enti-ponte** ai sensi degli artt. 42-43: agli enti-ponte fu trasferita

l'azienda bancaria sana, mentre le sofferenze furono destinate a una società veicolo per la gestione delle attività. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto, precisa l'art. 1, comma 5, tenne luogo di tutti gli adempimenti di legge per la costituzione delle società, e da quella data delle obbligazioni sociali risposero soltanto le società con il proprio patrimonio; la Banca d'Italia ne adottò lo statuto e ne nominò i primi organi.

Sul **finanziamento**, l'art. 2 del d.l. 183/2015 prevede che, dopo l'avvio del Meccanismo di risoluzione unico ai sensi dell'art. 99 del regolamento (UE) n. 806/2014, se i contributi ordinari e straordinari già versati al Fondo nazionale, al netto dei recuperi da dismissioni, non fossero bastati a coprire gli oneri, le banche italiane e le succursali di banche di Stato terzo avrebbero versato **contribuzioni aggiuntive**, entro il limite complessivo previsto dagli artt. 70-71 del medesimo regolamento; per il solo 2016 tale limite fu incrementato di due volte l'importo annuale dei contributi standard. L'art. 3 dettò le disposizioni fiscali sulla trasformazione delle attività per imposte anticipate in credito d'imposta e stabilì che i versamenti del Fondo agli enti-ponte non costituissero sopravvenienze attive.

Una notazione tecnica che vale la fascia alta: il d.l. 183/2015 **non fu convertito**, ma fu abrogato dall'art. 1, comma 854, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, con salvezza degli atti e dei provvedimenti adottati e degli effetti prodotti e dei rapporti giuridici sorti; la relativa disciplina fu ripresa dall'art. 1, commi 842-854, della stessa legge di stabilità. È un esempio limpido della tecnica della sanatoria legislativa degli effetti di un decreto non convertito.

L'esito sociale, infine, fu il più discusso: l'azzeramento delle obbligazioni subordinate colpì migliaia di risparmiatori al dettaglio, cui quei titoli erano stati collocati allo sportello. Da qui la reazione legislativa: il **Fondo di solidarietà** istituito dall'art. 1, comma 855, della legge 208/2015, e la successiva procedura di erogazione diretta dell'indennizzo forfettario introdotta dall'art. 9 del d.l. 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119. È la vicenda da cui discende, a distanza di due anni, l'art. 12-bis TUB e, nel 2021, l'art. 12-ter TUB sui tagli minimi di 200.000 e 150.000 euro.